

Sadržaj

PITANJE 1 ULTIMA RATIO SOCIETATIS	2
PITANJE 2 NAČELO ZAKONITOSTI	3
PITANJE 3. NAČELA.....	10
PITANJE 4. ZASTARA.....	16
PITANJE 5. STENIČKI I ASTENIČKI AFEKT	20
PITANJE 6. causa sine qua non	21
PITANJE 7. NUŽNA OBRANA.....	23
PITANJE 8. izravna i neizravna namjera (izravna namjera prvog i drugog stupnja)	26
PITANJE 9. ZABLUDA.....	30
PITANJE 10. SUPOČINITELJSTVO	33
PITANJE 11. STJECAJ	41
PITANJE 12. ASPERACIJA.....	44
PITANJE 13. KRAJNJA NUŽDA	45
PITANJA 14-17 POSEBNI DIO/ZAKON STR 12-29 IZ SKRIPTE	49
UBOJSTVO.....	49
TEŠKO UBOJSTVO.....	51
USMRĆENJE	56
SUDJELOVANJE U SAMOUBOJSTVU.....	61
PROTUPRAVNI PREKID TRUDNOĆE.....	61
SAKAĆENJE ŽENSKIH SPOLNIH ORGANA	63
TJELESNE OZLJEDE	63
TEŠKA TJELESNA OZLJEDA	64
OSOBITO TEŠKA TJELESNA OZLJEDA	65
TEŠKA TJELESNA OZLJEDA S POSLJEDICOM SMRTI.....	66
TEŠKA TJELESNA OZLJEDA IZ NEHAJA.....	67
SUDJELOVANJE U TUČNJAVI	67
NEPRUŽANJE POMOĆI.....	68
NAPUŠTANJE NEMOĆNE OSOBE	69
PITANJA 18-20 POSEBNI DIO/ZAKON STR 40-55 IZ SKRIPTE	70
SPOLNIODNOŠAJ BEZ PRISTANKA	70
SILOVANJE	71
BLUDNE RADNJE	72
KAZNENA DJELA PROTIV IMOVINE.....	73
KRAĐA.....	74

TEŠKA KRAĐA	77
RAZBOJNIŠTVO.....	79
RAZBOJNIČKA KRAĐA	80
UTAJA.....	81
PRONEVJERA.....	82
NEOVLAŠTENA UPORABA TUĐE POKRETNE STVARI.....	82
OŠTEĆENJE TUĐE STVARI	83
PRIJEVARA.....	84
IZNUDA	86
PRIKRIVANJE	86

PITANJE 1 ULTIMA RATIO SOCIETATIS

ODNOS KAZNENOG PRAVA PREMA DRUGIM GRANA PRAVA

- Svako pravo, svaka pravna grana, kao dijelovi pravnog sustava određene države, nužno su odraz njene politike; državna politika, jedina koja raspolaže monopolom fizičke prisile kao krajnjim sredstvom za ostvarivanje odluka, je sustav institucija putem kojih se oblikuje i ostvaruje u cjelini i u svim njenim dijelovima politička vlast u određenoj državi

- Unutar svakog odnosa vlasti postoje subjekti koji nešto nameću i subjekti kojima se nešto nameće

- Ono što predstavlja relativno stabilni i nepromjenjivi temelj i okvir djelovanja te vlasti je sustav pravnih normi kojima se uređuje pravni status i djelovanje svih institucija koje čine i ostvaruju državnu političku vlast

- Norme ustavnog prava mogu se razvrstati u 3 najvažnije skupine:

1. One kojima se uređuju međusobni odnosi čovjeka i građanina određene države (pravni propisi koji se odnose na slobode, prava i dužnosti čovjeka i građanina koje se mogu podijeliti u više podskupina kao gospodarska, socijalna, kulturna, ekološka, pravo na život čovjeka, itd.)

2. Skupina koja uređuje ustrojstvo odnosno organizaciju državne vlasti (zakonodavne, izvršne, sudbene, itd.)

- 3.Ustavnopravno uređenje odnosa između državnih tijela i nedržavnih interesnih skupina i političkih stranaka

- Supsidijarnost kaznenopravne zaštite znači da se ona odnosi samo na zaštitu onih osobnih i društvenih ustavnih vrijednosti koja se ne bi mogla ostvariti bez kaznenopravne prisile, ona je ultima ratio societatis (posljednja i neizbježna državna reakcija na neka ponašanja koja se ne mogu spriječiti drugim pravnim sredstvima)

Kaznenopravna zaštita je nepotpuna ili fragmentarna (nije svako ugrožavanje toliko pogibeljno da je opravdana upotreba kaznenopravne prisile)•Ius puniendi – pravo na obranu počinjenjem nekog zla prema napadaču zbog toga što je on drugome počinio neko zlo; to je kazneno pravo u subjektivnom smislu

- Ius poenale – pravo kažnjavanja koje se prenosi od pojedinca na državu te ona propisivanjem kazni u pravnom sustavu za određena ponašanja pretvara u zakonsko pravo i ti se sadržaji smatraju kaznenim pravom u objektivnom smislu

- Kazneno pravo koje sadrži pravo kažnjavanja je javno pravo (ius publicum)
- Kazneno pravo je autonomno pravo, ono je najstarije državno pravo, nastalo je prije drugih pravnih grana i njegova samostalnost i u suvremenim državama ne može se znanstveno utemeljenim argumentima dovoditi u pitanje; ne radi se o potpunoj autonomiji, već o relativnoj ili ograničenoj autonomiji (zato jer nijedna grana prava nema potpunu autonomiju, pa tako ni kazneno pravo)

PITANJE 2 NAČELO ZAKONITOSTI

KLASIČNA ŠKOLA KAZNENOG PRAVA

1. Načelo zakonitosti (nullum crimen, nulla poena sine lege) je condicio sine qua non (uvjet bez kojeg se ne može – svatko zna što ga čeka ako počini kazneno djelo; pravna sigurnost)
2. Gotovo svi sadržaji kaznenog zakonodavstva temelje se na pomnoj i argumentiranoj znanstvenoj uspostavi i raščlambi brojnih i još danas uglavnom u suštini nepromijenjenih institucija
3. Shvaćanje o kazni i kaznenom pravu kao instrumentima za uspostavljanje kaznenim djelom poremećenog moralnog poretka koji zbog toga moraju djelovati zastrašujuće i retributivno, da bi se primjenom pravedne odmazde postiglo prvenstveno ispaštanje počinitelja zločina
4. Jedina kaznenopravna sankcija može biti i jest samo kazna kao zlo kojim se mogu ostvariti ciljevi kaznenog prava; ona mora biti u srazmjeru s težinom počinjenog djela radi uspostave poremećene ravnoteže
5. Indereterminizam – čovjek koji je potpuno slobodan u svojem razumu i volji odlučio počiniti zlo
6. Kazneno djelo je centralni, najvažniji i najodlučniji dio svih kaznenopravnih sadržaja, a ne počinitelj
7. Kazneno pravo je sustavno sklopljena cjelina više-manje apstraktnih sadržaja kojima se uspostavlja formalni red koji počinje i završava primjenom kaznenog prava

NAČELO ZAKONITOSTI (načelo legaliteta)

- ☐ Pravna sigurnost građana koji, da bi uskladili svoje ponašanje sa zakonom, moraju znati što zakon propisuje; zbog toga se zakoni javno objavljuju u službenom glasilu i moraju pod jednakim uvjetima biti dostupni i predvidivi svim adresatima pravne norme
- ☐ Moraju biti jasni i nedvosmisleni
- ☐ Načelo zakonitosti je usko povezano i s garantivnom funkcijom jer ograničava primjenu državnog prava kažnjavanja (ius puniendi) samo na one situacije u kojima je konkretnom radnjom osobe (fizičke ili pravne) počinjeno djelo koje je zakonom opisano i kažnjivo kao kazneno djelo
- ☐ Non sub homine sed sub lege (Kelsen, načelo zakonitosti služi kao zapreka arbitrarnoj primjeni prava, zahtjev podvrgavanja zakonu, a ne čovjeku), to je važno zbog kontradikcije zaštite interesa i prava kršenjem prava (npr. oduzimanje slobode kaznom zatvora), a prema Lisztu je to Magna Charta zločina koja jamči samo zakonita ograničenja njegovih prava i sloboda
- ☐ Glavni zastupnici teorije društvenog ugovora idu u krajnost te u svojim zahtjevima potpuno isključuju pravo suda na tumačenje zakona, a zalažu se za apsolutno određene kazne zanemarujući pritom načelo individualizacije u propisivanju i primjeni kaznenopravnih sankcija
- ☐ Načelo zakonitosti prvi put normativno određeno 1776.g. u ustavima sjevernoameričkih država
- ☐ Feuerbach kao tvorac latinske maksime – nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege koja se danas koristi kao sinonim za načelo zakonitosti

USTAVNI I MEĐUNARODNOPRAVNI OKVIR NAČELA ZAKONITOSTI

Ustavni izvori:

☐ određenje u USRH i KZ: „Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje, prije nego je počinjeno, nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna (ili druga kaznenopravna sankcija – dodatak definiciji iz odredbe KZ) koja nije bila određena zakonom.“

Ostali dopustivi ili nedopustivi izvori:

☐ razlikovanje odredbi USRH i KZ je irelevantno – niti kazne niti druge kaznenopravne sankcije ne mogu se propisati međunarodnim ugovorom (zbog različitih kriminalnih politika država, stoga međunarodni ugovori samo obvezuju na inkriminiranje), niti podzakonskim propisom, već samo zakonom

☐ pojam zakona obuhvaća KZ i druge zakone kojima su propisana kaznena djela

☐ prekršaji i prekršajne sankcije mogu propisati jedinice lokalne i područne samouprave za povrede propisa donesenih unutar ustavne i zakonske ovlasti koja se ne može prenijeti na drugoga

☐ norme ratificiranih međunarodnih ugovora kao dio unutarnjeg pravnog poretka izravno su primjenjive pred RH sudovima (obično su dopuna bića kaznenih djela definiranih u unutarnjem zakonodavstvu)

MEHANIZMI ZAŠTITE NAČELA ZAKONITOSTI

☐ nadležnost Ustavnog suda RH u postupcima povodom ustavne tužbe ili zahtjeva za pokretanje ocjene suglasnosti zakona s Ustavom; govori da derogacija načela zakonitosti nije dopuštena čak ni u vrijeme rata ili drugog izvanrednog stanja koje ugrožava opstanak nacije

☐ posebna skrb za načelo zakonitosti u kaznenom postupku ogleda se i u ovlasti Glavnog državnog odvjetnika RH da podigne zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv pravomoćne sudske odluke ako smatra da je njome povrijeđen kazneni zakon; riječ je o izvanrednom pravnom lijeku o kojem odlučuje Vrhovni sud RH

MEĐUNARODNOPRAVNI ASPEKT

☐ obveza poštivanja načela zakonitosti propisana je i u temeljnim međunarodnopravnim dokumentima o pravima čovjeka – Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe

☐ ratio legis načela zakonitosti prema EKLJP je zaštita od samovoljnog i arbitrarnog suđenja i kažnjavanja, posebice za postupke koji pri počinjenju nisu bili kaznena djela; zabranjeno je izricanje kazne strože od one u trenutku počinjenja propisane; neovisno o domaćem KZ, kažnjiva su ponašanja koja su u trenutku počinjenja bila kaznena djela prema općim načelima prava priznatim od civiliziranih naroda

ZABRANA RETROAKTIVNOSTI

☐ ESLJP više puta potvrđuje da je načelo zakonitosti esencijalni sastojak vladavine prava koji zabranjuje retroaktivno primjenu KP-a na štetu optuženika

☐ zabrana retroaktivnosti odnosi se na određena prava iz EKLJP koja su nederogabilna

☐ zabrana retroaktivnosti proteže se na odredbe KPP i IKP s teškim učinkom na štetu pojedinca jer su ekvivalent kaznenom pravu ili kazni

NAČELO ZAKONITOSTI I TUMAČENJE KAZNENOG ZAKONA

☐ tumačenje kaznenog zakona može se opisati kao utvrđivanje sadržaja i smisla zakonske odredbe; potreba za tumačenjem proizlazi iz činjenice da se tekst zakona i pojedinih njegovih odredbi može shvatiti na različite načine zbog nesavršenosti jezika, upotrebe neodgovarajućih izraza ili izraza s više značenja, itd.

☐ generalizirajuća apstrakcija u zakonodavstvu je u funkciji izbjegavanja kazuistike (razumljivo jer se navođenjem velikog broja obilježja bića konkretnog djela zakonski

tekst nepotrebno opterećuje, a time se ne umanjuje nego se povećava pravna nesigurnost)

☐ tumačenje se uvijek mora kretati u granicama načela zakonitosti jer se u suprotnom može raditi o zadiranju u to načelo (nedopuštenom) analogijom

☐ prema opsegu, tumačenje može biti restriktivno (usko) i ekstenzivno (široko):

1. restriktivno (usko) – polazi se od načela da norme kaznenog prava valja tumačiti uže nego u svakodnevnom govoru (poenalia sunt restringenda)
2. ekstenzivno (široko) – inzistira na tome da se određenim zakonskim pojmovima da šire značenje nego što ti pojmovi imaju u svakodnevnom govoru; dopušteno je, ali je potrebno voditi računa da ono ne smije prijeći u zabranjenu analogiju

SUBJEKTI TUMAČENJA:

1. vjerodostojno (autentično) tumačenje: tumačenje zakona od njegova donositelja, tj. zakonodavca; cilj takva tumačenja je utvrditi autentičnu volju zakonodavca kod donošenja određenih propisa kako bi se taj propis mogao primijeniti na pravilan način
2. sudsko tumačenje: u praksi najčešće jer sudovi svakodnevno primjenjuju veliki broj propisa; posebna je odgovornost VSRH koji je zadužen za ujednačavanje sudske prakse. Sud mora primijeniti ispravno tumačenje, a ne ono koje je povoljnije za počinitelja i to samo zbog toga što ima određenih dvojbi u pogledu primjene prava (nema in dubio mitius!)
- dvojbe u vezi s pravnim pitanjem valja jasno razgraničiti od dvojbe u pogledu činjenica jer je kod potonjih sud ovlašten postupiti prema procesnom načelu in dubio pro reo
3. doktrinarno tumačenje: utvrđivanje sadržaja i smisla zakona od pravnih znanstvenika, profesora prava preko znanstvenih radova, publikacija, itd.; znatno utječe na sudsku praksu

METODE (NAČINI) TUMAČENJA:

1. gramatičko tumačenje: riječ je o utvrđivanju sadržaja norme na osnovi značenja riječi koje se u toj normi koriste; pritom se polazi od uobičajena značenja riječi u svakodnevnom govoru
2. logičko tumačenje: polazi od primjene pravila logike;
 - a. argumentum a fortiori – ono što vrijedi za jedan slučaj, vrijedi još više za drugi
 - b. argumentum a maiore ad minus - od većeg na manje (npr. ako je dopušteno oslobođenje od kazne, dopušteno je i neograničeno ublažavanje)
 - c. argumentum a simile – zbog sličnosti
 - d. argumentum a contratio – zbog suprotnosti (npr. ako je kažnjivo neovlašteno nejavno snimanje drugoga, nije kažnjivo javno snimanje drugoga)
3. povijesno tumačenje: utvrđuje sadržaj određene norme utvrđivanja njezine geneze, odnosno sadržaja u procesu izrade i usvajanja zakonskog teksta u kojem je sadržana
4. sustavno tumačenje: mora polaziti od jedinstva, odnosno cjeline kaznenog prava kao zaokruženog sustava komplementarnosti općeg i posebnog dijela
5. usporedno (komparativno) tumačenje: riječ je o utvrđivanju sadržaja norme na temelju usporedbe s odgovarajućim normama stranog zakonodavstva; najčešće se radi usporedba s osnovom, odnosno s pravnim zakonodavstvom koje je poslužilo kao uzor zakonodavcu; u obzir dolazi i komparacija
6. teleološko tumačenje: ili tumačenje po svrhovitosti, svodi se na utvrđivanje svrhe zakona, u literaturi se naziva i „krunskom metodom tumačenja kaznenog zakona“

SADRŽAJ NAČELA ZAKONITOSTI

1. nullum crimen sine lege certa2. nullum crimen sine lege stricta3. nullum crimen sine lege scripta4. nullum crimen sine lege praevia

ZAHTJEV ZA ZAKON BUDE ODREĐEN (NULLUM CRIMEN SINE LEGE CERTA)

- prema tom zahtjevu, elementi kaznenopravne norme moraju biti određeni i jasni svima na koje se odnose; taj zahtjev proizlazi iz načela ustavne trodiobe vlasti, prema kojoj sudovi nemaju funkciju stvaranja, nego isključivo primjene prava na konkretan slučaj
- kaučuk odredbe – nejasni i preširoki zakonski opisi; treba ih izbjegavati
- u kaznenom pravu općenito vrijedi pravilo da zakonski opis prolazi test određenosti ako se jedinstvenom primjenom općeg i posebnog dijela kaznenog zakona mogu utvrditi sva njegova relevantna obilježja
- zakon se neće smatrati neodređenim ako se iz blanketnog propisa adresati pravne norme mogu upoznati sa sadržajem norme i sukladno tome prilagoditi svoje ponašanje

Međunarodnopravni kontekst

- ☐ 274 konvencija sadrži kaznenopravne elemente
- ☐ međunarodnopravni katalozi inkriminacija nisu određeni precizno kao nacionalni
- ☐ međunarodnopravni izvori rijetko sadrže opći dio koji definira načelo zakonitosti i ostale opće institute
- ☐ analiza izvora MP-a upućuje na to da oni ne udovoljavaju zahtjevu za određenošću

Određenost kaznenopravnih sankcija

- ☐ zahtjev određenosti odnosi se i na kaznenopravne sankcije
- ☐ povijesno varira od potpune neodređenosti (npr. srednjovjekovne poena extraordinariae (izvanredni kazne) koje je sud mogao izreći i kad nisu bile propisane, ali samo za crimina extraordinaria (teški oblici KD) preko apsolutne određenosti (npr. apsolutno propisane kazne bez mogućnosti individualizacije; manjkavosti apsolutno određene smrtne kazne su glavni argument abolicionizma- pokret za njeno ukidanje), pa do relativne neodređenosti

Ustavnopravni kontekst, tj. pravo na pravnu utvrđenost

- ☐ USUD zahtjeva pravo na pravnu utvrđenost kaznenog djela, tj. utvrđenje svih obilježja kaznenih bića koja su određena kaznenom normom; razlikuje se od određenosti ; npr. krivo podvođenje predsjednika političke stranke pod svojstvo počinitelja kao obilježje KD mita osuđujući ga za radnje u tom svojstvu koje nisu bile vezane uz KD)
- ☐ obveza osiguravanja pravne određenosti je na zakonodavcu, a obveza osiguravanja pravne utvrđenosti je na sudu
- ☐ pravo na pravnu utvrđenost vezano je uz ustavno načelo zakonitosti i ustavnu presumpciju nedužnosti („svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja“)

ZABRANA ANALOGIJE (NULLUM CRIMEN SINE LEGE STRICTA)

- zahtjev da zakoni koji propisuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije moraju biti striktni, odnosno strogi i da se kao takvi moraju primjenjivati
- zabranom analogije sprječava se stvaranje novih kaznenih djela zbog sličnosti s drugim kaznenim djelima, ali i stvaranje novih kvalificiranih oblika kaznenih djela zbog sličnosti s kvalificiranim oblicima nekih drugih kaznenih djela
- zabrana analogije opravdava se potrebom zaštite ljudskih prava od represivnog aparata države koji raspolaže legitimnim monopolom prisile
- „države neprava“; jedinstvo vlasti, nema trodiobe vlasti
- Treba razlikovati pravnu od zakonske analogije:

- ☐ Pravna analogija (analogia iuris) – uvijek je zabranjena u kaznenom pravu jer se sastoji od stvaranja novih kaznenih djela i pripadajućih kaznenopravnih sankcija pozivanjem na neka viša pravna načela
- ☐ Zakonska analogija – u praksi potencijalno češća, sastoji se u tome da se određena zakonska odredba primjenjuje na situacije za koje nije predviđena, a na temelju sličnosti sa situacijom za koju je ta odredba predviđena; moguća je i kod pojedinih kaznenih djela i kod instituta općeg dijela kaznenog zakona
- ☐ zakonska analogija iznimno je dopuštena zbog nekih pravnih praznina:
 - ☐ primjer su generalne klauzule kad zakonodavac ne može anticipirati sve moguće oblike počinjenja KD (u običajne generalne klauzule su „na drugi način“ i sl.) ☐ to je nomotehnička metoda kojom se izbjegava neprimjerena kazuistika
 - ☐ poseban oblik generalne klauzule sadržan je kod posebnih obveza pri uvjetnoj osudi (taksativno navede obveze i dodatna generalna klauzula ili npr. KD pripremanja KD protiv RH kada „pripremanje“ nije definirano) – ne krši zahtjev lex certa jer je primjena ograničena
 - ☐ analogija u korist počinitelja (analogia in bonam partem) u institutu općeg dijela ako je pravna praznina nastala bez namjere zakonodavca (npr. uračunavanje prekršajne kazne u kaznu za KD prošireno i na uračunavanje mjere oduzimanja

vozačke dozvole zbog prekršaja u mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom izrečenu za KD – i prije nego je to zakonom izrijekom bilo propisano)

- ☐ analogija je dopuštena u kaznenom procesnom pravu ako se zdravorazumski tumači svrha postojeće norme i svrha primjene analogije pa se ne traži istovjetnost svih karakteristika slučajeva koji se razmatraju, već se uzimaju u obzir one koje su relevantne, a zanemaruju one koje su irelevantne

ZAHTJEV DA ZAKON MORA BITI PISAN (NULLUM CRIMEN SINE LEGE SCRIPTA)

- ☐ riječ je o jednoj od modernih tekovina u razvitku kaznenog prava s obzirom na to da je tijekom povijesti važan izvor kaznenog prava bilo običajno pravo koje je uglavnom bilo nepisano; u anglosaksonskom pravu (common law) i danas većina instituta kaznenog prava potječe iz običajnog prava ☐ postojali su prijepori oko dugotrajne prakse (longa consuetudo) i pravne svijesti (opinio iuris) kao elemenata običaja koji bi vodili pravnoj nesigurnosti ☐ za razliku od unutarnjeg nacionalnog prava, običajno pravo je temelj međunarodnog kaznenog prava ☐ - načelo zakonitosti je dio međunarodnog običajnog prava kako bi se spriječilo da se samo neke države pridržavaju konvencija i da se okrivljenik ne bi teretio za ono što tempore criminis nije predstavljao mjerodavno pravo (upućene su kritike podvođenju određenih oblika odgovornosti (npr. zajednički zločinački pothvat) za kazneno djelo iz nadležnosti MKSJ-a pod međunarodno običajno pravo)

ZABRANA POVRATNA DJELOVANJA ZAKONA (ZABRANA RETROAKTIVNOSTI); NULLUM CRIMEN SINE LEGE PRAEVIA

3 shvaćanja o dopuštenosti povratna djelovanja kaznenog zakona:

1. Retroaktivnost je uvijek dopuštena i novi zakon se bez iznimke mora primijeniti i ona one situacije koje su prethodile njegovu stupanju na snagu ☐ Argument u korist je taj što je novi zakon uvijek poboljšanje u odnosu na prethodni; svrha kažnjavanja tj. imperativima apsolutne pravednosti kažnjavanja počinitelja kaznenih djela
 - ☐ Naglasak na retribuciji kao pravednoj odmazdi zbog počinjenog djela mora se realizirati bez obzira na protek vremena od počinjenja kaznenog djela
 - ☐ najbolji pokazatelj su shvaćanja Cicerona koji, za ponašanja koja tempore criminis nisu bila KD, tvrdi da su kažnjiva po sebi ili mala in se
2. Retroaktivnost ni pod kojim uvjetima nije dopuštena, što znači da se novi zakon primjenjuje samo na one situacije koje su se dogodile nakon njegova stupanja na snagu
 - ☐ Favorizira načelo apsolutne pravne sigurnosti kao zapreku svakoj arbitrarnosti u propisivanju i primjeni prava

☐ Onemogućava retroaktivnu primjenu kaznenog zakonodavstva i u onim slučajevima kada je to za okrivljenika povoljnije – dovodi se u pitanje načelo ograničenja kaznenopravne prisile; iz toga slijedi da je opravdano primijeniti novi zakon ako je on blaži za počinitelja kaznenog djela

3. Eklektički pristup koji načelno zabranjuje povratno djelovanje kaznenog zakona, ali ga iznimno dopušta ako je on blaži za počinitelja

☐ Zabrana retroaktivnosti u našem zakonodavstvu nije apsolutna već relativna

☐ Utvrđivanje blažeg zakona obveza je suda koja ne ovisi o tome je li okrivljenik to isticao tijekom postupka

☐ Odredbe o primjeni blažeg zakona ne odnose se na presude koje su postale pravomoćne - ta obveza suda prestaje danom pravomoćnosti jer je riječ o trenutku od kojeg presuda proizvodi pravne učinke i postaje izvršna

UTVRĐIVANJE BLAŽEG ZAKONA

- Blaži zakon se nikad ne utvrđuje in abstracto, već uvijek in concreto, polazeći od relevantne činjenice i pravne situacije

- Neke od najčešćih tipičnih situacija:

I. Kazneno djelo koje je okrivljeniku stavljeno na teret više nije kazneno djelo

☐ dolazi do dekriminalizacije (određeno ponašanje više nije propisano kao KD), ali je moguće kažnjavanje za neku lakšu kažnjivu radnju (npr. prekršaj) ☐ primjer dekriminalizacije je brisanje iz KZ-a posjedovanje tvari koje su proglašene drogom (to je obrazloženo potrebom rasterećenja pravosudnih tijela od postupanja u bagatelnim slučajevima u kojima su počinitelji ovisnici, ne pravi delinkventi i radi načela razmjernosti)

☐ od dekriminalizacije valja razlikovati depenalizaciju – određeno ponašanje prestaje biti kažnjivo i kao KD i kao prekršaj, tj. lakša kažnjiva radnja (npr. brisanje KD samovlasti iz KZ-a koje se sastojalo u samovlasnom pribavljanju od strane počinitelja nekog njegovog prava za kojeg smatra da mu pripada; uvijek se ostvaruje izvan-pravnim putem, npr. promjena brave na ulaznim vratima radi ostvarenje posjeda kuće koju iznajmljuje turistima)

☐ od dekriminalizacije i depenalizacije je drukčija situacija izmjene naziva ili sistematizacije (rasporeda) KD u strukturi posebnog dijela KZ-a (npr. čedomorstvo, ubojstvo na mah, usmrćenje na zahtjev pod usmrćenje; rodoskrnuće iz KD protiv spolne slobode i ćudoređa u KD protiv braka, obitelji i djece)

☐ ako KD propisano u starom zakonu više nije izričito propisano u novom zakonu može se tražiti pravni kontinuitet, ako je kazneni postupak započeo po starom zakonu (npr. KD gospodarskog kriminala iz KZ97 podvode se pod inkriminaciju iz KZ11) ☐ uvijek usporedba in concreto

- ako se staro KD može podvesti pod novo KD, kontinuitet postoji i utvrđuje se blaži zakon

- ako se staro KD ne može podvesti pod novo KD, kontinuitet ne postoji i presuda je oslobađajuća

☐ postoji obveza obrazlaganja utvrđenja nepostojanja pravnog kontinuiteta radi provjere da li ima bitne povrede odredbi KP-a (npr. utvrđeno je nepostojanje kontinuiteta KD sklapanja štetnog ugovora, iako se moglo podvesti pod zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju)

II. Izmjena odredaba općeg dijela kaznenog zakona

☐ novi zakon je blaži ako su odredbe općeg dijela u korist okrivljenika (npr. novi razlog isključenja protupravnosti je nekauzalni odustanak pri odredbi o dobrovoljnom odustanku koji sada omogućava fakultativno oslobođenje kazne, a i npr. razlozi isključenja krivnje će se smatrati blažim od obveznog oslobođenja od kazne, a to je tako samo ako je riječ o asteničkom afektu, tj. jakoj prepasti izazvanoj napadom kod nužne obrane)

III. Izmjena blanketnog propisa

☐ U kontekstu obveze primjene blažeg zakona sudovi u slučaju izmjene blanketnog propisa, odnosno norme koja upotpunjava biće kaznenog djela, moraju utvrditi je li takva izmjena u korist počinitelja ili nije

☐ Ako nije, tada se novi zakon neće smatrati blažim, no ako jest, tada ga sud mora uzeti u obzir s obzirom na to da je riječ o blažem zakonu; pod uvjetom da se može primijeniti na konkretan slučaj (načelo konkretnog utvrđivanja)

IV. Novi zakon propisuje blažu kaznu

☐ primjenjuje se novi zakon koji propisuje blažu vrstu i/ili mjeru kazne (npr. umjesto kazne zatvora propisuje se novčana kazna za KD časti i ugleda u KZ97)

☐ primjenjuje se novi zakon koji propisuje niži posebni minimum ili posebni maksimum (npr. KZ11 propisuje 1 do 10g za KD silovanja, a KZ97 3 do 10)

☐ primjenjuje se novi zakon i ako propisuje kraće trajanje sigurnosne mjere

V. Izmjena neodređenih obilježja zakonskog opisa

☐ katkad neka obilježja zakonskih opisa KD nisu pobliže određena (npr. znatna imovinska korist, znatna šteta, opasno oruđe, stvari male vrijednosti, velika razaranja itd.) - VSRH u skladu s obvezom ujednačavanja prakse, pravnim shvaćanjima određuje te pojmove odnosno obilježja zakonskog opisa

☐ pravna shvaćanja viših sudova o neodređenim obilježjima zakonskog opisa (osim sjednica Kaznenog odjela VSRH za drugostupanjska vijeća i suce pojedince) nisu izvor prava pa se ne mogu smatrati ni blažim zakonom

☐ pravna hermeneutika, bez obzira na subjekt tumačenja, ne može stvoriti novo pravo jer bi se time dovela u pitanje volja zakonodavca

NAČELA (METODE) UTVRĐIVANJA BLAŽEG ZAKONA

☐ nakon što utvrdi koji je zakon blaži za počinitelja, sud će taj zakon primijeniti u cijelosti – primjenjuje se ili zakon koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja kaznenog djela (tempore criminis) ili kasniji zakon ako je on blaži za počinitelja; načelo alternativiteta (ili-ili) koji je u funkciji prave sigurnosti jer se odstupanjem od tog načela i diskrecijskim kombiniranjem dvaju ili više zakona stvara pravna nesigurnost

☐ iznimka od načela alternativiteta je situacija kad novi zakon snizi posebni minimum, a istodobno povisi posebni maksimum kazne – u tom slučaju se odstupa od toga načela i formira se novi kazneni okvir kombinacijom starog i novog zakona (uzima se u obzir novi i za okrivljenika povoljniji minimum kazne s tim da kazna ne smije prijeći maksimum koji je povoljniji za okrivljenika)

☐ obveza konkretnog utvrđivanja zakona - nije dovoljno tek generalno ocijeniti koji je zakon odnosno norma blaži, već je potrebno uzeti u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, podvesti ih pod norme konkurirajućih zakona i na toj osnovi ocijeniti koji je zakon in concreto blaži za počinitelja

☐ kod utvrđivanja blažeg zakona potrebno je razlikovati pojmove vremena počinjenja kaznenog djela, vremena važenja kaznenog zakona i vremenskog važenja kaznenog zakona:

a. vrijeme počinjenja kaznenog djela – KD je počinjeno u vrijeme kad je počinitelj poduzeo radnju ili bio dužan poduzeti radnju, bez obzira kada je nastupila posljedica iz zakonske odredbe KD; važnost utvrđivanja vremena počinjenja kaznenog djela ogleda se u tome što o tome ovisi koji se zakon u konkretnom slučaju ima primijeniti

b. vrijeme važenja kaznenog zakona – od stupanja na snagu pa do prestanka važenja, a uvjet za stupanje na snagu je njegovo objavljivanje u službenom listu (Narodnim novinama); stupa na snagu osmi dan od objave u NN, osim ako je zakonom drukčije određeno i mora biti dovoljno da se svi adresati na vrijeme upoznaju s normama; vacatio legis (razdoblje od objave do stupanja na snagu)

☐ kod utvrđivanja blažeg zakona potrebno je uzeti u obzir i tzv. međuzakone (interimni zakoni), tj. zakone koji su bili na snazi između zakona važećeg u vrijeme počinjenja kaznenog djela i zakona koji je na snazi u vrijeme vođenja kaznenog postupka; pod pojmom zakona se ima smatrati ne samo cjelovit zakonski tekst, nego i svaka zakonska dopuna i izmjena

☐ izostanak obrazloženja glede primjene pravila blažeg zakona ne ulazi u elemente bitne povrede odredaba kaznenog postupka

VREMENSKI ZAKONI

☐ još se zovu i temporalni zakoni

☐ na njih se ne primjenjuju pravila o obveznoj primjeni blažeg zakona – da se spriječi nekažnjivost počinitelja kaznenih djela s obzirom na prestanak važenja zakona; time bi došla u pitanje većina kaznenih postupaka koji su pokrenuti, a nisu mogli biti dovršeni na vrijeme s obzirom na to da je zakon bio na snazi tek određeno vrijeme

☐ zakonodavac je propisao da će se „zakon koji je na snazi samo za određeno vrijeme primijeniti na kaznena djela počinjena u tom vremenu i nakon njegova prestanka važenja ako zakonom nije drukčije propisano“

☐ prestankom važenja temporalnih zakona, za razliku od netemporalnih, ne nastupa nikakav blaži pravni režim

PITANJE 3. NAČELA

PROSTORNO VAŽENJE KAZNENOG ZAKONODAVSTVA

O POJMU I GRANICAMA KAZNE NE VLASTI DRŽAVE

☐ državno pravo kažnjavanja se realizira primjenom kaznenog zakonodavstva u prostoru od strane nacionalnih sudova

☐ kaznena vlast države, još se naziva i represivnom vlasti države, proizlazi iz njezina suvereniteta, ali se ne zadržava na državnim granicama, već se, pod određenim uvjetima, primjenjuje i na kaznena djela počinjena u drugim državama ili pak prostorima nad kojima nijedna država nema kaznenu vlast (npr. otvoreno more); riječ je o kaznenim djelima s elementima inozemnosti:

- a. zbog zaštite vlastitih državljana od KD koja su prema njima počinjena u inozemstvu
- b. zbog potrebe zaštite određenih ustavnih vrijednosti ugroženih KD počinjenim vanka
- c. zbog obveze vođenja kaznenih postupka protiv vlastitih državljana za KD koja su počinila u inozemstvu jer postoji ustavna zabrana izručenja drugim državama (aut dedere aut iudicare – ili izruči ili kazni)
- d. zbog osiguranja nekažnjivosti za najteža KD počinjena u inozemstvu

☐ Svi navedeni razlozi se nazivaju i legitimirajućom točkom vezivanja nacionalnog kaznenog zakonodavstva uz počinjeno kazneno djelo

☐ tijekom vremena su ta 4 razloga formulirana u načela primjene kaznenom zakonodavstva u prostoru:

- a) teritorijalno načelo
- b) načelo zastave broda i registracije zrakoplova
- c) načelo aktivnog personaliteta
- d) načelo pasivnog personaliteta
- e) zaštitno načelo
- f) univerzalno načelo

☐ uz iznimke teritorijalnog načela, načela zastave broda i registracije zrakoplova, ostala navedena načela reguliraju primjenu hrvatskog kaznenog zakonodavstva na kaznena djela s elementima inozemnosti

☐ države su slobodne u definiranju uvjeta primjene svoje kaznene vlasti jer ne postoji opći sustav normi međunarodnog prava po tom pitanju, ali ipak većina suvremenih međunarodnih konvencija sadrži tzv. jurisdikcijsku klauzulu, tj. odredbu o obvezi država stranaka da kaznenu vlast nad kaznenim djelima iz konvencijskog kataloga zasnuju na nekom načelu primjene kaznenog zakonodavstva u prostoru

iz pojedinih općih načela ili posebnih odredaba nekih međunarodnih ugovora mogu se izvesti smjernice za ograničenje kaznene vlasti države; u cilju je zaštite načela zabrane zlouporabe prava

☐ iz nekih odredaba međunarodnih ugovora može se zaključiti da mjesto počinjenja kaznenog djela (teritorijalno načelo) kao legitimirajuća točka vezivanja ima prednost u odnosu na druga načela

☐ sudbenosti (jurisdikcija) je procesni pojam koji se odnosi na pravo (i obvezu) nacionalnih sudova da sude počiniteljima kaznenih djela bez obzira na to gdje su ta kaznena djela počinjena i tko ih je počinio, ako se na njih može primijeniti jedno od načela primjene kaznenog zakonodavstva u prostoru

☐ u načelu, kada postoji kaznena vlast, postojat će i sudbenost, a iznimka od toga su osobe koje uživaju imunitet prema unutarnjem ili međunarodnom pravu; to su visoki državni dužnosnici, te za vrijeme dok vrše funkciju protiv njih ne može biti pokrenut ili vođen kazneni postupak – bit imuniteta nije u zaštiti osobe, već u zaštiti funkcije koju ona vrši

☐ visoke državne dužnosnike imunitet ne štiti od kaznenog progona za najteža kaznena djela (međunarodni zločini)

☐ postoje i obrnute situacije u kojima država ima sudbenost, ali njezini sudovi ne primjenjuju domaće pravo, odnosno pravo zemlje suda (lex fori), već strano pravo, pa u tim situacijama država nema kaznenu vlast – to propisuje ZOMPO (Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći) prema kojem se za kazneno djelo počinjeno u inozemstvu sudi kao da je počinjeno u RH, ali se strano pravo primjenjuje kad je blaže za okrivljenika

PRIMJENA HRVATSKOG KAZNENOG ZAKONODAVSTVA NA KAZNENA DJELA POČINJENA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE, NJEZINU ZRAKOPLOVU I BRODU

TERITORIJALNO NAČELO

☐ kaznena vlast države primjenjuje se na sva kaznena djela koja su počinjena na njezinom teritoriju, bez obzira na to je li počinitelj hrvatski državljanin, stranac ili osoba bez državljanstva (apatrid)

☐ kao izraz suvereniteta, nezavisnosti i jednakosti država, teritorijalno načelo opravdava se i potrebama generalne prevencije u kojoj je sadržan zahtjev da se negativni učinci kaznenog djela (sankcija) moraju osjetiti upravo tamo gdje je pravni red bio poremećen kaznenim djelom

☐ KZ ne definira što se smatra teritorijem RH, pa je u tom smislu riječ o blanketnoj odredbi koja upućuje na Ustav („suverenitet RH prostire se nad njezinim kopnenim područjem, rijekama, jezerima, prokopima, unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnim morem te zračnim prostorom iznad tih područja“)

☐ Za teritorijalno načelo potrebno je utvrditi mjesto počinjenja kaznenog djela (čl.9.)

☐ Teorija ubikviteta – ima značajne implikacije na primjenu kaznenog zakonodavstva u prostoru, i to posebno na teritorijalno načelo jer dopušta njegovu primjenu i u onim situacijama u kojima je radnja počinjena na području odnosno države ili je na njezinu području nastupila (ili je u slučaju kažnjivog pokušaja trebala nastupiti) posljedica iz zakonskog opisa kaznenog djela; riječ je o distancijским kaznenim djelima kod kojih radnja počinjenja može biti ostvarena na području jedne države (ili na području na kojem nijedna država nema kaznenu vlast, npr. otvoreno more), a posljedica može nastupiti na području druge države

☐ Tako će, prema načelu teritorijalnosti, za ubojstvo postojati kaznena vlast države u kojoj je počinitelj pucao u žrtvu, ali i one države u koju je žrtva dovedena na neuspješno liječenje

☐ Transitna kaznena djela – djela koja su počinjena na svakom mjestu u kojem je ostvaren barem dio radnje počinjenja kaznenog djela (primjer je kazneno djelo trgovanje ljudima)

NAČELO ZASTUPNIČKE SUDBENOSTI

☐ Iznimka od teritorijalnog načela

- ☐ Riječ je o situacijama u kojima kazneno djelo počini stranac na području RH; kod zastupničke sudbenosti je riječ o tome da država mjesta počinjenja kazneno g djela zadržava kaznenu vlast i sudbenost, ali se kazneni progon faktično ustupa državi (ako se država tome ne protivi) državljanstva počinitelja kaznenog djela u kojoj on ima prebivalište
- ☐ Hrvatsko pravo dopušta po toj osnovi ustup kaznenog progona i za teža kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora do 10 godina
- ☐ Uvjet za ustupanje kaznenog progona jest taj da se država kojoj se progon ustupa ne protivi te dodani uvjet je neprotivljenje oštećenika, državljanina RH; iznimno, ustup će biti moguć i bez tog uvjeta ako je dano osiguranje za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva oštećenika, nadalje, suglasnost oštećenika nije potrebna ako on NIJE državljanin RH

NAČELO ZASTAVE BRODA I REGISTRACIJE ZRAKOPLOVA

- ☐ Hrvatsko kazneno zakonodavstvo primjenjuje se na svakoga tko počini kazneno djelo na domaćem brodu ili u zrakoplovu, bez obzira na to gdje se brod ili zrakoplov nalazi u vrijeme počinjenja kaznenog djela (čl. 11.)
- ☐ Ratio legis primjene hrvatskog kaznenog zakonodavstva na kaznena djela počinjena na domaćem brodu i/ili u zrakoplovu prvenstveno je u izbjegavanju nekažnjivosti kaznenih djela počinjenih u vrijeme kada se brod ili zrakoplov nalazio na području nad kojim nijedna država nema kaznenu vlast (npr. otvoreno more ili zračni prostor iznad otvorenog mora)
- ☐ Primjena univerzalnog načela došla bi u obzir ako je riječ o teškim kaznenim djelima koja vrijeđaju savjest čovječanstva, dok bi u svim ostalim slučajevima počinitelji ostali nekažnjeni
- ☐ Pojam brod definiran je u Pomorskom zakoniku kao plovni objekt namijenjen za plovidbu morem čija je duljina veća od 12 metara, a bruto tonaža veća od 15 ili je pak ovlašten prevoziti više od 12 putnika; brod može biti putnički, teretni, tehnički plovni objekt, ribarski, javni ili znanstvenoistraživački
- ☐ Hrvatski ratni brod plovni je objekt, uključujući podmornicu, koji je pod zapovjedništvom pripadnika Oružanih snaga RH, a čija je posada vojna, odnosno podvrgnuta vojnoj disciplini i koji je dužan isticati vanjske znakove raspoznavanja ratnih brodova hrvatske državne pripadnosti kad god je potrebno da svoje svojstvo učini poznatim
- ☐ Državna pripadnost broda iz koje slijedi pravo i dužnost viti zastavu RH dokazuje se upisnim listom
- ☐ Kazneno zakonodavstvo RH primjenjuje se bezuvjetno i bez obzira na to gdje se brod ili zrakoplov nalazili u vrijeme počinjenja kaznenog djela – može biti konkurirajuće drugim načelima primjene zakonodavstva u prostoru, i to osobito ako je kazneno djelo počinjeno u zračnom prostoru u kojem neka država ima kaznenu vlas

POSEBNOSTI GLEDE POKRETANJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA POČINJENA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE, NJEZINU BRODU ILI U NJEZINU ZRAKOPLOVU

- ☐ Kazneni postupak za kazneno djelo na području RH za koje je počinitelj već pravomoćno osuđen u inozemstvu pokrenut će se po odobrenju glavnog državnog odvjetnika - kaznenopravna zaštita u RH se ne osigurava ako je ona već u dovoljnoj mjeri osigurana pravomoćnom presudom stranog suda
- ☐ Ponovno suđenje u RH ne bi bilo u suprotnosti sa „ne bis in idem“ načelom koje je sadržano i u Ustavu, jer se ta odredba odnosi na zabranu dvostrukog suđenja u RH, ali ne i na slučaj kada je netko najprije osuđen u inozemstvu, a onda u RH
- ☐ Teritorijalno načelo ne isključuje primjenu ne bis in idem u užem smislu (nacionalni ne bis in idem), nego isključuje samo primjenu načela ne bis in idem u širem smislu (transnacionalni ne bis in idem)

Iznimka:

- ☐ Situacije u kojima je kazneno djelo počinjeno osim na području RH, i na području države ugovornice Konvencije o provedbi Sporazuma iz Schengena ako je u njoj za to djelo kazneni postupak pravomoćno dovršen – „protiv osobe protiv koje je sudski postupak pravomoćno okončan u jednoj ugovornoj stranci ne može voditi

postupak u drugoj ugovornoj stranci za ista djela pod uvjetom da je, ako je izrečena kazna i izvršena, trenutačno u postupku izvršenja ili se više, prema zakonima ugovorne stranke koja ju je izrekla, ne može izvršiti“

- ☐ Svaha stvaranja jedinstvenog tzv. schengenskog prostora je za slobodno kretanje ljudi, roba i usluga postupnim ukidanjem kontrola na zajedničkim europskim granicama
- ☐ RH još nije u schengenskom prostoru, no ta je odredba obvezuje
- ☐ Kod kaznenih djela na koja se može primijeniti teritorijalno načelo nije isključena mogućnost suđenja u odsutnosti, no samo ako postoje osobiti razlozi za to; takva suđenja bi trebalo ograničiti samo na iznimne situacije i za najteža kaznena djela (kao što je kod nas bio slučaj s ratnim zločinima)
- ☐ Ako je osoba osuđena u odsutnosti, a nastupila je mogućnost da joj se ponovno sudi u njezinoj prisutnosti, kazneni postupak će se obnoviti ako osuđenik ili njegov branitelj podnesu zahtjev u roku od godine dana od kada je osuđenik postao dostupan sudbenoj vlasti RH

PRIMJENA HRVATSKOG KAZNENOG ZAKONODAVSTVA NA KAZNENA DJELA POČINJENA IZVAN PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE

1.1. ZAŠTITNO NAČELO

☐ Zaštitnim ili realnim načelom osigurava se kaznenopravna zaštita nekim pravnim dobrima za čiju je nepovredivost država osobito zainteresirana; bit je zaštita posebnih interesa RH, a ne u tome tko je počinitelj, tako da se ono primjenjuje bez obzira na to je li počinjeno od hrvatskog državljanina, stranca ili apatrida (osobe bez državljanstva) riječ je u prvom redu o kaznenim djelima protiv države poput veleizdaje, špijunaže, terorizma, i slično

☐ Posebnu zaštitu uživaju i hrvatski novac, vrijednosni papiri i znakovi za vrijednost RH

☐ Zaštitno načelo se primjenjuje:

1. isključivo ako se kazneno djelo krivotvorenja novca počinjeno u inozemstvu odnosilo na hrvatski novac; ako je u inozemstvu krivotvoren strani novac, hrvatska kaznena vlast se primjenjuje samo ako je počinitelj hrvatski državljanin ili osoba s prebivalištem u RH (načelo aktivnog personaliteta)
2. ako je kazneno djelo počinjeno protiv hrvatskog državnog dužnosnika ili službenika u vezi s njegovom službom
3. kazneno djelo davanja lažnog iskaza
4. kaznena djela protiv biračkog prava iz glave 31.
5. Na određena kaznena djela protiv okoliša počinjena u zaštićenom ekološko- ribolovnom pojasu, epikontinentalnom pojasu ili ne otvorenom moru

☐ Ratio legis zaštitnog načela je u tome što se za neka kaznena djela počinjena u inozemstvu ne bi ni sudilo, stoga što je neko ponašanje, koje je inkriminirano hrvatskim zakonodavstvom, nije kazneno djelo prema zakonu te države u kojoj je kazneno djelo počinjeno ili zbog toga što ne postoji interes te države za kažnjavanjem počinitelja

☐ Riječ je o obligatorno primarnom načelu jer se postupak za kazneno djelo počinjeno u inozemstvu, pa i onda kada je pravomoćno dovršen u stranoj državi, pokreće i u RH 1.2. NAČELO AKTIVNOG PERSONALITETA (RIMSKO NAČELO)

☐ Kazneno zakonodavstvo u RH primjenjuje se prema hrvatskom državljaninu i osobi koja ima prebivalište u RH, koja izvan područja RH počinu kazneno djelo

☐ Još se zove i načelo nacionalnosti (nationality principle) kod kojeg se granice represivne vlasti države protežu i izvan državnih granica radi utjecaja na vlastite državljane da u inozemstvu postupaju u skladu sa zakonom

☐ Načelo aut dedere aut iudicare (ugrađeno u niz međunarodnih konvencija)

☐ Načelo aktivnog personaliteta u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu primjenjuje se samo ako nije riječ o kaznenom djelu na koje se primjenjuje zaštitno načelo ili univerzalno načelo u užem smislu

☐ Primjenjuje se:

☐ na hrvatske državljane koji sudjeluju u mirovnim operacijama ili drugim međunarodnim aktivnostima izvan područja RH i u takvim operacijama ili aktivnostima počinje kazneno djelo, osim ako međunarodnim ugovorom kojeg je RH stranka nije predviđeno drugačije

☐ prebivalište je mjesto i adresa u RH na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza povezanih sa životnim interesima, a boravište je mjesto i adresa u RH gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila

☐ ovo načelo će se primijeniti i ako počinitelj stekne hrvatsko državljanstvo i nakon počinjenja kaznenog djela

☐ UVJETI:

☐ Da je riječ o kaznenom djelu koje je kažnjivo i prema zakonu države u kojoj je počinjeno – zahtjev dvostruke kažnjivosti; smisao instituta dvostruke kažnjivosti je u prihvatanju stranog poretka

☐ Da bi bio ispunjen uvjet dvostruke kažnjivosti, kaznena djela ne moraju sasvim biti podudarna u svim svojim obilježjima, već mora biti riječ o preklapanju bitnih obilježja kaznenog djela (npr. neprava, odnosno o svojevrsnom horizontalnom identitetu tipa neprava, za razliku od vertikalnog tipa neprava koji je relevantan kod utvrđivanja blažeg zakona)

☐ Počinitelj se mora nalaziti na području RH, što znači da nije dopušteno suđenje u odsutnosti

☐ Supsidijarno načelo, što znači da se kazneni postupak zbog primjene kaznenog zakonodavstva RH prema tom načelu neće pokrenuti u 3 slučaja:

1. Ako je pravomoćnom presudom izrečena kazna izvršena ili je u postupku izvršenja ili više ne može biti izvršena prema zakonu države u kojoj je osoba osuđena

2. Ako je počinitelj u stranoj državi pravomoćnom presudom oslobođen ili mu je kazna prema zakonu države u kojoj je kazneno djelo počinio oproštena

3. Ako je nastupila zastara progona

4. Ni ako se kazneno djelo prema zakonu države u kojoj je počinjeno progoni po prijedlogu ili privatnoj tužbi, a takav prijedlog ili tužba nisu podneseni

1.3. NAČELO PASIVNOG PERSONALITETA

☐ Kazneno zakonodavstvo primjenjuje se prema strancu koji izvan područja RH prema državljaninu RH, osobi koja ima prebivalište u RH ili pravnoj osobi registriranoj u RH počinio kazneno djelo (ako nije riječ o kaznenim djelima na koje se primjenjuje zaštitno načelo ili univerzalno načelo u užem smislu)

☐ Opravdava se potrebom zaštite hrvatskih državljana i osoba koje imaju prebivalište u RH, odnosno pravnoj osobi registriranoj u RH u inozemstvu

☐ Nije dopušteno suđenje u odsutnosti

☐ Potrebno je utvrditi postoji li dvostruka kažnjivost (je li kazneno djelo kažnjivo i prema zakonu države u kojoj je počinjeno)

☐ U pogledu izricanja kazne, sud ne može izreći težu kaznu od one koja je propisana zakonom države u kojoj je kazneno djelo počinjeno

☐ Supsidijarno načelo, što znači da se kazneni postupak zbog primjene kaznenog zakonodavstva RH prema tom načelu neće pokrenuti u 4 slučaja:

1. Ako je pravomoćnom presudom izrečena kazna izvršena ili je u postupku izvršenja ili više ne može biti izvršena prema zakonu države u kojoj je osoba osuđena

2. Ako je počinitelj u stranoj državi pravomoćnom presudom oslobođen ili mu je kazna prema zakonu države u kojoj je kazneno djelo počinio oproštena

3. Ako je nastupila zastara progona

4. Ni ako se kazneno djelo prema zakonu države u kojoj je počinjeno progoni po prijedlogu ili privatnoj tužbi, a takav prijedlog ili tužba nisu podneseni

1.4. UNIVERZALNO NAČELO

☐ Ratio legis ovog načela jest u tome da su neka kaznena djela toliko teška da ozbiljno vrijeđaju savjest čovječanstva i impliciraju univerzalnu osudu svih civiliziranih država (*crimina iuris gentium*) da, „bilo koja država koja uhititi osumnjičenika ima pravo na kazneni progon i kažnjavanje takve osobe, i to bez obzira na nacionalnost počinitelja i žrtve te na mjesto počinjenja tog kaznenog djela“

☐ Osigurava se kazneni progon i kažnjavanje osoba koje su počinile kaznena djela na području koje je izvan kaznene vlasti bilo koje države i izvan jurisdikcije nacionalnog pravosuđa

☐ Odražava solidarnost među državama u osudi najtežih zločina s ciljem da se izbjegne nekažnjavanje (*impunity*) počinitelja najtežih kaznenih djela kojima se, bez obzira na mjesto počinjenja i na nacionalnost počinitelja i žrtve, povređuju temeljne vrijednosti međunarodne zajednice i suvremene civilizacije

☐ Počinitelji takvih djela su neprijatelji čitavog čovječanstva (*hostes humani generis*)

☐ Piratstvo, genocid, ropstvo, ratni zločini, zločini protiv mira...

☐ Ograničeno konvencijskim pravom i u praksi nacionalnih sudova; tako se i načelom

aut dedere aut judicare isključuje de facto primjena univerzalne jurisdikcije in

absentia s obzirom na to da se obveza progona nameće državi na čijem se području počinitelj zatekne

☐ 2 oblika: (ni u jednom nije dopušteno suđenje u odsutnosti)

1) UNIVERZALNO NAČELO U UŽEM SMISLU

☐ Kazneno zakonodavstvo RH primjenjuje se prema svakome tko izvan njezina područja počinio određena kaznena djela koja je RH obveza kažnjavati prema međunarodnom ugovoru i kada su ona počinjena izvan područja RH

☐ Genocid, zločin protiv čovječnosti, ratni zločin, terorizam, trgovanje ljudima, itd.

☐ Neće se pokrenuti ako je kazneni progon pokrenut pred MKS-om ili sudom druge države ili ako se može očekivati provođenje pravičnog postupka pred sudom države u kojoj je kazneno djelo počinjeno, sudom države čiji je počinitelj državljanin ili drugim sudom koji je nadležan za suđenje

2) UNIVERZALNO NAČELO U ŠIREM SMISLU

☐ Primjenjuje se prema strancu koji izvan područja RH počinio kazneno djelo za koje se prema hrvatskom zakonodavstvu može izreći kazna zatvora od 5 godina ili teža kazna

☐ Supsidijarno jer će ono biti primijenjeno (i to samo prema strancu) samo ako ne dolazi u obzir primjena nekog drugog načela za kazneno djelo počinjeno u inozemstvu (zaštitno načelo, načelo aktivnog personaliteta, načelo pasivnog personaliteta ili univerzalno načelo u užem smislu)

☐ Potrebno je utvrditi dvostruku kažnjivost, a kazneni progon može započeti samo ako nije došlo do izručenja koje je zakonom ili međunarodnim ugovorom dopušteno

☐ Sud ne može izreći težu kaznu od one koja je propisana zakonom države u kojoj je kazneno djelo počinjeno

☐ Postupak neće biti pokrenut:

1. Ako je pravomoćnom presudom izrečena kazna izvršena ili je u postupku izvršenja ili više ne može biti izvršena prema zakonu države u kojoj je osoba osuđena
2. Ako je počinitelj u stranoj državi pravomoćnom presudom oslobođen ili mu je kazna prema zakonu države u kojoj je kazneno djelo počinio oproštena
3. Ako je nastupila zastara progona
4. Ni ako se kazneno djelo prema zakonu države u kojoj je počinjeno progoni po prijedlogu ili privatnoj tužbi, a takav prijedlog ili tužba nisu podneseni

ISKLUČENJE I NEMOGUĆNOST PRIMJENE KAZNENOG ZAKONODAVSTVA

ISKLUČENJE PRIMJENE KAZNENOG ZAKONODAVSTVA S OBZIROM NA DOB POČINITELJA

☐ S obzirom na to da dijete zbog svoje tjelesne i psihičke nezrelosti nije u stanju samo skrbiti o svojim interesima, društvo svojim regulatornim mehanizmima, od kojih je jedno i kazneno pravo, mora postupati u cilju zaštite njegovih najboljih interesa

☐ Smatra se da dijete nije sposobno za krivnju i da bi kažnjavanje onog tko se ne može u punom smislu riječi smatrati subjektom kaznenog prava bilo istovjetno kažnjavanju neubrojivih počinitelja te da bi time kazna izgubila svoj smisao

☐ Zakonodavac različito tretira dijete kao žrtvu i dijete kao počinitelja kaznenog djela:

1. Dijete kao žrtva kaznenog djela je osoba koja nije navršila 18 godina života
2. Dijete kao počinitelj kaznenog djela je osoba koja je navršila 14 godina; sukladno tome, kazneno zakonodavstvo se primjenjuje ako je riječ o djetetu koje je navršilo 14 godina života

☐ Maloljetničko kazneno pravo; dob kaznene odgovornosti (age of criminal responsibility) u pozitivnom hrvatskom zakonodavstvu je navršenih 14 godina života; to je neoboriva presumpcija (presumptio iuris et de iure) – to znači da eventualni protudokaz kako je dijete u konkretnom slučaju bilo sposobno za krivnju nije dopušten

PITANJE 4. ZASTARA

ZASTARA

☐ Svrha:

- a) Protekom vremena gubi se interes javnosti za kažnjavanjem
- b) Gasi se državno pravo kažnjavanja (ius puniendi)
- c) Otežano je i dokazivanje zbog toga što svjedoci zaboravljaju određene i za postupak važne činjenice
- d) Kazna da bi bila učinkovita, mora uslijediti ubrzo nakon počinjenja kaznenog djela

☐ Učinkovitost sustava kaznenog prava mjeri se i brojem kaznenih predmeta za koje je nastupila zastara – veći postotak kaznenih predmeta za koje je nastupila zastara indicira disfunkcionalnost kaznenopravnog sustava (na hrvatskim sudovima je to prvenstveno zbog neaktivnosti suda (38%), nedolazak okrivljenika (24 %), promjena suca (12%), itd.)

☐ Važno je utvrditi razloge zastupanja zastare te poduzeti sve moguće mjere kako bi se taj postotak smanjio

ZASTARA KAZNENOG PROGONA

☐ Pojam kaznenog progona šiti je od pojma kaznenog postupka

☐ Kazneni progon je postupanje zakonom ovlaštenih tijela državne vlasti ili oštećenika povodom sumnje o počinjenju kaznenog djela; riječ je o prethodnom postupku u kojem se provode izvidi kaznenih djela, odnosno istraživanje

☐ Kazneni postupak – ako je riječ o kaznenom djelu za koje se prema zakonu mora provesti istraga, kazneni postupak započinje pravomoćnošću rješenja o provođenju istrage nadležnog državnog odvjetnika, u suprotnom, on započinje:

- a) Potvrđivanjem optužnice
- b) Određivanjem rasprave na temelju privatne tužbe
- c) Donošenjem presude o izdavanju kaznenog naloga

☐ To znači da se provodi niz radnji prije nego što je kazneni postupak formalno počeo

☐ Kazneni postupak teče paralelno s kaznenim progonom do odustajanja državnog odvjetnika ili drugog ovlaštenog tužitelja od progona ili do donošenja sudske odluke

POČETAK TIJEKA ZASTARE

☐ „zastara počinje teći danom kad je kazneno djelo počinjeno, a ako posljedica koja je obilježje kaznenog djela nastupi kasnije, zastara počinje teći od tog trenutka“ (čl.82.)

☐ Ako iz činjeničnog opisa ne proizlazi jasno kad je kazneno djelo počinjeno, odnosno koji dan, već se navodi samo mjesec kad je ono počinjeno – zastara počinje teći zadnjim danom toga razdoblja

☐ POKUŠAJ:

☐ Ako je kazneno djelo ostalo u pokušaju, zastara počinje teći s danom kad je ono pokušano, kad je počinitelj ostvario radnju

☐ računa se prema kazni za dovršeno djelo bez obzira na to je li riječ o dovršenom ili nedovršenom pokušaju

☐ PRODULJENO KAZNENO DJELO:

☐ Zastara kod produljenog kaznenog djela počinje teći kad počinitelj s namjerom izvrši posljednju radnju koja s prethodnima, s obzirom na prostornu i vremensku povezanost, čini jedinstvenu cjelinu u pravnom smislu

☐ Čl.52.

☐ TRAJNO KAZNENO DJELO:

☐ Zastara počinje teći prestankom protupravnog stanja stvorenog radnjom izvršenja

☐ KZ11 ne razlikuje relativnu (prekidana svakom radnjom nadležnog tijela koja je bila poduzeta u cilju vođenja kaznenog postupka nakon čega bi ponovo počela teći, npr. slanje poziva svjedoku, itd.) i apsolutnu (u svakom slučaju nastupa protekom dvostrukog vremena koje je zakonom propisano na zastaru)

☐ S obzirom na to da više nema relativne zastare, građani će znatno dulje biti pod prijetnjom kaznenog progona i primjene državnog prava kažnjavanja, što je u izvjesnom smislu u suprotnosti s načelom ograničenja kaznenopravne prisile

MIROVANJE ZASTARE

☐ Zastara kaznenog progona ne teče za vrijeme za koje se prema zakonu kazneni progon ne može poduzeti ili se ne može nastaviti – riječ je o mirovanju zastare

☐ Postoje razlozi zbog kojih zastara miruje:

- Moraju biti propisani zakonom, a sa zakonom su izjednačene i uredbe sa zakonskom snagom koje može donositi, za vrijeme trajanja ratnog stanja, Predsjednik Republike na temelju i u okviru ovlasti koje je dobio od Hrvatskog sabora

- ☐ Jedan od razloga za mirovanje jest imunitet zastupnika u Hrvatskom Saboru (zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskog Sabora)
- ☐ Za pojedina taksativno navedena kaznena djela počinjena na štetu djeteta zastara kaznenog progona počinje teći od punoljetnosti žrtve (npr. ropstvo, trgovanje ljudima, ubojstvo, kaznena djela spolnog iskorištavanja i zlostavljanja djeteta, itd.) – ratio legis takva zakonska rješenja bio je omogućiti kazneni progon teških kaznenih djela na štetu djece koji u većini slučajeva ne bi bio moguć zbog nastupa zastare
- ☐ VSRH navodi da su kao osnove mirovanja mjerodavne samo one okolnosti koje zakon kao takve predviđa, a one su uvijek pravne prirode, a ne faktične, i to na strani suda
- ☐ Nemogućnost da oštećenik podnese kaznenu prijavu ne predstavlja razlog za mirovanje zastare, kao ni bijeg odnosno nedostupnost osumnjičenika/okrivljenika tijelima kaznenog progona

NASTUPANJE ZASTARE

- ☐ Zastara kaznenog progona nastupa po proteku vremena propisanog čl. 81. KZ; u pravilo, za teža kaznena djela zastara nastupa kasnije
- ☐ Za kazneno djelo za koje se može izreći kazna u trajanju od 15 godina (npr. genocid), zastara kaznenog progona nastupa nakon 40 godina od dana kada je djelo počinjeno
- ☐ Za lakša kaznena djela za koja se može izreći novčana kazna (npr. uvreda) ili kazna zatvora do 1 godine, zastara kaznenog progona nastupa nakon 6 godina od dana kad je kazneno djelo počinjeno
- ☐ U teoriji kaznenog prava postoje prijepori u vezi s opravdanošću nastupanja zastare kaznenog progona u žalbenom postupku – najčešće se događa to da do zastare dolazi nakon što je donesena prvostupanjska presuda koja nije postala pravomoćna jer su okrivljenik i/ili državni odvjetnik (ili obojica) protiv nje podnijeli žalbu
- ☐ Napravljen kompromis: u tekst KZ-a ugrađeno je rješenje prema kojem se, ako je prije nastupanja zastare donesena prvostupanjska presuda, zastara kaznenog progona produljuje još za 2 godine; po uzoru na švicarski i njemački
- ☐ U kaznenom pravu vrijedi pravilo da sva kaznena djela zastarijevaju osim onih za koje je izričito normom isključeno nastupanje zastare (čl.81.), a to su djela:
 1. Genocida
 2. Zločina agresije
 3. Zločina protiv čovječnosti
 4. Ratnog zločina
 5. Terorizma
 6. Teškog ubojstva
 7. Ubojstvo osobe pod međunarodnom zaštitom
 8. Te druga djela
- ☐ Osim kada je riječ o najtežim međunarodnim zločinima u pogledu kojih postoji konsenzus međunarodne zajednice, zakonodavac je u načelu slobodan propisati i nezastarijevanje drugih osobito teških kaznenih djela; tako kod nas ne zastarijevaju kaznena djela ranog profiterstva i kaznena djela iz procesa pretvorbe i privatizacije (ona kaznena djela kojima je ostvarena nesrazmjerna imovinska korist podizanjem cijena robe koja je u nestašici, prodajom državne imovine znatno ispod njene vrijednosti ili na drugi način iskorištavanje ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države)

OSTALA PITANJA POVEZANA SA ZASTAROM KAZNENOG PROGONA

- ☐ Primjenjuju se zastarni rokovi novog zakona, i to bez obzira jesu li oni skraćeni ili produljeni u odnosu na zakon koji je bio na snazi tempore criminis
- ☐ Pravni učinak zastare kaznenog progona ovisi o stadiju kaznenog progona, odnosno o tome je li kazneni postupak pokrenut
- ☐ Državni odvjetnik nalogom obustavlja istragu ako je nastupila zastara kaznenog progona
- ☐ Okolnost da je nastupila zastara kaznenog progona nema utjecaja na postupanje povom nekih izvanrednih pravnih lijekova – zahtjev za obnovu kaznenog postupka može se podnijeti i bez obzira na zastaru
- ☐ Za novi postupak koji se vodi na temelju rješenja kojim je dopuštena obnova kaznenog postupka vrijede iste materijalnopravne odredbe kao i za prvi postupak, osim odredaba o zastari

ZASTARA IZVRŠENJA KAZNE I DRUGIH KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- ☐ Zastara izvršenja kazne počinje teći danom kada je presuda kojom je kazna izrečena postala pravomoćna
- ☐ Kad je riječ o kazni iz opozvane uvjetne osude, zastara počinje teći danom pravomoćnosti presude o opozivu (čl.84.)
- ☐ Presuda postaje pravomoćna kad se više ne može pobijati žalbom ili kad žalba nije dopuštena
- ☐ Nedopuštena žalba je ona koju:
 - a) Izjavila neovlaštena osoba
 - b) Osoba koja se odrekla prava na žalbu
 - c) Osoba koja je odustala o već izjavljene žalbe
- ☐ U slučaju da žalba nije podnesena, prvostupanjska presuda postaje pravomoćna poslije isteka roka za podnošenje žalbe; ako je žalba bila podnesena, nastupanje pravomoćnosti ovisi o odluci drugostupanjskog suda povodom žalbe
- ☐ Ako je žalbeni sud odbio žalbu kao neosnovanu i potvrdio prvostupanjsku presudu ili ako je prvostupanjsku presudu preinačio, pravomoćnost će nastupiti danom donošenja odluke drugostupanjskog suda
- ☐ Duljina zastarnog roka ovisi o visini izrečene kazne; tako za najtežu izrečenu kaznu, a to je kazna dugotrajnog zatvora, zastara izvršenja kazne nastupa poslije proteka roka od 40 godina od izrečene kazne ☐
Zastara izvršenja ne teče za vrijeme za koje se prema zakonu izvršenje kazne ne može započeti ili nastaviti – riječ je o mirovanju zastare izvršenja kazne
- ☐ Za vrijeme izvršenja kazne zatvora i dalje teče apsolutna zastara izvršenja tako da se kazna u cijelosti mora izvršiti unutar roka apsolutne zastare, a nastupi li zastara za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, daljnje se izdržavanje obustavlja – VSRH
- ☐ Zastara izvršenja ne teče za vrijeme izdržavanja kazne (čl.84.)
- ☐ Zastara izvršenja sigurnosnih mjera nastupa kad od pravomoćnosti presude kojom su te mjere izrečene protekne dvostruko vrijeme od vremena na koje su mjere izrečene (čl. 85.)

- Sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja, obveznog liječenja o ovisnosti i obveznog psihosocijalnog tretmana ne mogu se izvršiti kad nastupi zastara izvršenja kazne uz koju su izrečene, odnosno kad protekne vrijeme provjeravanja iz uvjetne osude
- Oduzimanje predmeta kao posebna kaznenopravna mjera zastarijeva po proteku 5 godina od pravomoćnosti presude kojom je izrečena; izvršenje odluke o oduzimanju imovinske koristi ne zastarijeva, a to je opravdano time da nitko ne može zadržati imovinsku korist stečenu kaznenim djelom i da se zločin ne isplati
- Ne zastarijeva ni izvršenje sigurnosnih mjera izrečenih doživotno (zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, zabrana upravljanja motornim vozilom)

PITANJE 5. STENIČKI I ASTENIČKI AFEKT

- poseban oblik prekoračenja nužne obrane je onaj do kojeg je došlo zbog:
 1. jake razdraženosti (stenički afekt); uglavnom dovodi do povećane agresivnosti – izjednačen je s „običnim“ prekoračenjem nužne obrane
 2. prepasti izazvane napadom ili jaka prepast (astenički afekt); uglavnom se radi o blokadi psihomotornih funkcija zbog straha izazvanog napadom – smatra se ispričavajućim razlogom koji isključuje krivnju
- u praksi je vrlo teško razgraničiti usmrćenje na mah i ubojstvo u prekoračenju nužne obrane pa bi trebalo djelo kvalificirati kao usmrćenje na mah u prekoračenju nužne obrane – jer je kazna privilegiranog usmrćenja (a to je usmrćenje na mah) blaža za okrivljenika od kazne propisane za ubojstvo, dok kvalifikacija prekoračenja nužne obrane ostavlja mogućnost daljnjeg ublažavanja, odnosno izricanja kazne ispod propisanog minimuma
- II. Izmjena odredaba općeg dijela kaznenog zakona
 - novi zakon je blaži ako su odredbe općeg dijela u korist okrivljenika (npr. novi razlog isključenja protupravnosti je nekauzalni odustanak pri odredbi o dobrovoljnom odustanku koji sada omogućava fakultativno oslobođenje kazne, a i npr. razlozi isključenja krivnje će se smatrati blažim od obveznog oslobođenja od kazne, a to je tako samo ako je riječ o asteničkom afektu, tj. jakoj prepasti izazvanoj napadom kod nužne obrane)

ISPRIČAVAJUĆI RAZLOZI

- Negativni element što znači da će krivnja biti isključena ukoliko u konkretnom slučaju postoji jedan od ispričavajućih razloga
- 2 ispričavajuća razloga:
 1. Prekoračenje nužne obrane zbog ispričive jake prepasti
 - rezultira isključenjem krivnje pa samim tim i KD
 - čl. 21. st. 4.
 - Sud donosi presudu kojom se okrivljenik oslobađa optužbe (oslobađajuća presuda)
 - Ostali afekti koji uključuju i jaku razdraženost kod prekoračenja nužne obrane mogu rezultirati ublažavanjem kazne što znači da krivnja ostaje neokrnjena (čl. 21. st. 3.)
 - Ovaj ispričiv razlog se objašnjava time da astenički afekti koji se temelje na slabosti, podložnosti ili nemoći napadnutog zaslužuju veći stupanj privilegija od steničkih afekata koje karakterizira nadmoć, snaga pa čak i agresivnost
 2. Krajnja nužda kao razlog isključenja krivnje (ispričavajuća krajnja nužda)
 - Osnovna razlika između krajnje nužde kao razloga isključenja krivnje (ispričavajuća krajnja nužda) i krajnje nužde kao razloga isključenja protupravnosti (opravdavajuća krajnja nužda) je u tome što kod ispričavajuće krajnje nužde zlo koje je nastupilo nije nerazmjerno teže od onog koje je prijetilo

- Razlika je i u pravnim učincima (opravdavajuća krajnja nužda isključuje protupravnost, a ispričujuća isključuje krivnju) kao i u tome što opasnost koja se radnjom u ispričavajućoj krajnjoj nuždi otklanja uvijek mora biti neskrivljena (taj se uvjet ne traži kod krajnje nužde kao razloga isključenja protupravnosti)
- Kod krajnje nužde koja isključuje protupravnost pravni učinak se opravdava potrebom zaštite pretežnijeg interesa, to kod ovog oblika krajnje nužde nije moguće s obzirom na to da se radi o interesima (približno) jednake vrijednosti
- Uvedeno po uzoru na švicarsko, njemačko i austrijsko pravo
- Da bi krajnja nužda isključivala krivnju, moraju biti ispunjenje i sve osnovne pretpostavke koje su uvjet krajnje nužde kao razloga isključenja protupravnosti (uvjet istodobnosti i supsidijarnosti radnje)
- Djelovanje pod psihičkom prisilom koja se definira kao sila kojoj se moglo odoljeti (vis compulsiva), za razliku od neodoljive sile (vis absoluta) predstavlja osnovu za isključenje radnje u kaznenopravnom smislu jer anulira voljno djelovanje čovjeka, kod psihičke, odnosno kompulzivne sile riječ je o sili kojoj se moglo odoljeti
- Kod prijetnje se zlo tek stavlja u izgled, a kod psihičke prisile se ono već izvršava
- Krivnja će biti isključena samo ako zlo prouzročeno radnjom u krajnjoj nuždi nije nerazmjerno veće od onog koje je prijetilo
- Život kao apsolutno dobro koje se ne može stupnjevati
- Ni od koga se ne može očekivati da bez obzira na svoje zanimanje žrtvuje svoj život da bi spasio drugog, priznat će mu se krajnja nužda ako bi radnja spašavanja za njega predstavljala neizbježnu smrt

PITANJE 6. causa sine qua non

- TEORIJA EKVIVALENCIJE
 - Teorija jednake vrijednosti svih uzroka
 - Cjelovito ju definirao njemački teoretičar Maximilian von Buri
 - Dominantna je u kaznenopravnoj dogmatici i od nje inicijalno polazi i naša sudska praksa
 - Uzrokom u smislu kaznenog prava smatra svaku radnju koja je na bilo koji način utjecala ili doprinijela nastanku posljedice
 - Temelji se na formuli condicio sine qua non (uvjet bez kojeg se ne može)
 - Prema ovoj teoriji uzrokom se smatra svaka prethodna radnja koja se ne može eliminirati iz uzročno – posljedičnog kompleksa, a da se istodobno ne negira posljedica koja je uslijedila – na misaonoj razini se provodi postupak hipotetičke eliminacije
 - Prednost teorije:
 - Budući da je temeljena na formuli condicio sine qua non, omogućuje rješavanje i onih slučajeva u kojima istodobno ili usporedno djeluju i neki drugi uzroci (npr. treća osoba ili žrtva, itd.); nešto su drugačije situacije u kojima treća strana ili oštećenik samostalno ostvaruje novi uzročni slijed, neovisan o prethodnoj radnji počinitelja (tada imamo prekid uzročnosti), glavni primjer za to je davanje otrova s naknadnim djelovanjem žrtvi koja u međuvremenu pogiba u prometnoj nesreći – ostaje odgovornost počinitelja za pokušaj
 - Slabosti:

☐ Obuhvaća preširok krug uzroka; vremenski i prostorno udaljeni ili čak vrlo udaljeni događaji u nomenklaturi događaja, iako bez njih nesumnjivo nikada ne bi ni došlo do posljedice (npr. činjenica rođenja počinitelja, itd.)

☐ Ne nudi zadovoljavajuće rješenje u slučajevima kumulativnog kauzaliteta kad je posljedica prouzročena višestrukim istodobnim radnjama dvaju ili više počinitelja, od kojih ju je i svaka zasebno podobna i dovoljna prouzročiti

☐ Slučajevi hipotetičkog kauzaliteta u kojima bi do posljedice izvjesno došlo i bez radnje počinitelja (npr. ubojstvo na samrti)

☐ Teško se može primijeniti u slučajevima konkurirajućih uzroka kad stvaran učinak pojedinih prethodnih događaja nije poznat ili pak je krajnje dvojben pa se ni vještačenjem ne može utvrditi koji je točno događaj odnosno uzrok bio presudan

☐ TEORIJA ADEKVATNE UZROČNOSTI ILI ADEKVATNOG KAUZALITETA

- Sužava krug potencijalnih uzroka na one koji su tipična posljedica neke radnje, odnosno koji prema općoj iskustvenoj vjerojatnosti dovode do određene posljedice
- Isključeni su oni uzroci koji se ne mogu „razumno“ povezati s određenom radnjom
- Adekvatnost se utvrđuje metodom naknadne prognoze, reverzibilnom misaonom konstrukcijom analize djelovanja počinitelja tempore criminis
- Najveća prednost je što isključuje slučajne posljedice
- Nedostatna je jer se na niz slučajeva u kojima je kauzalitet isključen ne može svesti na neuobičajenu atipičnu posljedicu

☐ TEORIJA OBJEKTIVNOG URAČUNAVANJA

- Uračunavanje posljedice radnje u kompleks objektivnog bića djela
- Napušta naturalistički pojam uzročnosti polazeći od zamisli da utvrđivanje uzročne veze između radnje i posljedice predstavlja samo dio teorijskih i praktičnih problema vezanih za pripisivanje određene posljedice radnji određenog počinitelja
- Objektivnost nalaže isključenje onih kriterija koji su značajni za subjektivno uračunavanje, odnosno krivnju kao subjektivni odnos počinitelja prema djelu
- Podrazumijeva dva stadija: u prvom valja utvrditi uzročnu vezu između radnje i posljedice prema formuli *condicio sine qua non*, a u drugom se daje vrijednosna (normativna) ocjena
- Da bi se počinitelju određena radnja mogla uračunati na temelju normativne ocjene, potrebno je da je počinitelj svojom radnjom stvorio protupravnu opasnost za objekt radnje te da je upravo ta opasnost realizirana u posljedici koju zakon predviđa kao obilježje zakonskog bića KD
- U posljedici mora biti realizirana upravo ona opasnost koja je nastala zbog povrede dužne pažnje, osim ako počinitelj poštuje zahtjeve dužne pažnje ili pak postupa sukladno propisima alternativnog ponašanja, taj uvjet neće biti ispunjen; moguće 2 situacije:
 1. Takva posljedica nije rezultat radnje počinitelja već je samo u paralelnom, mogućem i slučajnom odnosu s njom (npr. kod nepredvidivih izvanjskih faktora, kod prometnih delikata, itd.)
 2. Uračunavanje je isključeno kad je riječ o posljedici izvan zaštitnog područja povrijeđene norme (moguće da počinitelj nehajnog delikta povrijedi zahtjeve dužne pažnje, ali da norma koju je prekršio nije u suprotnosti s nekom normom dužnog ponašanja)
- Situacije u kojima bi do posljedice sigurno došlo i da je počinitelj poštovao dužnu pažnju (tu imamo teoriju o povišenju rizika u slučaju kada je vozač vozio nedopuštenom brzinom i pregazi pješaka koji je ležao na

kolniku u alkoholiziranom stanju; postavlja se pitanje bi li žrtva ostala živa da je počinitelj vozio primjenom brzinom – toj teoriji se suprotstavlja teorija o prestanku zaštitne funkcije)

- Posebno pitanje se postavlja kod nepravih KD nečinjenjem jer nečinjenje ne može prouzročiti nikakvu posljedicu, ne može biti tvorni uzrok (lat. causa efficiens) bilo čega u vanjskom svijetu – stoga se počinitelj kažnjava što posljedicu nije spriječio odnosno otklonio
- Formula condicio sine qua non se ne primjenjuje kao hipotetički postupak eliminacije nego kao hipotetički postupak dodavanja propuštene radnje

PITANJE 7. NUŽNA OBRANA

- potječe iz rimskog prava; označava pravo na odbijanje protupravnog napada
- nužna obrana je ona obrana koja je prijeko potrebna za odbijanje istodobnog ili izravno predstojećeg protupravnog napada
- radnjom koja se poduzima u nužnoj obrani ostvaruju obilježja bića KD, pa i onih najtežih (npr. ubojstva), no s obzirom na svrhu koja se njome ostvaruje, a to je zaštita pravnog poretka, toj radnji nedostaje svojstvo protupravnosti
- utjelovljuje 2 važna načela:
 1. načelo samozaštite u kojem se ogleda pravo pojedinca na zaštitu individualnih pravnih dobara koja mu pripadaju
 2. načelo zaštite pravnog poretka; uključuje i nužnu pomoć odnosno situacije u kojima se napad odbija od trećih osoba, od napadnutog se ne traži da uzmakne pred napadom (turpis fuga), već da aktivno spriječe napad na zaštićena dobra...
- pravni učinak nužne obrane je isključenje protupravnosti; okrivljenik se oslobađa od optužbe

NAPAD

- pretpostavka nužne obrane je postojanje protupravnog napada upravljenog na određeno zaštićeno pravno dobro napadnute ili treće osobe
- napadom se smatra svaka povreda ili ugrožavanje zaštićenog pravnog dobra i on, da bi nužna obrana bila dopuštena, mora biti protupravan
- napad mora potjecati od čovjeka, biti stvaran i aktualan;
 - ☐ ako napad ne potječe od čovjeka nego od životinje, radit će se o krajnjoj nuždi (iznimka je ako se životinja koristi kao puko sredstvo u rukama napadača – tada se radi o nužnoj obrani)
 - ☐ zahtjev da mora biti stvaran znači da nema nužne obrane ako napadnuti samo smatra da se radi o napadu koji zapravo ne postoji – tada će se raditi o

putativnoj nužnoj obrani kao vrsti zablude o razlozima koji isključuju protupravnost

- ☐ napad mora biti aktualan što znači istodoban ili neposredno predstojeći – obrana protiv napada koji nije započeo ili je dovršen, nije nužna obrana nego vremensko (ekscesivno) prekoračenje njezinih granica
- napad će biti isključen kod tzv. ugovorenih obračuna kod kojih su sve strane istodobno i napadači i napadnuti

OBRANA

- protupravnost radnje isključuje samo ona obrana koja je, prema okolnostima konkretnog slučaja, bila nužna (a nužna znači da će biti potrebno utvrditi da napad nije bilo moguće otkloniti na drugi način kojim se u manjoj mjeri ugrožavaju, odnosno povređuju dobra napadača)
- uz potrebu poštovanja razmjernosti između napadača i obrane, traži se i poštovanje dužnosti napadnutog da u maksimalnoj mjeri štedi napadača odnosno njegova dobra; nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet

SUBJEKTIVNI ELEMENT NUŽNE OBRANE

- subjektivni element nužne obrane je postupanje s obrambenom voljom
- osoba koja je napadnuta mora postupati s namjerom otklanjanja protupravnog napada – u suprotnom, radić će se o isprovociranom napadu kod kojeg osoba izaziva drugoga da ju napadne kako bi pod krinkom nužne obrane prema toj osobi počinila KD
- od isprovociranog napada valja razlikovati izazvani napad

RAZMJERNOST NAPADA I OBRANE

- nužna obrana ugrožavanjem života nije dopuštena radi zaštite imovine
- načelo razmjernosti znači isključivo to da mora postojati razmjer između napada i obrane što se procjenjuje u svakom konkretnom slučaju i ovisi o obilježjima napadača i napada s jedne strane te napadnutog i obrane s druge strane
- ako se u postupku utvrdi da obrana nije bila razmjerna, radić će se o prekoračenju nužne obrane
- korištenje oružja ili opasnog oruđa bit će u pravilu dopušteno ako je napadač osoba veće tjelesne snage u odnosu na napadnutog ili ako se napadnuti nalazi u ležećem položaju na leđima, što mu otežava ili u potpunosti onemogućava razumnu i trezvenu procjenu manje intenzivnog sredstva obrane
- test razmjernosti uvijek mora biti proveden ex ante, dakle s obzirom na situaciju koja je prethodila nužnoj obrani i s obzirom na pretpostavku postupanja razumne osobe u usporedivoj situaciji

ISTODOBNOST NAPADA I OBRANE

- vremensko prekoračenje nužne obrane (ekstenzivni eksces) koje se smatra prekoračenjem nužne obrane u zakonskom smislu
- zabranjena je anticipativna nužna obrana, odnosno ona obrana koja se poduzima radi otklanjanja mogućeg budućeg napada
- zaštitna sredstva su dopuštena ako udovoljavaju kriteriju razmjernosti (u primjeru sa stavljanjem kućne ograde pod visoki napon isključeno s obzirom na zabranu zaštite imovine povredom odnosno ugrožavanjem života napadača)

NUŽNA POMOĆ

- radi se o situacijama u kojima se napad odbija od trećih osoba
- dvojbena je li pretpostavka pružanja nužne pomoći pristanak napadnute osobe; to ovisi o kakvu je napadu riječ i o kojim se zaštićenim dobrima napadnute osobe radi
- nužnom pomoći se napad može otklanjati i od pravnih osoba, pa i od države koja je također pravna osoba

ISKLJUČENJE PRAVA NA NUŽNU OBRANU

- nužna obrana nije dopuštena protiv nužne obrane; međutim, ukoliko napadnuti prekorači nužnu obranu, tada se napadaču priznaje pravo na obranu, ali ono je ograničeno s obzirom na njegovu aktivnu ulogu kojom je izazvao napadnutog

- bit će isključeno u slučaju beznačajnog napada i isprovociranog, odnosno insceniranog napada (nema nužne obrane ako netko namjerno izazove drugog da ga napadne kako bi ga pod krinkom nužne obrane usmrtio, nije ispunjen subjektivni element nužne obrane, a to je obrambena volja)

OGRANIČENJE NUŽNE OBRANE

- osoba ima pravo na nužnu obranu, ali joj je to pravo ograničeno
- osoba, kojoj je pravo na nužnu obranu ograničeno, morala bi se ograničiti na defenzivnu obranu, uklanjanje udarcima i slično, a tek bi iznimno, ako ni na koji drugi način ne može otkloniti napad, mogla prijeći u ofenzivnu obranu
- nužna obrana je ograničena u 3 slučaja:
 1. napad osobe koja nije kriva – napad djece, nebrojivih osoba i osoba kojima je krivnja isključena zbog zablude
 2. napad osobe kojoj je napadnut garant – potreba zaštite osobe u garantnom odnosu (npr. bračnih drugova) koje su inače dužne skrbiti jedne o drugima
 3. izazvani napad – napadnuti nije namjerno isprovocirao osobu koja ga je napala kako bi pod krinkom nužne obrane povrijedio neko njezino dobro, ali je svojim aktivnim postupcima (npr. vrijeđanjem, zlostavljanjem i sl.) sam pridonio da bude napadnut; opravdanje tog razloga za ograničenje nalazi se u doprinosu napadnute osobe stvaranju opasnog stanja kao povoda za protupravni napad

PREKORAČENJE NUŽNE OBRANE

1. intenzivno prekoračenje nužne obrane
 - ☐ u situacijama u kojima je obrana bila nerazmjerna napadu (npr. kada je napadnuti koristio teže sredstvo obrane, a na raspolaganju mu je bila razumna mogućnost korištenja blažeg sredstva)
 - ☐ posezanje za ofenzivnom obranom umjesto defenzivne u pravilu će značiti prekoračenje nužne obrane (iznimka situacije u kojima napadnuti nije imao drugih mogućnosti odbiti protupravni napad)
 2. ekstenzivno prekoračenje nužne obrane
 - ☐ vremensko prekoračenje
 - ☐ situacije u kojima napad još nije počeo ili je dovršen; pritom valja razlikovati napad koji je dovršen od napada koji je samo prekinut
- ponekad će se raditi o kombinaciji obaju ekscesa kao npr. napadnuti koji ležeći na leđima otklanja napad višestrukim ubadanjem nožem napadača koji leži na njemu istovremeno može prekoračiti nužnu obranu i prema intenzitetu i prema njezinim vremenskim granicama – prema intenzitetu po kriteriju razmjernosti, a prema vremenskim granicama je po kriteriju trajanja napada; u takvim graničnim situacijama valja uzeti da preteže intenzivni eksces
 - zakonska odredba o prekoračenju nužne obrane odnosi isključivo na intenzivni eksces, jer da bi nužna obrana bila prekoračena, ona mora postojati, a ona postoji samo ako postoji i napad; ako napada nema, nema ni nužne obrane niti njezina prekoračenja
 - poseban oblik prekoračenja nužne obrane je onaj do kojeg je došlo zbog:
 1. jake razdraženosti (stenički afekt); uglavnom dovodi do povećane agresivnosti – izjednačen je s „običnim“ prekoračenjem nužne obrane
 2. prepasti izazvane napadom ili jaka prepast (astenički afekt); uglavnom se radi o blokadi psihomotornih funkcija zbog straha izazvanog napadom – smatra se ispričavajućim razlogom koji isključuje krivnju
 - u praksi je vrlo teško razgraničiti usmrćenje na mah i ubojstvo u prekoračenju nužne obrane pa bi trebalo djelo kvalificirati kao usmrćenje na mah u prekoračenju nužne obrane – jer je kazna privilegiranog usmrćenja (a to je usmrćenje na mah) blaža za okrivljenika od kazne propisane za ubojstvo, dok kvalifikacija

prekoračenja nužne obrane ostavlja mogućnost daljnjeg ublažavanja, odnosno izricanja kazne ispod propisanog minimuma

PITANJE 8. izravna i neizravna namjera (izravna namjera prvog i drugog stupnja)

NAMJERA

- Ubrojivi počinitelj koji se ostvario protupravnu radnju odgovarat će za počinjeno KD ako ga je počinio s namjerom ili iz nehaja (i ako je imao svijest o protupravnosti, a nisu postojali ispričavajući razlozi)
- Svaki oblik krivnje ima 2 sastavnice:
 - a) Intelektualnu – odnosi se na svijest o djelu, odnosno na postojanje predodžbe počinitelja o svim bitnim obilježjima tog djela
 - b) Voljnu – njegov odnos prema zabranjenoj posljedici i drugim obilježjima djela
- Postoje različiti oblici krivnje – od izravne namjere do nesvjesnog nehaja
- Namjera je teži oblik krivnje od nehaja – najteža KD propisana kaznenim zakonodavstvom namjerna su kaznena djela (ubojstvo, silovanje, ratni zločini, itd.), a kod nekih mora postojati i posebna namjera koja ima daje na težini
- Za KD počinjena s namjerom kažnjava se uvijek, a za ona iz nehaja samo kad to zakon posebno propisuje (čl. 27.)
- Oblici namjere:
 - a) Izravna namjera (dolus directus)
 - Počinitelj je svjestan obilježja djela i hoće ga ostvariti ili je siguran u njegovo ostvarenje (čl. 28. st. 2. KZ)
 - U pravilu je teži oblik namjere, no u nekim situacijama i neizravna namjera koju karakteriziraju ravnodušnost počinitelja i njegov prijezir prema pravnom poretku i zaštićenim vrijednostima može biti ocijenjena kao otegotna okolnost
 - b) Neizravna namjera (dolus eventualis)
 - Počinitelj je svjestan da može ostvariti obilježja KD pa na to pristaje (čl. 28. st. 3. KZ)
 - c) Prednamjera ili predumišljaj (dolus praemeditatus)
 - Počinitelj počinio KD nakon dužeg prethodnog razmišljanja
 - U sudskoj praksi se to uglavnom uzima kao otegotna okolnost, no to ne mora uvijek biti povećan znak krivnje jer je moguće da se počinitelj kolebao i bio neodlučan glede počinjenja KD
 - d) Dolus alternativus (alternativna namjera)
 - Počinitelj svjestan da svojom radnjom može ostvariti različita djela i ta djela hoće ostvariti
 - Ugl. materijalna KD kod kojih počinitelj namjerava radnjom ostvariti više posljedica, a svejedno mu je koja će od njih uistinu njegovom radnjom biti prouzročena
 - Moguća i kod formalnih KD – u takvim situacijama počinitelj će odgovarati za teže KD, a za lakše samo ako je moguća konstrukcija stjecaja

- Valja razlikovati od kumulativne namjere kod koje stjecaj neće biti moguć ako se radi o istovrsnim KD

- U postupku je važno utvrditi je li počinitelj postupao s izravnom ili neizravnom namjerom zbog 2 razloga:

1. Radi se o odlučujućoj činjenici koju je u sudskoj presudi potrebno obrazložiti i glede koje okrivljenik ima pravo žalbe

2. O obliku namjere ovisi i težina kazne

- Zakonodavac ne propisuje posebno KD koja se mogu počiniti sa izravnom ili neizravnom namjerom, već se iz bića KD može zaključiti s kojim ga je oblikom namjere moguće počiniti

IZRAVNA NAMJERA

- Glede intelektualne sastavnice, počinitelj koji postupao s izravnom namjerom je svjestan KD, odnosno svih njegovih obilježja

- Ako u pogledu nekih od tih obilježja počinitelj u vrijeme počinjenja (tempore criminis) nije imao jasnu predodžbu, radić će se o zabludi (i to zabludi o biću djela)

- Svijest o djelu odnosi se i na kvalifikatorne okolnosti kod kvalificiranih KD – zablude o postojanju kvalifikatornih okolnosti je također zablude o biću djela

- Kod blanketnih KD počinitelj mora biti svjestan i onih dopunskih obilježja djela iz blanketnog propisa (čl. 199. KZ)

- Kod izravne namjere svijest o djelu mora obuhvatiti i uzročnost, pri čemu nebitna odstupanja stvarnog od zamišljenog kauzalnog tijeka neće utjecati na krivnju

- Postojanje svijesti o djelu ne znači da počinitelj mora biti svjestan pravnog značenja svih obilježja bića KD koje ostvaruje – dovoljna je paralelna ocjena u laičkoj sferi (to znači npr. da će na strani osobe koja prima mito postojati svijest o djelu prema se od nje ne traži da tempore criminis znala sve elemente definicije tog pojma)

- Voljna sastavnica se sastoji u htijenju počinitelja da počin KD; kod materijalnih KD to se odnosi na nastupanje posljedice

1. IZRAVNA NAMJERA PRVOG STUPNJA

- Naglasak je na voljnoj sastavnici

- Počinitelj je svjestan djela i hoće njegovo počinjenje; stalo mu je da počin KD

- Hoće posljedicu, ali nije sasvim siguran hoće li nastupiti – on posljedicu predviđa kao moguću, a ne kao izvjesnu

2. IZRAVNA NAMJERA DRUGOG STUPNJA

- Naglasak na intelektualnoj sastavnici (svijest o djelu u smislu sigurnosti nastupa zabranjene posljedice)

- Počinitelj je svjestan obilježja djela, ali je ta svijest na jednoj višoj razini – počinitelj je siguran da će posljedica nastupiti (sigurno znanje) – nije mu stalo do ostvarenja obilježja KD, ali je znao da će ona sigurno biti ostvarena poduzme li namjeravanu radnju

- Ne znači da će se to zaista i dogoditi na način na koji je počinitelj zamislio, već je dovoljno da je nastupanje posljedice prema općem iskustvu gotovo izvjesno
- Valja je razlikovati od neizravne namjere jer kod nje je naglasak na pristanku, odnosno na voljnoj sastavnici

NEIZRAVNA NAMJERA

- Počinitelj je svjestan djela i pristaje na njegovo počinjenje; specifičnost ovog oblika je u voljnoj sastavnici koja se sastoji u pristanku na to da djelo bude počinjeno
- Počinitelj je prema toj okolnosti ravnodušan i svejedno mu je hoće li djelo biti počinjeno ili ne
- Ovakvo postupanje je moguće kod većine namjernih KD
- čl. 149. KZ
- jedno od najsloženijih pitanja kaznenopravne dogmatike je razgraničenje neizravne namjere i svjesnog nehaja; slični su što se tiče intelektualne sastavnice, a razlikuju se prvenstveno po voljnoj sastavnici (ta razlika je često u nijansama)
- kod svjesnog nehaja počinitelj je bio svjestan da može ostvariti obilježja bića KD, ali je lakomisleno smatrao da se to neće dogoditi, odnosno da će ga moći spriječiti (čl. 29. st. 2. KZ)

NEHAJ

- počinitelj će biti kažnjen za nehajni oblik KD samo ako to zakon posebno propisuje
- počinitelj u vrijeme počinjenja KD nije postupao s onim stupnjem dužne pažnje koju je pravni poredak od njega zahtijevao; u suštini se svodi na odgovornost za posljedicu zbog povrede dužne pažnje – iz toga slijedi da je nehaj uglavnom vezan uz materijalna KD, no on može biti moguć i kod formalnih KD
- apsolutne teorije o svrsi kažnjavanja inzistiraju na pravednosti kažnjavanja imaju poteškoće s prihvaćanjem nehaja jer pravedna kazna mora biti reakcija pravnog poretka na zlo kojim je počinitelj svojim svjesnim ponašanjem taj poredak ugrozio – utilitarističke koncepcije s tim nemaju problema ako se kažnjavanjem zbog počinjenog zla ostvaruju ciljevi specijalne i generalne prevencije
- posebni prigovori se upućuju nesvjesnom nehaju kod kojeg praktički ne postoji nikakav psihički odnos prema djelu jer počinitelj uopće nije svjestan da može počiniti KD
- počinitelj će biti kriv ako je prema objektivnim i subjektivnim kriterijima mogao i morao predvidjeti mogućnost nastupanja posljedice i tome prilagoditi svoje ponašanje tako da tu posljedicu spriječi
- nehajni propusti kojima su eventualno prouzročene teške posljedice (npr. zrakoplovne nesreće, nesreće u cestovnom prometu, itd.), neće se smatrati običnim tehničkim pogreškama, već skrivljenim ponašanjem odgovornih osoba na koja pravni poredak mora reagirati instrumentima kaznenopravne prisile

NEHAJ KAO POVREDA OBJEKTIVNE I SUBJEKTIVNE DUŽNE PAŽNJE

1. objektivni kriterij se sastoji u zahtjevu dužnog opreza, što se utvrđuje po usvojenim standardima opreznog ponašanja te je samo pretpostavka utvrđivanja subjektivne dužne pažnje
 2. subjektivni kriterij se sastoji u mogućnosti počinitelja da se u konkretnoj situaciji prema svojim osobnim svojstvima ponaša sukladno takvu zahtjevu dužnog opreza
- mjerilo je prosječan razuman čovjek u usporedivoj situaciji
 - prva sastavnica objektivnog kriterija se sastoji u dužnosti osobe da predvidi opasnost (unutarnju pažnju)

- nakon što je utvrđena povreda unutarnje pažnje, pristupa se utvrđivanju vanjske dužne pažnje koja se sastoji u dužnosti osobe da stoji ponašanje uskladi sa zahtjevima pravnog poretka

- osoba kojoj nije utvrđena povreda objektivne dužne pažnje tako i subjektivne dužne pažnje, u pravilu ne bi smjela biti osuđena zbog nehajnog KD – o iznimci od pravila da osoba koja nije povrijedila subjektivnu dužnu pažnju ipak može biti kazneno odgovorna radit će se kod krivnje zbog preuzimanja

SVJESNI NEHAJ

- počinitelj koji je bio svjestan da može ostvariti obilježja KD, ali je lakomisleno smatrao da se to neće dogoditi, odnosno da će ga moći spriječiti (čl. 29. st. 2. KZ)
- u njegovoj osnovi je lakomislenost i pretjerano pouzdanje u vlastite mogućnosti
- intelektualna sastavnica je ista kao i kod neizravne namjere, a voljna se sastoji u nekritičkom stavu prema vlastitim mogućnostima sprečavanja nastupa posljedica i povjerenju u sretan ishod – to se razlikuje od voljne sastavnice kod neizravne namjere kod koje počinitelj pristaje na posljedicu i svejedno mu je hoće li ona nastupiti ili ne
- pretpostavka odgovornosti za svjesni nehaj je postojanje svijesti o mogućnosti počinjenja KD – ako ta svijest ne postoji, tada neće biti potrebno utvrđivati ni je li ostvarena voljna sastavnica ovog oblika krivnje

NESVJESNI NEHAJ

- počinitelj nije bio svjestan (nedostaje psihički odnos počinitelja prema djelu) da može ostvariti obilježja KD iako je prema okolnostima bio dužan i prema svojim osobnim svojstvima mogao biti svjestan te mogućnosti (čl. 29. st. 3. KZ)
- naglasak je na nepostojanju svijesti o mogućnosti ostvarenja obilježja KD
- počinitelj se kažnjava zato što je prema okolnostima i prema osobnim svojstvima mogao i morao biti svjestan da svojom radnjom može ostvariti obilježja KD

ODGOVORNOST ZA KAZNENA DJELA KVALIFICIRANA TEŽOM POSLJEDICOM

- naš zakon propisuje da se teža kazna koju zakon propisuje za težu posljedicu KD može izreći kad je počinitelj glede te posljedice postupao barem s nehajem (čl. 27. st. 2. KZ)
- težu posljedicu valja razlikovati od kvalifikatornih okolnosti koje moraju biti obuhvaćene namjerom počinitelja u vrijeme počinjenja KD (npr. pronevjera veće

svote novca ili vrijednosnih papira velike vrijednosti je kvalifikatorna okolnost koja mora biti obuhvaćena namjerom počinitelja, a ne njegovim nehajem)

- kod utvrđivanja odgovornosti za KD kvalificirana težom posljedicom potrebno je, kao i kod svih ostalih oblika krivnje, utvrditi sve objektivne i subjektivne elemente krivnje kako u odnosu na temeljno djelo tako i u odnosu na posljedicu
- postoje 3 kombinacije glede oblika krivnje počinitelja u odnosu na temeljno djelo i na težu posljedicu:
 1. namjera + nehaj
 - najčešća kombinacija koja se još zove i preterintencionalitet (praeter intentionem ili preko namjere); kod većine KD
 - počinitelj u odnosu na temeljno KD postupao s namjerom, a da je glede posljedice postojao nehaj
 - npr. optuženik koji je bacajući staklenu čašu u glavu oštećenika, postupao s neizravnom namjerom u odnosu na njegovo tjelesno ozljeđivanje
 2. namjera + namjera

- u načelu će namjera u odnosu na težu posljedicu isključivati ovaj oblik odgovornosti pa će biti riječ o stjecaju (između temeljnog KD i KD u kojem je sadržana teža posljedica) ili o prividnom stjecaju ako KD u kojem je sadržana teža posljedica po pravilima prividnog stjecaja isključuje temeljno KD
 - iznimka od toga su situacije u kojima teža posljedica sama za sebe ne predstavlja KD (npr. trudnoća žrtve kod KD silovanja) iz čega slijedi da konstrukcija stjecaja ne bi došla u obzir
 - druga iznimka je situacija u kojima je teža posljedica samostalno KD, ali bi primjenom odredaba o stjecaju kazna koju bi bilo moguće izreći bila manja od one koja je propisana za KD kvalificirano težom posljedicom
3. nehaj + nehalje
- ova kombinacija je vrlo rijetka kod odgovornosti za težu posljedicu
 - nalazimo je kod KD protiv opće sigurnosti kod kojih je temeljni oblik počinjen iz nehaja, a i teška posljedica pripisiva tom obliku krivnje
 - ako postoji nehalje samo glede temeljnog djela, a teža posljedica se ne može pripisati ni počiniteljevu nehalju, tada će on odgovarati za osnovno, a ne za teško KD protiv opće sigurnosti

PITANJE 9. ZABLUDA

SVIJEST O PROTUPRAVNOSTI

- treća pozitivna sastavnica krivnje, uz ubrojivost, namjeru i nehalje (4. je negativna i sastoji se u nepostojanju ispričavajućih razloga)
- osoba kojoj u vrijeme počinjenja djela nedostaje svijest o protupravnosti nije kriva ni u materijalnom ni u formalnom smislu
- ignorantia iuris nocet, ignorantia legis non excusat (zakonodavac je napustio ovo stajalište gdje nepoznavanje prava ne ispričava te je predvidio mogućnost da nepostojanje svijesti o protupravnosti, ovisno o okolnostima, isključi ili umanji krivnju počinitelja)
- nije dovoljno da počinitelj smatra kako je ono što čini samo moralno neprihvatljivo ili zabranjeno; traži se znanje, odnosno svijest počinitelja o tome da je ono što čini pravno zabranjeno i da zbog toga može biti sankcioniran (svijest o kažnjivosti je sastavni dio svijesti o protupravnosti)
- svijest o protupravnosti se razlikuje od svijesti o djelu kao intelektualnoj sastavnici namjere; svijest o protupravnosti je uvijek predodžba o pravu, a svijest o djelu predodžba o činjenicama
- 2 kriterija za utvrđivanje svijesti o protupravnosti:
 1. Objektivni kriterij – prosječni razumni čovjek u usporedivoj situaciji
 2. Subjektivni kriterij – počinitelj KD kod kojeg se postojanje svijesti o protupravnosti procjenjuje s obzirom na njegova osobna svojstva, sposobnosti, znanja i iskustvo
- Kod stvarne svijesti o protupravnosti, riječ je o tome da je počinitelj bio svjestan pravne zabranjenosti svog ponašanja, a kod očekivane svijesti o protupravnosti o tome da počinitelj toga nije bio svjestan, ali je bio dužan i mogao biti svjestan da je njegovo djelo zabranjeno

ZABLUDA

- 4 vrste:
 1. Zabluda o biću djela
 2. Zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost
 3. Zabluda o okolnostima krajnje nužde koja isključuje krivnju

4. Zabluda o protupravnosti

- Prve 3 zablude su u pravilu činjenične naravi jer se najčešće odnose na određene činjenične okolnosti (npr. identitet ili dob žrtve KD, postojanje napada kao pretpostavke nužne obrane ili opasnosti kao pretpostavke krajnje nužde), dok je zabluda o protupravnosti zabluda o pravu
- Kad je riječ o pravnim učincima zabluda, činjenične zablude, ako su neotklonjive, isključuju namjeru (zabluda o biću djela), odnosno kažnjavanje za namjeru (zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost i zabluda o okolnostima krajnje nužde koja isključuje krivnju), a pravna zabluda odnosno zabluda o protupravnosti, ako je neotklonjiva, isključuje krivnju
- Okrivljenik se oslobađa optužbe (oslobađajuća presuda)
- Otklonjive činjenične zablude (one koje su skrivljene) su one koje je počinitelj mogao otkloniti da je bio pažljiviji, ostavljaju mogućnost kažnjavanja za nehajni oblik krivnje ako je zakonodavac za odnosno KD propisao kažnjavanje i za nehaj
- Za razliku od činjeničnih zabluda, otklonjiva zabluda o protupravnosti neće isključiti krivnju, ali je u izvjesnoj mjeri može reducirati, što je osnova za fakultativno ublažavanje kazne

ZABLUDA O BIĆU DJELA

- Počinitelj koji u vrijeme počinjenja KD nije bio svjestan nekog njegova zakonom propisanog obilježja – obrnuta strana intelektualne sastavnice namjere
- Ta sastavnica (intelektualna sastavnica) obuhvaća svijest o djelu, dok kod zablude o biću djela ta svijest nedostaje
- Može se odnositi na sva obilježja bića temeljnog KD (radnju, objekt radnje, posljedicu, uzročnost, itd.), ali i na kvalifikatorna obilježja (kod kvalificiranih KD najčešće je riječ o zabludi o posebnom svojstvu objekta radnje, odnosno žrtve); pod uvjetom da je bio u zabludi, neće odgovarati za kvalificirani, već za temeljni oblik KD (slučaj ubojstva trudnice)
- Kad je riječ o pogrešnoj predodžbi počinitelja o privilegirajućim obilježjima KD; moguće je da privilegirajuća okolnost zaista postoji, ali je počinitelj u vrijeme počinjenja KD nije svjestan (npr. osoba izrazi izričit i ozbiljan zahtjev da ju se usmrti, a počinitelj, nesvjestan te okolnosti i neovisno o tome, toj osobi s namjerom oduzme

život; on je bio u zabludi glede postojanja privilegirajuće okolnosti, ali je bio svjestan da ubija drugog čovjeka zbog čega će odgovarati za KD ubojstva)

- Zabluda o biću djela može se odnositi i na blanketne propise zakonskog i podzakonskog ranga, pa i na neke opće akte iz kojih slijede određene dužnosti (npr. čl. 180. KZ)
- Najčešći je oblik zablude o biću djela zabluda o objektu (error in persona vel in objecto) – ta zabluda je irelevantna kad je riječ o objektima jednake vrijednosti (npr. počinitelj u namjeri da ubije osobu A, ubije osobu B – on će odgovarati za ubojstvo bez obzira na to što je ubio osobu koju nije htio)
- Zabluda o objektu bit će relevantna samo ako je riječ o objektima različite vrijednosti u tom smislu da će to utjecati na pravnu kvalifikaciju djela (npr. počinitelj ubije osobu pod međunarodnom zaštitom, ali nije svjestan njezina svojstva zbog čega neće odgovarati za posebno KD (čl. 352.), već za opće KD ubojstva (čl. 110.)) - zabluda o identitetu
- Zabluda o biću djela se može odnositi i na element uzročnosti s tim da ona neće biti relevantna ako je riječ o nebitnom odstupanju između zamišljenog i ostvarenog kauzalnog tijeka; može biti relevantna u slučaju

skretanja udarca (abberatio ictus) – riječ je o promašaju cilja radnje; počinitelj svojom radnjom uspijeva prouzročiti posljedicu, ali ne na željenom, već na drugom objektu

ZABLUDA O OKOLNOSTIMA KOJE ISKLJUČUJU PROTUPRAVNOST

- Pravni poredak isključuje protupravnost radnje koja je poduzeta radi odbijanja protupravnog napada ili otklanjanja opasnosti
- Moguće je da takav napad ili opasnost stvarno ne postoje, ali osoba toga nije svjesna i u odbijanju nepostojećeg napada, odnosno otklanjanju takve nepostojeće, odnosno umišljene opasnosti ostvari obilježja nekog KD
- Putativna nužna obrana i putativna krajnja nužda, odnosno zablude o okolnostima koje isključuju protupravnost
- Kod krajnje nužde ova zabluda je moguća samo u situacijama u kojima je počinitelj koji je bio u zabludi glede postojanja opasnosti, prouzročio manje zlo od onog koje je prijetilo - riječ je o opravdavajućoj nužnoj obrani
- Ako je zabluda bila neotklonjiva, odnosno ako sud utvrdi da počinitelj nije došao u zabludu svojom krivnjom i da bi neka druga osoba pod sličnim okolnostima bila u

takvoj zabludi, ona isključuje kažnjivost za namjeru, a ako je zabluda bila skrivljena onda će počinitelj biti kažnjen za nehajni oblik KD ako zakon propisuje kažnjavanje za nehaj

ZABLUDA O OKOLNOSTIMA KRAJNJE NUŽDE KOJA ISKLJUČUJE KRIVNJU

- O njoj je riječ ako zlo koje je nastupilo nije nerazmjerno veće od zla za koje je počinitelj pogrešno smatrao da prijeti
- Pravni učinak neotklonjive (neskrivljene) zablude nije posebno propisan, ali se u dijelu literature i obrazloženju zakonskih izmjena navodi kako „nema dvojbe da ona isključuje krivnju ako je neotklonjiva (svaka neotklonjiva zabluda je ujedno i neskrivljena)
- Ako zabluda kod ispričavajuće krajnje nužde bila otklonjiva (skrivena), tada će počinitelj odgovarati za nehaj ako zakon za to KD propisuje taj oblik krivnje – to je logično s obzirom na to da je riječ o činjeničnoj zabludi (zabluda o okolnostima) u kojoj se počinitelj našao iz nehaja
- Kod utvrđivanja otklonjivosti zablude bit će potrebno uzeti u obzir sve okolnosti koje su inače relevantne kod utvrđivanja nehajnog oblika krivnje, i kako objektivne (standard prosječne razumne osobe u usporedivoj situaciji koja bi lako mogla zaključiti da nije riječ o pravom oružju) tako i subjektivne kriterije nehaja (konkretna osoba u konkretnoj situaciji, npr. da je počinitelj zaštitar ili policijski službenik...)

ZABLUDA O PROTUPRAVNOSTI

- Obmanuta strana svijesti o protupravnosti; osoba koja u vrijeme počinjenja djela nije bila svjesna niti je bila dužna ili mogla biti svjesna protupravnosti svog djela, NIJE KRIVA
- Kod zablude o protupravnosti je riječ o tome da počinitelj nije svjestan da čini nešto što je pravno zabranjeno
- Ima 2 oblika (oba se nazivaju i izravna zabluda o protupravnosti)
 1. Počinitelj može biti u zabludi u pogledu postojanja pravne norme koja zabranjuje određeno ponašanje (npr. čl. 156.)
 2. Počinitelj može biti u zabludi glede njezina sadržaja – zabluda o supsumpciji kod koje je počinitelj svjestan postojanja pravne norme koja zabranjuje određeno ponašanje, ali je tumači preusko i zbog toga smatra da je njegovo ponašanje pravno dopušteno

- Postoji i neizravna zabluda o protupravnosti – situacije u kojima počinitelj pogrešno i bez valjane pravne osobe proširuje granice nekog razloga isključenja protupravnosti (npr. pogrešno smatrajući da pristanak oštećenika isključuje protupravnost ubojstva)

- Zabluda o protupravnosti može biti neotklonjiva – isključuje krivnju; ili otklonjiva

kad ima učinak fakultativnog blažeg kažnjavanja

- Na isključenje neotklonjive zablude utjecat će okolnosti poput funkcije ili zanimanja koje je optuženik obnašao u vrijeme počinjenja KD

PITANJE 10. SUPOČINITELJSTVO

SUDJELOVANJE VIŠE OSOBA U POČINJENJU KAZNENOG DJELA

- Sudioništvo u širem smislu obuhvaća:

1. Supočiniteljstvo – označava kvalitetu sudioništva (u užem smislu) koja po svemu odgovara počiniteljstvu kao obliku pojedinačnog počinjenja KD; ovdje valja ubrojiti i posredno počiniteljstvo

2. Sudioništvo u užem smislu – sudioničke figure su figure poticatelja i pomagatelja

- Materija sudioništva prvi put je regulirana u postrevolucionarnom francuskom kaznenom zakonodavstvu 18.st., pri čemu je značajan bio Anselm Ritter von Feuerbach

SUDIONIŠTVO U ŠIREM SMISLU

- Od čl. 26. do čl. 39. KZ

- Koncept polazi od restriktivnog shvaćanja pojma počinitelja prema kojem se počiniteljem KD može smatrati isključivo onaj tko osobno sudjeluje u ostvarenju obilježja zakonskog bića djela

- Svi oni koji na drugi način pridonose ostvarenju djela, smatraju se sudionicima u užem smislu (poticatelji i pomagači) – dualistički ili počiniteljsko-sudionički model (proširenje kažnjivosti)

POČINITELJSTVO

- 3 skupine teorija: objektivne, subjektivne i mješovite

OBJEKTIVNE TEORIJE POČINITELJSTVA

1. Formalno-objektivne teorije

- Počiniteljem KD smatraju osobu koja potpuno ili barem djelomično, osobno, odnosno vlastoručno, ostvaruje radnju opisanu u zakonskom biću KD

- Vrlo restriktivna, maksimalno sužuje pojam počinitelja (npr. počiniteljem ubojstva će se smatrati isključivo onaj tko poduzme radnju usmrćenja druge osobe, ne i onaj tko na bilo koji drugi način pridonosi ostvarenju KD)

- Hrvatski ih zakon ne prihvaća

2. Materijalno-objektivne teorije

- Naglasak stavljaju na stupanj opasnosti počinitelja smatrajući ju opasnijom od radnje poticatelja i pomagača

- U prvom planu je uzročnost – doprinos počinitelja smatra se uzrokom u funkcionalnom smislu riječi; uzrok je odlučujući uvjet (*condicio sine qua non*) dok uvjet predstavlja samo pozitivan doprinos, onaj koji povećava mogućnost uspješnog ostvarenja djela

- Postulat istodobnosti smatrajući supočiniteljem isključivo sudionika u širem smislu koji djeluje tempore criminis, u vrijeme počinjenja djela, označavajući sve prethodne radnje samo poticanjem ili pomaganjem

- Nije apsolutno prihvatljiva jer je moguće da netko djelujući prije formalne radnje KD ostvari izvanredno značajan doprinos – i obrnuto – djelujući u vrijeme radnje ostvari samo drugorazredan doprinos

- Ne mogu riješiti slučaj posrednog počinitelja koji u većini slučajeva ne djeluje u vrijeme počinjenja djela

SUBJEKTIVNE TEORIJE POČINITELJSTVA

- Polaze od ekstenzivnog pojma počinitelja prema kojem se počiniteljem smatra svatko tko poduzme bilo koju radnju kojom je prouzročena posljedica predviđena u zakonskom biću djela, odnosno tko je na bilo koji način utjecao na ostvarenje KD

- Temeljni standard razlikovanja doprinosa sudionika je subjektivne naravi, a podrazumijeva analizu psihičkih procesa koji se odnose na motivacijske, intelektualne i voluntativne sadržaje

1. Teorija dolusa ili teorija animusa

- Najpoznatija

- Kriterij razlikovanja sudioničkih figura nalazi se u usmjerenosti volje sudionika; počiniteljem se smatra onaj koji djelo hoće kao svoje te postupa s počiniteljskom voljom (*cum animo auctoris*)

- Sudionik je onaj koji djelo hoće kao tuđe, svoju volju podređuje volji drugog te postupa sa sudioničkom voljom (*cum animo socii*)

2. Teorija interesa

- Počiniteljem smatra onog tko postupa u vlastitom interesu; hoće li tko djelo kao svoje ili kao tuđe, ovisi o stupnju njegova interesa za ostvarenje djela – indicije počiniteljeve volje

- Supočiniteljstvo je svjesno i voljno djelovanje više osoba kod kojih svaka od njih hoće, uz sudjelovanje drugoga, ostvariti djelo kao svoje; suprotno tome, sudionici od početka pristupaju djelu kao prema tuđem (u tuđem interesu)

- Problem nastaje kad pojedini sudionik djelo hoće kao svoje, no objektivno ostvaruje doprinos koji ga kvalificira kao počinitelja i obrnuto

- Nisu prihvaćene u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu MJEŠOVITE TEORIJE POČINITELJSTVA

1. Teorija o podjeli rada (ili podjeli uloga)

a) Prvi uvjet pretpostavlja postojanje dogovora, odnosno prethodnog sporazuma među sudionicima da se zajednički počinu KD; oni su suautori odluke o djelu, odnosno njihovom zajedničkom počinjenju te svaki od njih postupa *cum animo auctoris*, tj. djelo hoće kao svoje

b) Drugi uvjet se odnosi na postojanje zajedničkog plana koji uključuje podjelu rada, odnosno podjelu uloga, pri čemu svaki od sudionika mora ostvariti svoju ulogu

c) Svi sudionici moraju postupati tempore criminis, u vrijeme počinjenja djela

- Prekomjerno proširuje polje supočiniteljstva u odnosu na pomaganje

- U hrv. kaznenopravnoj praksi se ne koristi od 1997.g.

2. Teorija vlasti nad djelom

- Na subjektivnom planu se traži upravljačka volja, a na objektivnom doprinos djelu u smislu funkcionalne vlasti nad djelom odnosno kvantitativnog doprinosa djelu (doprinosa određene težine)
- Za status počinitelja nije nužno sudjelovanje u radnji počinjenja, već dolazi u obzir i svaka druga radnja kojom sudionik funkcionalno doprinosi počinjenju KD na temelju koje se može zaključiti da on vlada, tj. bitno pridonosi počinjenju djela (čl. 36. st. 2.)
- Kod posrednog počiniteljstva govori se o vlasti nad djelom umjesto vlasti nad radnjom, iako se ona ostvaruje na specifičan način – tu se ostvaruje ili vlast nad voljom druge osobe koja se konkretizira kao vlast na temelju zablude drugog ili se ostvaruje vlast na temelju institucionaliziranog hijerarhijskog modela korištenjem organiziranog aparata moći
- Teorija ne može objasniti počiniteljstvo kod posebnih KD (delicta propria) te nepravih KD nečinjenjem (delikti dužnosti)

POSEBNI OBLICI POČINITELJSTVA

- 3 moguća oblika:
1. Pojedinačno (neposredno) počiniteljstvo
 2. Posredno počiniteljstvo
 3. Supočiniteljstvo

POSREDNO POČINITELJSTVO

- Situacija u kojoj netko „posredstvom druge osobe počinji KD“ (čl. 36. st. 1.)
- Posredni počinitelj se služi drugom osobom na počinjenje KD; ta osoba je puko sredstvo u rukama počinitelja; vladajući neposrednim počiniteljem kao sredstvom, posredni počinitelj u cijelosti i apsolutno vlada KD
- Za formalni status posrednog počinitelja traže se sve pretpostavke određenog KD, tj. samo osoba koja pod općim i posebnim uvjetima može biti počinitelj, može biti i posredni počinitelj; kod posebnih KD (delicta propria) i posredni počinitelj mora imati traženo svojstvo, a kod vlastoručnih KD je posredno počiniteljstvo isključeno jer njih po samoj definiciji počinitelj mora ostvariti osobno (čl. 167., čl. 179., itd.)
- Ne postoji autonomnost u postupanju, ponekad čak ni njezina mogućnost; postoji nekoliko situacija:
 1. Situacije u kojima sredstvo ne ostvaruje obilježja KD – posredni počinitelj inicira i usmjerava ponašanje žrtve na njezinu vlastitu štetu, uključujući i smrtnu posljedicu, a žrtva sama poduzima radnju zbog koje strada
 2. Situacije posrednog počiniteljstva kod neslobodnog sredstva – neposredni počinitelj djeluje pod prisilom posrednog te se, otklanjajući opasnost od sebe ili drugoga, nalazi u poziciji krajnje nužde (neovisno o tomu je li riječ o krajnjoj nuždi kao razlogu isključenja protupravnosti ili krivnje); npr. čl. 115. st. 1. i 3. /protupravni prekid trudnoće/
 3. Situacije kad je osoba u zabludi (zabluda o biću djela) – npr. KD krađe (čl. 228. st. 1.) ne znajući da je stvar koju oduzima drugome krađa
 4. situacije u kojima se koristi osoba koja nije kriva – djeteta koje je navršilo 14 godina ili nebrojive osobe, pod uvjetom da je autonomnost njihove volje isključena
 5. situacije zlouporabe hijerarhijskog modela organiziranog aparata moći – takav počinitelj načelno ne poznaje neposredne počinitelje, već samo formacijska mjesta njihovih djelovanja koja lako mogu biti smijenjena

SUPOČINITELJSTVO

- čl. 36. st. 2.

☐ subjektivna dimenzija

- zajednička odluka o počinjenju djela
- definira funkcionalnu vlast nad djelom kao objektivni element supočiniteljstva – posljedica toga je da se svi učinci ostvareni u okviru zajedničke odluke uračunavaju svim supočiniteljima
- kumulativna s objektivnom oznakom koja se manifestira u sudjelovanju u počinjenju radnje ili drugom odlučujućem doprinosu počinjenju djela
- doprinos svakog supočinitelja načelno je konstitutivne naravi za KD; bez tog doprinosa uopće nema KD ili ga nema u dogovorenoj formi
- primarno pretpostavlja postojanje svijesti i volje kod svih supočinitelja da djeluju s ostalima (međusobna podjela uloga i rada, definiranje supočiniteljske zadaće svakog od njih, itd.)
- najčešće prethodno postoji dogovor, ali je moguće da pojedini počinitelj ili više njih pristupe djelu za vrijeme njegova počinjenja pa će se raditi o sukcesivnom supočiniteljstvu – oni naknadno ostvaruju svoj kauzalni doprinos djelu
- sukcesivno supočiniteljstvo je moguće sve do trenutka materijalnog dovršenja KD te će supočinitelji koji su naknadno pristupili, odgovarati samo za svoj doprinos, ne i za možebitni težak oblik KD koji su prethodno ostvarili drugi počinitelji – sukcesivni počinitelj ne može imati vlast nad prošlim zbivanjima
- zajednička odluka ne postoji ni u slučaju stjecaja više pojedinačnih počiniteljstava, u situaciji kad više počinitelja koristi istu priliku za počinjenje KD, bez ikakve subjektivne povezanosti, unatoč mogućoj činjenici da im se formalno sudi u istom kaznenom postupku – svaki od njih će odgovarati za posljedicu koju je sam prouzročio

☐ objektivna dimenzija

- podrazumijeva zajedničko sudjelovanje u počinjenju KD, pod čim valja razumjeti sudjelovanje u počinjenju radnje ili na drugi način bitno pridonosenje počinjenju KD
- dovoljno je da svaki od njih ostvari barem jedno obilježje KD – npr. kod dvoaktnih KD barem u jednoj radnji od dviju iz zakonskog bića djela (uporaba sile ili oduzimanje pokretne stvari kod razbojništva)
- supočiniteljem se smatra onaj tko bitno doprinosi počinjenju KD, postupajući u skladu sa zajedničkom odlukom, podjelom uloga i rada, pri čemu njegov doprinos mora biti nužan da bi se KD uopće ostvarilo na zamišljeni način; čak i pripremne radnje u naravi formalno mogu biti kvalificirane kao supočiniteljske (pod istim uvjetom – da predstavljaju bitan doprinos djelu); nedostaje li bitan doprinos, radit će se samo o pomaganju

☐ nehajno supočiniteljstvo

- nije naglasak na zajedničkoj odluci već na povredi zajedničke dužne pažnje, kojom je prouzročena zabranjena posljedica

☐ supočiniteljstvo je formalno moguće i nečinjenjem

- npr. roditelji na temelju zajedničke odluke uskratom hrane usmrte vlastito dijete čineći kao supočinitelji KD ubojstva (čl. 110.)

- dolazi u obzir i kombinacija činjenja i nečinjenja kad jedan supočinitelj odgovara za činjenje, a drugi za nečinjenje (čl. 291.)
- kod posebnih KD (delicta propria) uvjet supočiniteljstva je postojanje posebnog svojstva na strani svakog od supočinitelja, u protivnom, takva osoba može biti samo poticatelj ili pomagač
- svaki supočinitelj se kažnjava kaznom propisanom za počinitelja

SUDIONIŠTVO U UŽEM SMISLU (POTICANJE I POMAGANJE)

- dva oblika: poticanje i pomaganje
- sudionici u užem smislu ne sudjeluju u radnji počinjenja niti na drugi način bitno pridonose počinjenju KD – oni iniciraju, odnosno utječu na drugu osobu da počin KD (poticatelj) ili podupiru njegovo počinjenje (pomagač)
- nemaju vlast nad djelom jer je ona u rukama počinitelja

POTICANJE

- psihički utjecaj na počinitelja s ciljem stvaranja kod njega odluke o počinjenju KD
- podrazumijeva svaku radnju kojom se s namjerom utječe na drugu osobu da počin KD
- od posrednog počinitelja se razlikuje po tome što nema vlast nad voljom potaknutog, počinjenje KD ne ovisi o njemu
- sam način poticanja nije naveden u zakonu, ali sudska praksa podrazumijeva nagovaranje drugog (najčešće), zapovijed, prijetnju (koja ne dovodi drugog u stanje krajnje nužde), ali i zamolbu (s obećanjem nagrade ili bez njega), puki prijedlog, izražavanje želje, itd.
- dolazi u obzir i lančano poticanje ili poticanje na poticanje; originarni poticatelj uopće ne mora poznavati počinitelja, pa ni sve posrednike počinitelja
- poticatelj ne mora biti i inicijator, on može utjecati na neodlučnu osobu koja je konačnu odluku donijeti tek na njegov poticaj
- za poticanje se traži namjera, pri čemu je dovoljna i ona neizravna; posebnost je da namjera poticatelja mora biti dvostruka: primarno, obuhvaća samo radnju poticanja uključujući svijest o poticanju i htijenje ili barem pristajanje; sekundarno, obuhvaća samo KD počinitelja
- kaznenopravni učinak je izjednačen s učinkom počiniteljstva; čl. 37. st. 1.; u konkretnom slučaju poticatelju unutar kaznenog okvira može biti izrečena teža stroža

kazna nego samom počinitelju (npr. za poticaj maloljetnika, smanjeno ubrojive, osobe u teškoj socijalnoj situaciji, itd.)

- pojam neuspjelo poticanje – situacija kada netko „drugog s namjerom potakne na počinjenje KD za koje je pokušaj kažnjiv, a djelo ne bude ni pokušano“ (čl. 37. st. 2.) – riječ je o pokušaju poticanja koji je relevantan samo ako se radi o KD za koje je i pokušaj kažnjiv
- pokušaj poticanja može biti neprikladan, te se u tom slučaju počinitelj može osloboditi kazne (čl. 37. st. 3.)
- standardno neprikladan pokušaj zbog objekta je u situaciji u kojoj poticatelj djeluje prema osobi koja je ionako odlučila počin KD (omnimodo facturus) pa uzročna veza između radnje poticanja i odluke potaknutog ne postoji
- neuspjelo poticanje predstavlja izuzetak od načela limitirane akcesornosti prema kojem je uvjet kažnjivosti sudionika postojanje protupravnog djela na strani počinitelja

POMAGANJE

- svako podupiranje počinitelja u počinjenju KD ostvareno s namjerom

- pomagač daje kauzalan doprinos počinjenju djela, iako taj doprinos nije nužan za počinjenja KD – on olakšava, ubrzava, intenzivira, planirani uspjeh djela čini izvjesnim, itd.
- nema vlast nad djelom i ne sudjeluje u radnji počinjenja, njegov doprinos nije konstitutivnog značenja, nije bitan, tj. o njemu ne ovisi hoće li počinitelj i na koji način počiniti KD
- zakon ne nabroja izričito oblike pomaganja jer ih ima mnogo; razlikuje se psihičko (usmjereno na jačanje volje, odnosno spremnosti počinitelja za počinjenje KD – davanje važnih informacija za počinjenje djela, unaprijed obećano prikrivanje djela, itd.) i fizičko (načelno podrazumijeva sve oblike podupiranja KD, u prvom redu stavljanje na raspolaganje počinitelju sredstva za počinjenje djela te uklanjanje prepreka za počinjenje djela) pomaganje
- moguće je i lančano pomaganje ili pomaganje u pomaganju, no i drugi oblici posrednog pomaganja: poticanje na pomaganje ili pomaganje u poticanju
- pomagač djeluje prije ili za vrijeme počinjenog KD, a iznimno i nakon počinjenja djela (kad je unaprijed obećano u formi prikrivanja); najčešće on djeluje tempore

criminis, u vrijeme počinjenja KD, odnosno u vremenu između formalnog i materijalnog dovršenja djela

- pomaganje nakon počinjenog djela (*auxilium post delictum*) ne smatra se pomaganjem, već prikrivanjem – „pribavljanje, preprodaja ili skrivanje ili pak pomaganje u preprodaji ili skrivanju“ (čl. 244.)
- traži se postupanje s namjerom, riječ je o dvostrukoj namjeri: pomagač mora biti svjestan da podupire počinitelja u njegovom KD te mora to htjeti ili barem na to pristati; nehajno pomaganje nije kažnjivo
- neuspjelo pomaganje ili pokušaj pomaganja nije kažnjiv – neuspjelo pomaganje uvijek može predstavljati posebno KD izrade i nabavljanja oružja i sredstava namijenjenih počinjenju KD (čl. 330.) čak i onda kad njima ne bude počinjeno ni jedno KD – samostalna djela (*delicta sui generis*)

NAČELO AKCESORNOSTI SUDIONIŠTVA U UŽEM SMISLU

1. teorija principalnosti sudioništva
 - razvijena u okviru francuske kaznenopravne doktrine
 - još se naziva i jedinstvena ili teorija o posuđenoj kažnjivosti
 - zastupa shvaćanje o sudioništvu kao samostalnom KD – ostvareno onoliko KD koliko su radnji poduzeli svi supočinitelji i sudionici
2. teorija akcesornosti sudioništva
 - razvijena u okviru njemačke kaznenopravne doktrine
 - ona sudioništvo čini ovisnim (akcesornim) o postojanju djela glavnog počinitelja razlikujući pritom pojedine sudioničke doprinose
 - hrvatsko kazneno zakonodavstvo prihvaća model akcesornosti sudioništva u užem smislu; proteže se u 2 pravca:
 - a. stadij počinjenja KD
 - uvjet kažnjivosti sudionika je da je počinitelj ušao u kažnjivi stadij konkretnog KD; ako je počinitelj ostao samo u stadiju donošenja odluke, što nikad nije kažnjivo – neće biti kažnjivo ni sudioništvo

- ako je počinitelj ušao u stadij kažnjivog pokušaja, i sudionik će odgovarati za pokušaj KD; iznimno će odgovarati i za pripreme radnje ako su one u konkretnom slučaju kažnjive
 - ako je počinitelj dovršio KD, kažnjivo je i sudioništvo
- b. ostvareni elementi KD od glavnog počinitelja
- uvjet kažnjivosti sudionika je da je počinitelj ostvario radnju iz zakonskog bića koja je protupravna – riječ je o konceptu ograničene ili limitirane akcesornosti; akcesornost se može stupnjevati odnosno biti shvaćena kao minimalni uvjet (prema kojem bi za odgovornost bila dostatna samo radnja iz zakonskog bića djela), kao maksimalni uvjet (stroga akcesornost, prema kojoj bi se za odgovornost sudionika tražila i krivnja na strani glavnog počinitelja), čak i ekstremni uvjet (hiperakcesornost ili ekstremna akcesornost, prema kojoj bi se odgovornost sudionika vezala za postojanje kažnjivosti na strani glavnog počinitelja)
 - odredbe o limitiranoj akcesornosti proizlaze iz čl. 39. st. 1. KZ – ostvareno načelo neovisnosti krivnje sudionika KD u širem smislu
 - svojevrsno odstupanje od koncepta limitirane akcesornosti u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu iznimno je vezano za institut neuspjelog poticanja gdje se zakonodavac oslanja na principalnu teoriju – sudionici će u tom slučaju odgovarati za svoja djela i onda kad počinitelj djelo nije ni pokušao, a riječ je o djelima za koja je i pokušaj kažnjiv

KRIVNJA I KAŽNJAVANJE SUPOČINITELJA I SUDIONIKA U UŽEM SMISLU

1. prema konceptu limitirane akcesornosti odgovornost sudionika u užem smislu, poticatelja i pomagača, ne ovisi o krivnji počinitelja, tj. o tome postupa li on s namjerom ili iz nehaja – oblik krivnje počinitelja ne utječe na postojanje poticanja i pomaganja; i za poticanje i za pomaganje se traži namjera (i poticatelj i pomagač će odgovarati i onda kad je počinitelj počinio djelo iz nehaja)
 - kad je riječ o poticanju, nehaj na strani počinitelja načelno indicira da je on u tom slučaju samo sredstvo počinjenja, pa je riječ o posrednom počiniteljstvu (koji se najčešće nalazi u zabludi o biću djela)
 - akcesornost sudioništva u užem smislu ne podrazumijeva isključivo postojanje protupravne radnje počinitelja, već obuhvaća i kvalitetu nepravu radnje počinitelja (određeno prenosivim i neprenosivim okolnostima na strani počinitelja; čl. 39. st. 2.), o čemu će izravno ovisiti i kažnjavanje
 - neprenosive okolnosti (u cijelosti vezane za osobu počinitelja te se ne prenose na poticatelja i pomagača):
1. okolnosti zbog kojih zakon isključuje krivnju (neubrojivost, neotklonjive zablude i ispričavajući razlozi)
 2. okolnosti zbog kojih zakon propisuje oslobođenje od kazne (dobrovoljni odustanak)
 3. strogo osobne okolnosti zbog kojih zakon propisuje ublažavanje kazne
- (smanjena ubrojivost, otklonjiva zabluda o protupravnosti) osim ako

ublažavanje nije vezano uz neku objektivnu situaciju (npr. činjenicu da je KD ostalo u pokušaju)

4. strogo osobe okolnosti zbog kojih zakon propisuje blaži oblik KD ili tzv. privilegirajuće okolnosti (npr. status majke kao obilježje KD usmrćenja, čl. 112. st. 2.)
5. osobne kvalificirajuće okolnosti (npr. okolnosti vezane za motiv, odnosno pobude za počinjenje KD /npr. bezobzirna osveta/ koji djeluju teže na značaj; svojstvo počinitelja kod nepravni posebnih KD /delicta propria/ kad je ono obilježje težeg oblika KD /npr. službena ili odgovorna osoba/)
- prenosive okolnosti (nisu osobne naravi):
1. okolnosti vezane uz KD, u pravilu objektivne (npr. način počinjenja djela), ali mogu biti i subjektivne (npr. poseban cilj, odnosno namjera kao obilježje KD)

2. osobne okolnosti koje upućuju na posebne dužnosti određenog kruga ljudi (službenih ili odgovornih osoba) kod tzv. pravih posebnih KD koje djelu odnosnih osoba daju teži značaj, no ne prenose se na sudionike pa mogu biti temelj njihovog blažeg kažnjavanja

2. nekoliko drugih postulata koji govore o odgovornosti počinitelja i sudionika u užem smislu, posebno kad je riječ o sudioničkim ekscesima

a. sukladno načelo krivnje (čl. 39. st. 1.), svaki sudionik odgovara u granicama vlastite krivnje – primjenjuje se načelo neovisnosti krivnje svakog sudionika, tj. odgovornost pojedinog sudionika ne proteže se i na ekscese drugih sudionika

b. sudionici odgovaraju u granicama ostvarenog stadija realizacije KD – ako KD ostane u pokušaju, poticatelj i pomagatelj kažnjavaju se za pokušaj

c. sudionici mogu različito odgovarati: za različita KD i za različite oblike istog KD

- ako počinitelj ostvari više od onog na što ga je poticatelj nagovorio, samostalno će odgovarati za to (bilo za KD koje je dodatno počinio, u stjecađu ili za teži oblik djela)

d. za sudionike vrijedi pravilo dobrovoljnog odustanka – kaznenopravni učinak dobrovoljnog odustanka supočinitelja, poticatelja i pomagača je fakultativno oslobođenje od kazne (čl. 35. st. 3.)

NEKA POSEBNA PITANJA SUDIONIŠTVA

1. STJECAJ VIŠE OBLIKA SUDIONIŠTVA JEDNE OSOBE U KD

- sudjeluje li jedna osoba u počinjenju istog KD na više različitih načina, odnosno u više sudioničkih uloga, pravilo je da neće biti kažnjena za sve te oblike sudjelovanja jer teži oblik sudjelovanja isključuje lakši

- ne postoji kažnjivi stjecađ ni u situaciji kad ista osoba u više navrata u istom sudioničkom obliku sudjeluje u ostvarenju istog KD (npr. višekratno pomaganje, odnosno pomaganje na različite načine)

- radi se o prividnom stjecađu

2. NUŽNO SUDIONIŠTVO

- situacije kad je zakonski opis KD konstruiran tako da se djelo može ostvariti isključivo sudjelovanjem više osoba

- za takve oblike ne primjenjuju se opće odredbe o supočiniteljstvu i sudioništvu

- može se pojaviti u više oblika:

☐ nužno sudioništvo kao bilateralni ili multilateralni delikt – kod takvih delikata svaki sudionik u cijelosti ostvaruje zakonsko biće djela; riječ je o pluralitetu gdje je po naravi stvari isključena primjena odredbe o supočiniteljstvu; mogu biti konstruirani na sljedeći način:

- konvergentni delikti (konvergentan – koji se uzajamno približava, teži istom cilju); počinitelji djeluju suglasno, s istih interesnih pozicija i funkcionalno na istoj strani, odnosno u istim ulogama na liniji ostvarenja zajedničkog cilja (npr. dogovor za počinjenje KD /čl. 327., pobuna osoba kojima je oduzeta sloboda/ /čl. 309.)

- delikti susretanja – počinitelji djeluju suglasno, no funkcionalno na različitim stranama, u različitim ulogama (npr. rodoskrvrnuće /čl. 179.)

- divergentni delikti – podrazumijevaju postojanje sudionika na različitim, sukobljenim stranama (nekad, primjerice, KD hazardne igre)

☐ nužno sudioništvo kao unilateralni delikt – atipični delikti susretanja; počiniteljem se smatra isključivo onaj tko je nositelj radnje počinjenja djela, druga osoba, iako faktički sudionik, ne smatra se sudionikom u formalnopravnom smislu

3. SUDIONIŠTVA KOD KD NEČINJENJEM

- moguće su 3 situacije:

- a. sudioništvo činjenjem u KD nečinjenja – sudioništvo moguće
- b. sudioništvo nečinjenjem u KD činjenja – propuštanje dužne pažnje, isključeno poticanje, dok je pomaganje načelno moguće iako se ponekad može raditi i o počiniteljstvu
- c. sudioništvo nečinjenjem u KD nečinjenjem – propuštanje dužne pažnje, isključeno poticanje, dok je pomaganje načelno moguće iako se ponekad može raditi i o počiniteljstvu

PITANJE 11. STJECAJ

STJECAJ I PRODULJENO KAZNENO DJELO

POJAM I VRSTE STJECAJA

- institut stjecaja rješava pitanja pluraliteta KD u situaciji kad počinitelj „jednom ili više radnji počinu više KD“ (čl. 51. st. 1.)

- načelno podrazumijeva situaciju u kojoj se počinitelju istodobno (u istom kaznenom postupku) sudi za više KD te mu se, na temelju kazni utvrđenih za svako pojedino KD te „na temelju ocjene počiniteljeve ličnosti i počinjenja KD u njihovoj ukupnosti“ izriče jedinstvena kazna

- stjecaj se po tome razlikuje od povrata – u oba slučaja je riječ o osobi koja je počinila dva KD ili više njih, ali se povratnikom smatra osoba koja je, nakon što je za prethodno KD bila osuđena i kaznu izdržala, počinila novo KD za koje joj se sudi

- sukladno zakonskoj definiciji stjecaja (čl. 51. st. 1.), moguće je razlikovati 2 vrste stjecaja:

1. ako počinitelj jednom radnjom počinu više KD za koja mu se istodobno sudi –

idealni stjecaj

2. ako počinitelj, ostvarujući više radnji, počinu više KD za koja mu se istodobno sudi – realni stjecaj; valja razlikovati situaciju u kojoj počinitelj, iako ostvaruje više uzastopnih radnji, čini u konačnici samo jedno – produljeno KD

- u prirodnom smislu postojat će jedinstvo radnje uvijek kad se ljudska djelatnost svodi isključivo na jedan čin, odnosno jednokratno djelovanje, neovisno o tome je li on prouzročio jednu posljedicu ili više njih (npr. aktiviranjem eksplozivne naprave biva usmrćeno više ljudi)

☐ jedinstvo radnje postojat će i onda kad je ona ostvarena nizom pojedinačnih djelovanja, prostorno i vremenski povezanih tako da u svojoj ukupnosti predstavljaju prirodnu cjelinu (npr. uzastopnim djelovanjem, zadavanjem udaraca ili uboda nožem, ispaljivanjem više hitaca u žrtvu kod ubojstva, itd.)

IDEALNI STJECAJ

- postoji kad počinitelj jednom radnjom počini više KD
- može biti istovrstan (homogen) kad je počinitelj jednom radnjom ostvario zakonsko biće više istovrsnih KD (npr. uvreda /čl. 147. ili teško sramoćenje /čl. 148, većeg broja osoba jednom izjavom, itd.)
- može biti raznovrstan (heterogen) kad počinitelj jednom radnjom počini više raznovrsnih KD (npr. krivotvorenje isprave /čl. 278. i prijevara /čl. 236., itd.)
- nije nužno da jednom radnjom budu ostvarena sva obilježja obaju KD, već je dovoljan i djelomični identitet radnji počinjenja
- identitet je potpun kad je u pitanju radnja počinjenja koja je u cijelosti zajednička za dva ili više ostvarenih zakonskih bića djela, a djelomičan kad je radnja kojom se ostvaruje jedno djelo istodobno dio radnje počinjenja zakonskog bića drugog KD (npr. spolni odnošaj kod odnosnog KD bez pristanka /čl. 152. ili silovanja /čl. 153. i rodoskrvnuće /čl. 179.)
- dvije su temeljne pretpostavke idealnog stjecaja:
 - a. jedna radnja, odnosno jedinstvo radnje
 - b. ostvarenje više zakonskih opisa KD (isključen prividni stjecaj)
- što se tiče posljedica, idealni stjecaj se može javiti kao:
 - a. ostvarenje više različitih zakonskih bića bez prouzročenja posljedica (uvreda više osoba)
 - b. ostvarenje više različitih realnih posljedica (krivotvorenje i prijevara)
 - c. ostvarenje više istih realnih posljedica (ubojstvo više osoba istom radnjom)
- kod materijalnih zaštićenih pravnih dobara ne postoji idealni stjecaj KD, već samo jedno djelo jer je u pitanju veća kvantiteta neprava (npr. oštećenje tuđe stvari /čl. 325., usmrćenjem većeg broja životinja ili uništenjem većeg broja stvari jednom radnjom)
- moguće je i poseban slučaj stjecanja kvalifikatornih okolnosti pri počinjenju istog KD (npr. teškog ubojstva počinjenog na okrutan način iz bezobzirne osvete /čl. 111. t. 1. i 4.) – radić će se o jednom KD pri čemu će stjecaj kvalifikatornih okolnosti predstavljati otegotnu okolnost za počinitelja
 - ☐ isti kaznenopravni učinak će postojati i u situaciji stjecaja kvalifikatorne i privilegirajuće okolnosti: djelo će biti označeno kao privilegirano pri čemu će kvalifikatorna okolnost i ovdje biti otegotna (usmrćenje drugog na okrutan način u stanju jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom oštećenika)

REALNI STJECAJ

- postoji kad počinitelj poduzimanjem više samostalnih radnji počini više KD za koja mu se istodobno sudi
- može biti istovrstan (homogen) – počinitelj na taj način počini više istovrsnih KD (npr. više teških krađa /čl. 229. ili razbojništava /čl. 230.) ili raznovrstan (heterogen) – počinitelj s više radnji počinio više KD (radi počinjenja ili prikrivanja teške krađe /čl. 229. počini KD teškog ubojstva /čl. 111. t. 5.)
- uvjeti postojanja realnog stjecaja:
 1. pluralitet radnji
 2. ostvarenje više zakonskih opisa KD
 3. procesna istodobnost (dodatni uvjet)

- KD u realnom stjecaju najčešće su počinjena u različito vrijeme pri čemu duljina vremenskog intervala nije relevantna – svako djelo, bez obzira na to kad je počinjeno, može s prethodnim ili naknadnim djelom biti u realnom stjecaju sve dok nije nastupila zastara za neko od njih

- nužno je da je riječ o više samostalnih radnji

- u realnom stjecaju mogu se naći i KD počinjena s namjerom i ona iz nehaja, dovršena i djela u pokušaju, djela počinjena samostalno i zajednički s drugim supočiniteljima ili sudionicima u užem smislu

PRIVIDNI STJECAJ

- postoji kad je jednom radnjom ili više njih ostvareno više zakonskih bića koja su u takvu međusobnu odnosu da se samo jedno od njih može primijeniti dok su druga isključena, pa će počinitelj odgovarati samo za jedno KD

- ako su jednom radnjom ostvarena bića dvaju ili više KD, a sudi se samo za jedno djelo, riječ je o prividnom idealnom stjecaju

- prividni realni stjecaj – slučaj da dvije ili više radnji ispunjavaju zakonsko biće dvaju ili više KD, a počinitelj odgovara samo za jedno KD

- prividni stjecaj se pojavljuje u 3 temeljna oblika:

1. specijalnost (*lex specialis derogat legi generali*)

- međusobni odnos specijalnosti između dvaju KD postoji kad jedan kazneni propis (*lex specialis*) sadrži sva obilježja drugog (*lex generalis*), no uz to još i najmanje jedno specijalno obilježje

- specijalni zakon isključuje primjenu općeg zakona

- pravilo se temelji na kriteriju logičke subordinacije, prema kojem je specijalni zakon subordiniran, podređen općem, pa počinitelj, ostvarujući obilježja posebnog zakona, istodobno ostvaruje i obilježja općeg zakona – iz same pravne logike ne dolazi u obzir obrnuto

- u odnosu specijalnosti stoje kvalificirana i privilegirana KD u odnosu na temeljno KD; specijalna (*delicta propria*) prema općim (*delicta communia*), itd.

2. supsidijarnost (*lex primaria derogat legi subsidiariae*)

- odnos supsidijarnosti upućuje na primjenu jedne odredbe tek ako se ne može primijeniti neka druga kaznena odredba

- može biti izričito izražen u samom zakonu (tzv. formalna supsidijarnost); najčešće izričajima: „...ako time nije počinjeno neko drugo KD...” – takva odredba, kojom se izričito upućuje na odnos supsidijarnosti između dvaju KD naziva se klauzulom supsidijarnosti

- prešutna ili materijalna supsidijarnost – nije izričito izražena u zakonu, već se o njezinu postojanju zaključuje tumačenjem polazeći od smisla određene zakonske odredbe odnosno njezina sustavnog odnosa prema drugoj odredbi izvan odnosa specijaliteta ili supsidijarnosti (npr. zloporaba položaja i ovlasti /čl. 291. supsidijarna je u odnosu na druga KD protiv službene dužnosti pa će službena ili odgovorna osoba koja zahtijeva ili primi mito odgovarati za KD primanja mita /čl. 293., iako je ostvarila i obilježja zloporabe položaja, ...)

- blaži oblik sudioništva biti će supsidijaran u odnosu na njegov teži oblik, pripremne radnje prema pokušaju, pokušaj prema dovršenom djelu, itd.

3. konsumpcija (*lex consumens derogat legi consumptae*)

- jedno zakonsko biće KD u svom ostvarenju obuhvaća biće drugog djela u cjelokupnu njegovu deliktnu sadržaju
- glavno KD konzumira sporedno KD
- 3 temeljna tipa konsumpcije:
 - a. konsumpcija kao odnos prethodnog i glavnog djela (tzv. nekažnjivo prethodno djelo)
 - opisuje situaciju u kojoj jedno, prethodno djelo, prethodi drugom glavnom djelu (a nije riječ o supsidijarnosti)
 - prvo djelo omogućuje, olakšava ostvarenje drugog, glavnog djela pri čemu postoji i homogenost ciljeva konkurirajućih odredaba
 - slučaj kod prolaznih delikata odnosno KD koja obuhvaćaju prethodni stadij počinjenja te ostaju nekažnjena ako je počinitelj ušao u kasniji stadij – u takvom odnosu su pripremne radnje prema pokušaju, pokušaj prema dovršenom djelu, itd.
 - iako je u funkciji sredstva za počinjenje drugog KD, neće biti riječ o nekažnjivo prethodnom djelu ako se njime povređuje neko drugo pravno dobro ili druga, različita osoba oštećenika (npr. krivotvorenje službene ili poslovne isprave /čl. 233./; krađa /čl. 228./ sredstva za počinjenje KD razbojništva /čl. 230./ neće biti konzumirana potonjim djelom)
 - b. kao odnos pratećeg i glavnog djela (tzv. nekažnjivo prateće djelo)
 - ono koje se najčešće čini s nekim drugim KD kao glavnim, ali je zbog zanemariva stupnja neprava isključeno
 - zove se još i inkluzija
 - npr. oštećenje tuđe stvari /čl. 235./ ili narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora /čl. 141./ prema teškoj krađi počinjenoj provaljivanjem /čl. 229./
 - c. kao odnos glavnog i naknadnog djela (tzv. nekažnjivo naknadno djelo)
 - djelo kojim se osigurava ili iskorištava stanje nastalo počinjenjem prethodnog, glavnog KD tako da se njime ne ostvaruje bitno nova šteta
 - riječ je o djelu koje slijedi glavno djelo u funkciji osiguranja, zadržavanja ili iskorištavanja onog što je ostvareno glavnim djelom
 - glavno i naknadno djelo predstavljaju funkcionalnu cjelinu povezanu zajedničkim ciljem
 - moraju biti ostvareni i neki dopunski uvjeti: da su oba djela usmjerena protiv istog dobra i istog zaštićenog objekta, da se oba djela tiču istog nositelja pravnog dobra (identitet oštećenika), da se novim djelom ne povećava bitno šteta nastala glavnim djelom te da drugom radnjom nije povrijeđeno novo pravno dobro

PITANJE 12. ASPERACIJA

KAŽNJAVANJE ZA STJECANJE KAZNENIH DJELA

- jedinstvena kazna se može na temelju pojedinačnih utvrđenih kazni izabrati uglavnom na 3 načina:
 1. kumulacija ili zbrajanje pojedinačno utvrđenih kazni
 2. apsorpcija ili preuzimanje svih kazni u samo jednoj, i to najtežoj kazni
- ona u sebe upija ili preuzima sve ostale utvrđene kazne; taj način osobito dolazi u obzir u slučaju smrtno kazne ili doživotnog zatvora

3. asperacija ili oštrina primjene jedinstvene kazne

- primjenjuje se tako da se izabranoj kazni dodaju sve ostale kazne, ali samo do određene mjere koja se određuje dvama ograničenjima; jedinstvena kazna mora biti manja od jednostavnog zbroja svih kazni i ne smije prijeći opći zakonski maksimum određene vrste kazne

- jedinstvena kazna se sastoji u povišenju najviše pojedinačne utvrđene kazne, ali ne smije doseći zbir pojedinačnih kazni niti premašiti najveću mjeru kazne dugotrajnog zatvora, odnosno novčane kazne

PITANJE 13. KRAJNJA NUŽDA

ISPRIČAVAJUĆI RAZLOZI

- Negativni element što znači da će krivnja biti isključena ukoliko u konkretnom slučaju postoji jedan od ispričavajućih razloga

- 2 ispričavajuća razloga:

1. Prekoračenje nužne obrane zbog ispričive jake prepasti

- rezultira isključenjem krivnje pa samim tim i KDčl. 21. st. 4.

- Sud donosi presudu kojom se okrivljenik oslobađa optužbe (oslobađajuća presuda)

- Ostali afekti koji uključuju i jaku razdraženost kod prekoračenja nužne obrane mogu rezultirati ublažavanjem kazne što znači da krivnja ostaje neokrnjena (čl. 21. st. 3.)

- Ovaj ispričivi razlog se objašnjava time da astenički afekti koji se temelje na slabosti, podložnosti ili nemoći napadnutog zaslužuju veći stupanj privilegija od steničkih afekata koje karakterizira nadmoć, snaga pa čak i agresivnost

2. Krajnja nužda kao razlog isključenja krivnje (ispričavajuća krajnja nužda)

- Osnovna razlika između krajnje nužde kao razloga isključenja krivnje (ispričavajuća krajnja nužda) i krajnje nužde kao razloga isključenja protupravnosti (opravdavajuća krajnja nužda) je u tome što kod ispričavajuće krajnje nužde zlo koje je nastupilo nije nerazmjerno teže od onog koje je prijetilo

- Razlika je i u pravnim učincima (opravdavajuća krajnja nužda isključuje protupravnost, a ispričujuća isključuje krivnju) kao i u tome što opasnost koja se radnjom u ispričavajućoj krajnjoj nuždi otklanja uvijek mora biti neskrivljena (taj se uvjet ne traži kod krajnje nužde kao razloga isključenja protupravnosti)

- Kod krajnje nužde koja isključuje protupravnost pravni učinak se opravdava potrebom zaštite pretežnijeg interesa, to kod ovog oblika krajnje nužde nije moguće s obzirom na to da se radi o interesima (približno) jednake vrijednosti

- Uvedeno po uzoru na švicarsko, njemačko i austrijsko pravo

- Da bi krajnja nužda isključivala krivnju, moraju biti ispunjenje i sve osnovne pretpostavke koje su uvjet krajnje nužde kao razloga isključenja protupravnosti (uvjet istodobnosti i supsidijarnosti radnje)

- Djelovanje pod psihičkom prisilom koja se definira kao sila kojoj se moglo odoljeti (vis compulsiva), za razliku od neodoljive sile (vis absoluta) predstavlja osnovu za isključenje radnje u kaznenopravnom smislu jer anulira voljno djelovanje čovjeka, kod psihičke, odnosno kompulzivne sile riječ je o sili kojoj se moglo odoljeti

- Kod prijetnje se zlo tek stavlja u izgled, a kod psihičke prisile se ono već izvršava

- Krivnja će biti isključena samo ako zlo prouzročeno radnjom u krajnjoj nuždi nije nerazmjerno veće od onog koje je prijetilo

- Život kao apsolutno dobro koje se ne može stupnjevati

- Ni od koga se ne može očekivati da bez obzira na svoje zanimanje žrtvuje svoj život da bi spasio drugog, priznat će mu se krajnja nužda ako bi radnja spašavanja za njega predstavljala neizbježnu smrt

KRAJNJA NUŽDA

- otklanjanje istodobne opasnosti koja se na drugi način nije mogla otkloniti, uz uvjet da je zlo koje je nastupilo manje od onog koje je prijetilo (isključenje protupravnosti) ili pak nije nerazmjerno veće od onog koje je prijetilo (isključenje krivnje)

1. krajnju nuždu kao razlog isključenja protupravnosti zovemo opravdavajućim krajnjom nuždom; slična je nužnoj obrani; riječ je o zaštiti pretežnijeg interesa
2. krajnju nuždu kao razlog isključenja krivnje zovemo ispričavajućom krajnjom nuždom (jer se temelji na ispričavajućim razlozima); reakcija na psihičku prisilu koja pod određenim pretpostavkama može isključiti krivnju

- krajnja nužda se od nužne obrane razlikuje po tome što je kod nužne obrane riječ o sukobu (sučeljavanju) prava i neprava, dok se kod krajnje nužde radi o sukobu, odnosno izboru između dvaju ili više prava, odnosno opravdanih interesa

- tipične situacije krajnje nužde kao razloga isključenja protupravnosti u sudskoj praksi su:

- a. provaljivanje u tuđi stan da bi se spasilo dijete iz požara
- b. razdiranje tuđe odjeće da bi se osobi pružila prva pomoć
- c. usmrćivanje tuđeg psa koji napada čovjeka
- d. itd...

KRAJNJA NUŽDA KAO RAZLOG ISKLJUČENJA PROTUPRAVNOSTI

OPASNOST

- opasnost se može odrediti kao bliska (neposredna) mogućnost povređivanja nekog zaštićenog pravnog dobra; neposrednost u vremenskom i prostornom smislu
- mora se raditi o istodobnoj opasnosti što znači da neće biti dopuštena krajnja nužda radi otklanjanja neke buduće pretpostavljive opasnosti; kao što nije dopuštena anticipirana nužna obrana, tako nije dopuštena ni anticipirana krajnja nužda
- pojam „trajna opasnost“ koja prijeti od određenih izvora, npr obiteljskih zlostavljača – nije dopušteno usmrtni pod uvjetom da se opasnost ne bi mogla otkloniti na bilo koji drugi način s obzirom na to da se proširuje zakonski pojam opasnosti i na slučajeve u kojima ona nije istodobna jer se dopušta da zlo može nastupiti i u daljnjoj budućnosti
- za razliku od nužne obrane koja je dopuštena samo protiv napada čovjeka, izvori opasnosti kod krajnje nužde mogu biti različiti: određena ljudska ponašanja (odnosno postupci, bilo nehajni ili namjerni), elementarne nepogode, napadi životinja i sl
- pravo na krajnju nuždu priznaje se i osobi koja je sama prouzročila opasnost pod uvjetom da je zlo koje je nastupilo manje od zla koje je prijetilo, ratio legis toga se sastoji u zaštiti pretežnijeg interesa bez obzira na to tko je odgovoran za nastupanje opasnosti

OTKLANJANJE OPASNOSTI

- neće se raditi o krajnjoj nuždi ako je postojala mogućnost zaštite pretežnijeg interesa na neki drugi način; ona mora biti posljednje odnosno ultimativno sredstvo zaštite koje je prikladno s obzirom na sve okolnosti konkretne situacije – u tome se ogleda supsidijarni karakter krajnje nužde

- radnjom u krajnjoj nuždi može se otklanjati opasnost od sebe ili drugoga; u tom je pogledu vrlo slična nužnoj pomoći kod nužne obrane – bit će dopuštena krajnja nužda i radi otklanjanja opasnosti od pravnih osoba, pa i države, no uz uvjet pridržavanja ograničenja

- ako netko žrtvuje imovinu da bi spasio svoj ili tuđi život, protupravnost njegove radnje će uvijek biti isključena po osnovi krajnje nužde

- utvrđivanje težine zla uvijek mora biti provedeno:

- a. in concreto

- b. ex ante

- c. prema standardu razumne osobe koja bi se našla u usporedivoj situaciji

- poduzimanje radnje u krajnjoj nuždi je isključeno ako se njome grubo povređuju osnovne vrijednosti pravnog poretka (u međunarodnom pravu tortura je apsolutno zabranjena)

- scenarij „tempirane bombe“ u kojem permisivnost torture proizlazi iz obveze poštovanja načela manje štete – opravdano je podvrgnuti mučenju osobu za koju se

vjeruje da raspolaže informacijama kojima bi teroristički napad mogao biti pravodobno spriječen

- subjektivni element krajnje nužde je spašavalačka volja – osoba mora biti svjesna da se radi o opasnosti za zaštićena dobra i interese i postupati s namjerom da se ta opasnost otkloni; u suprotnom se neće raditi o krajnjoj nuždi

KOLIZIJA DUŽNOSTI

- tipična situacija koja se često opisuje u literaturi je primjer oca koji u požaru, s obzirom na okolnosti, može spasiti samo jedno od svoje dvoje djece

- termin „nadzakonska krajnja nužda“ nije najprikladnije rješenje

ZAPOVIJED NADREĐENOG

- Pravilnikom o službi u Oružanim snagama propisano je da „podređenost obveza pripadnika Oružanih snaga da bez pogovora, na vrijeme i na najbolji način prema tjelesnim i umnim sposobnostima i okolnostima izvršava zapovijedi nadređenih“

- Također propisano je (čl. 380. KZ) da vojna osoba koja protupravnu radnju kojom se ostvaruju obilježja kaznenog djela počini na zapovijed biti kriva samo ako je znala ili je bilo očito da izvršenjem zapovijedi čini protupravnu radnju

- Izrijeком je propisano da su KD genocida i zločina protiv čovječnosti uvijek očito protupravna što je u osnovi i nepotrebno jer će svakoj, pa i prosječnoj osobi, a osobito osobi koja obavlja službu u oružanim snagama i kojoj ti popisi po kriteriju obavljanja funkcije moraju biti poznati, biti očito da bi se izvršenjem zapovijedi da se počine ta KD, ostvarila protupravna radnja

ZAKONITA UPORABA SREDSTAVA PRISILE

- Pojedine službene osobe (npr. policija) u obavljanju određenih, zakonom propisanih, ovlasti koriste određena sredstva prisile kojima se ostvaruju obilježja bića pojedinih KD (ubojstvo, tjelesna ozljeda, uništenje, narušavanje nepovredivosti doma, itd.) – s obzirom da se radi o službenim radnjama, njihova protupravnost će biti isključena

- Pojedini zakoni daju ovlast na poduzimanje određenih radnji koje u sebi sadrže sredstva prisile svim građanima, a ne samo službenim ili odgovornim osobama, pa će se i te radnje smatrati zakonitom uporabom sredstava prisile

- Osoba koja primjenjuje sredstva prisile na temelju izričite zakonske ovlasti mora biti svjesna da postoji razlog koji joj daje pravo na izvršavanje tih ovlasti; ako nije svjesna, radit će se o zabludi o okolnostima koje

isključuju protupravnost (ali se postavlja pitanje njezine krivnje, odnosno postojanja zablude koja tu krivnju može ublažiti ili isključiti)

- Zakonita uporaba sredstava prisile specijalni je razlog isključenja protupravnosti u odnosu na krajnju nuždu i ograničava se samo na situacije u kojima službena (ili druga zakonom ovlaštena) osoba ovlašteno primjenjuje neko sredstvo prisile

- 2 zahtjeva:

1. Zahtjev supsidijarnosti – primjena pojedinog sredstva prisile (npr. raspršivača s nadražujućom tvari) dopuštena tek ako blažim sredstvom prisile (npr. tjelesnom snagom) nije moguće ostvariti određenu službenu radnju (npr. uhićenje)

2. Zahtjev razmjernosti – određeno sredstvo prisile neće biti primijenjeno u mjeri većoj od nužne za ostvarenje svrhe postupanja

PRISTANAK OŠTEĆENIKA

- Violenti non fit iniuria – standard postavljen u rimskom pravu

- Pravni poredak priznaje pristanak oštećenika kao razlog isključenja protupravnosti samo kod nekih KD i pod točno određenim uvjetima – kod KD kojima se ugrožavaju ili povređuju pravna dobra kojima oštećenik može slobodno raspolagati, tzv. dostupibilna individualna pravna dobra kod kojih javni interes za kažnjavanjem nije u tolikoj mjeri izražen

- Razlikovanje pojmova pristanka i suglasnosti:

1. Ako se radi o zabludi kod KD kod kojih pristanak oštećenika isključuje protupravnost, radit će se o zabludi o razlozima koji isključuju protupravnost

2. Kod zablude kod KD kod kojih suglasnost isključuje biće djela, radit će se o zabludi o biću djela

- Da bi pristanak oštećenika isključivao protupravnost, on mora:

- a. biti ozbiljan i izričit (bit će dovoljne i konkludentne radnje iz kojih je moguće izvesti zaključak o postojanju pristanka, primjerice klimanje glavom)

- b. mora prethoditi određenoj radnji kojom se ostvaruju obilježja bića KD

- c. biti dan od osobe koja je sposobna dati pristanak (što znači da protupravnost radnje neće isključivati očitovanja volje djece i duševno bolesnih osoba ako je njihova ubroјivost isključena)

- d. biti konačan (neopoziv)

- e. osoba koja daje pristanak mora biti jedini ovlaštenik na davanje pristanka (npr. u slučaju suvlasništva nad stvari samo će pristanak svim suvlasnika isključivati protupravnost radnje)

ISKLJUČENJE PROTUPRAVNOSTI U MEĐUNARODNOM PRAVU

- u međunarodnom je ratnom pravu isključena protupravnost određenih radnji koje bi, da nema toga stanja, predstavljale KD – u praksi to znači da će ubojstvo neprijateljskog vojnika izvan borbe (hors de combat) bit kažnjivo, i to ne kao opće kazneno djelo (ubojstvo) već kao ratni zločin

- protupravnost načelno neće biti isključena ni kod KD počinjenih na štetu civila, ratnih zarobljenika, ranjenika i bolesnika jer se oni smatraju kategorijama zaštićenim po međunarodnom humanitarnom pravu (Ženevskim konvencijama)

PRIGOVOR SAVJESTI

- moralna kategorija internalizirana u vrijednosnom sustavu pojedinca koja se često sukobljava s nekim drugim zahtjevima pravnog poretka
- za KP prigovor savjesti relevantan je kad je riječ o odbijanju određenih zakonskih dužnosti čije neispunjenje povlači kaznenu odgovornost – tako prema hrvatskom kaznenom zakonodavstvu, kažnjivo odbijanje primanja oružja, no protupravnost te radnje će biti isključena ako se radi o vojnoj osobi kojoj je u propisanom postupku uvažen prigovor savjesti
- prigovor savjesti se može prihvatiti kao razlog isključenja protupravnosti i kod kaznenog djela neodazivanja pozivu i izbjegavanja vojne službe (čl. 367. KZ), ali uz određene uvjete
- Ustav načelno propisuje da je „vojna obveza i obrana RH dužnost svih z to sposobnih državljana“, ali i dopušta „prigovor savjesti onima koji poradi svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripralni sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u Oružanim snagama (...), no one su obvezane ispunjavati druge dužnosti određene zakonom“

PITANJA 14-17 POSEBNI DIO/ZAKON STR 12-29 IZ SKRIPTE

KAZNENA DJELA PROTIV ŽIVOTA I TIJELA

- zaštićena su najvažnija pravna dobra ustavnog poretka- život i tijelo čovjeka
- države imaju pozitivnu obvezu zaštititi živote ljudi koji se nalaze pod njihovom jurisdikcijom
- URH je 1990. ukinuo smrtnu kaznu i izdvaja pravo na život kao temeljno pravo
- o Svako ljudsko biće ima pravo na život- čl.21.
- OBJEKT RADNJE- čovjek
- o Čovjekom se smatra svako živo biće rođeno od žene bez obzira na zdravstveno stanje i mentalne sposobnosti
- ZAVRŠETAK ŽIVOTA: prestankom cerebralne funkcije odnosno rada mozga i to bez obzira jesu li neke druge životne funkcije očuvane
- POČETAK ŽIVOTA: plod uživa kaznenopravnu zaštitu od početka poroda odnosno od trenutka kada su započeli trudovi i od tada se on smatra čovjekom u kaznenopravnom smislu
- o porod ne mora biti dovršen, dijete mora biti živo rođeno, no ne mora biti sposobno za život
- Kaznenim djelima protiv tjelesne cjelovitosti narušava se tjelesna cjelovitost čovjeka, međutim povrede tjelesnog integriteta moguće su i bez da je nastupila tjelesna ozljeda. U tom se slučaju radi o nasilju, tj. fizičkom napadu koji je supsidijaran kaznenim djelima tjelesnog ozljeđivanja.

UBOJSTVO

- ČLANAK 110.
- 1. Tko ubije drugoga, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.
- Jedno od najtežih djela iz kataloga inkriminacija
- NAMJERNO KD

- MATERIJALNO KD
- KD ubojstva sastoji se u usmrćivanju drugoga
- OBJEKT RADNJE- čovjek čiji život uživa apsolutnu pravnu zaštitu
- RADNJA- sastoji se u namjernom prouzročenju smrti drugoga
- o Uglavnom će se raditi o AKTIVNOJ RADNJI (komisivni delikt)
- ☐ npr. pucanje iz vatrenog oružja
- o ubojstvo je moguće počiniti i NEČINJENJEM
- ☐ neće odgovarati svaka osoba već samo ona koja ima svojstvo garanta i koja je po toj osnovi dužna skrbiti za nepovredivost pravnog dobra
- KD ubojstva počinjeno je u vrijeme kada je počinitelj poduzeo radnju počinjenja ili ju propustio u slučaju nečinjena bez obzira kada je nastupila smrt žrtve
- Protok vremena od poduzimanja radnje do posljedice relevantan je zbog utvrđivanja uzročnosti (kauzaliteta), a do problema može doći ako je između radnje i posljedice proteklo duže vremensko razdoblje jer je moguće da se u kauzalnom tijeku pojave novi uzroci koji su condicio sine qua non za nastup posljedice
- ☐ npr. žrtva u bolnici umre od posljedica trovanja
- Prema našem zakonodavstvu i praksi nastupanje posljedice je uvjet za kvalificiranje djela kao dovršenog ubojstva
- Posljedica mora nastupiti prije nego što je presuda postala pravomoćna jer će su u suprotnom raditi o presuđenoj stvari koju više ne bi bilo moguće osporavati niti u postupku po izvanrednim pravnim lijekovima.
- Ubojstvo je moguće počiniti SAMO SA NAMJEROM.
- o Počinitelj mora biti svjestan da svojom radnjom usmrćuje drugoga i to hoće (izravna namjera prvog stupnja) odnosno da svojom radnjom može usmrtniti drugoga pa na to pristaje (neizravna namjera)
- o Sud o oblicima namjere zaključuje iz okolnosti slučaja, sredstvu itd.
- o Moguća je kombinacija različitih oblika namjere
- ☐ npr. počinitelj baca eksplozivnu napravu u skupinu ljudi pri čemu nastupa s ciljem usmrćenja točno određene osobe iz te skupine. Što bi značilo da on na tu osobu nastupa s izravnom namjerom prvog stupnja, a na sve ostale kolateralne žrtve s izravnom namjerom drugog stupnja.
- o Utvrđivanje oblika namjere nije od utjecaja na pravnu kvalifikaciju djela, ali je važno kod odmjeravanja kazne pa će izravna namjera biti strože tretirana od neizravne, a izravna namjera prvog stupnja strože od drugog stupnja
- POKUŠAJU- Ako počinitelj poduzme radnju počinjenja, a posljedica izostane
- o Ubojstvo može ostati u pokušaju zbog nedovoljne vještine počinitelja, djelovanja žrtve, trećih osoba i sl.
- NEPRIKLADNI POKUŠAJ- Sredstvo počinjenja nije prikladno da prouzroči posljedicu na objektu radnje
- o počinitelj pod zakonom propisanim uvjetima može biti oslobođen od kazne
- o npr. ako je pucao iz prazne puške
- KVALIFICIRANI POKUŠAJ- počinitelj nije ostvario obilježje namjeravanog KD već nekog drugo KD
- o Drugo KD se uzima kao prolazni delikt međutim i kao otegotna okolnost kod odmjeravanja kazne

- o ne znači da će se pokušaj ubojstva uvijek uzimati kao kvalificirani pokušaj jer se o pokušaju ubojstva može raditi i kada žrtvi nije nanesena tjelesna ozljeda (npr. počinitelj puca u žrtvu i promaši)
- RAZGRANIČENJE UBOJSTVA OD TEŠKE TJELESNE OZLJEDE KVALIFICIRANE SMRĆU
- o posljedica je jednaka ☐ smrt
- o razlikovanje se provodi na subjektivnoj strani
- o potrebno je utvrditi jeli počinitelj postupao s namjerom usmrćenja ili s namjerom tjelesnog ozljeđivanja uz postojanje nehajnog oblika krivnje u odnosu na posljedicu
- KD ubojstva je osnovni oblik oduzimanja života drugome, tj. opća odredba koja će s kaznenim djelima genocida, terorizma, ratnog zločina, teškog ubojstva biti u prividnom stjecaju po osnovi specijaliteta, što znači da će u takvim slučajevima djelo biti kvalificirano po nekoj od specijalnih odredbi a ne po čl. 110.

TEŠKO UBOJSTVO

- Članak 111.
- 1. Kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kaznit će se:
 1. tko drugoga ubije na okrutan ili podmukao način,
 2. tko ubije osobu posebno ranjivu zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće,
 3. tko ubije blisku osobu koju je već ranije zlostavljao,
 4. tko drugoga ubije iz koristoljublja, bezobzirne osvete, mržnje ili iz drugih niskih pobuda,
 5. tko drugoga ubije radi počinjenja ili prikrivanja drugog kaznenog djela,
 6. tko ubije službenu osobu u vezi s njezinim obavljanjem službene dužnosti.
- Kvalificirani oblik ubojstva
- ubojstvo počinjeno pod okolnostima koje ga čine teškim
- za teško ubojstvo propisana je i teža kazna (najmanje 10 god i dugotrajni zatvor)
- KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI:
 1. NAČIN POČINJENJA
 - ☐ ubojstvo na okrutan ili podmukao način
 2. OBJEKT RADNJE
 - ☐ ubojstvo osobe posebno ranjive zbog dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće
 - ☐ ubojstvo bliske osobe koju je počinitelj već ranije zlostavljao
 - ☐ ubojstvo službene osobe u vezi s njezinim obavljanjem službene dužnosti
 3. POBUDE
 - ☐ ubojstvo iz koristoljublja, bezobzirne osvete, mržnje ili drugih niskih pobuda
 - ☐ ubojstvo radi počinjenja ili prikrivanja drugog KD
- INTELEKTUALNA SASTAVNICA NAMJERE- uz svijest da se ubija druga osoba, mora obuhvatiti i SVIJEST O KVALIFIKATORNIM OKOLNOSTIMA

- ☐ Npr. onaj tko ubija drugoga na podmukao način, mora biti svjestan da postupa prikriveno odnosno himbeno i da zlorabi odnos povjerenja sa žrtvom
- o Ako nije svjestan tih okolnosti, radit će se o zabludi o biću KD pa neće odgovarati za teško već za temeljni oblik ubojstva iz čl. 110
- Kvalifikatorne okolnosti koje ubojstvo čine teškim mogu se uzeti u obzir samo onom supočinitelju ili sudioniku kod kojeg postoje, jer se kvalifikatorne okolnosti kod teškog ubojstva smatraju posebnim osobnim okolnostima koje su neprenosive i ne računavaju se ostalim sudionicima odnosno supočiniteljima.
- **STJECAJ KVALIFIKATORNIH OKOLNOSTI**- Ako počinitelj KD ubojstva ostvari više kvalifikatornih okolnosti
 - o npr. ubojstvo radi prikrivanja drugog KD počinjeno na okrutan način
 - o kazneno djelo će biti označeno po samo jednoj od tih okolnosti dok će se druge uzeti kao otegotne okolnosti prilikom odmjeravanja kazne
 - o Kazneno djelo ei trebalo označiti prema okolnosti koja je dominantna
- ☐ Kod utvrđivanja dominantne okolnosti prednost ei trebalo dati okolnostima koje su subjektivne naravi (pobude)
- **STJECAJ KVALIFIKATORNIH I PRIVILEGIRAJUĆIH OKOLNOSTI**- Ako počinitelj svojom radnjom ostvari i kvalifikatorna i privilegirajuća obilježja
 - ☐ npr. osoba usmrti drugoga na mah na okrutan način
 - ☐ ostvarila obilježja KD privilegirajućeg usmrćenja, ali na način koji to ubojstvo čini teškim, prednost treba dati privilegirajućoj okolnosti stoga u takvim slučajevima djelo će biti kvalificirano kao privilegirajuće uz mogućnost da se kvalifikatorna okolnost uzme u obzir kao otegotna okolnost prilikom odmjeravanja kazne
- 1. **UBOJSTVO NA OKRUTAN ILI PODMUKAO NAČIN**
 - o okrutnost i podmuklost kao načini počinjenja KD ne moraju biti u konkretnom slučaju ostvareni kumulativno
 - o o kvalificiranom obliku ubojstva će se raditi ako je ono počinjeno samo na okrutan ili samo na podmukao način
 - a. **KD UBOJSTVA NA OKRUTAN NAČIN**
 - ☐ **OBJEKTIVNA SASTAVNICA**- žrtvi se nanosi bolovi, patnje i muke koje po trajanju i jačini nadilaze one bolove, patnje i muke koje obično prate usmrćenje
 - ☐ **SUBJEKTIVNA SASTAVNICA**- svijest optuženika o mogućnosti nanošenja žrtvi takvih osobito teških bolova, patnji i muka, on takvo ponašanje želi ili barem na njega pristaje
 - ☐ muke, bolovi i patnje mogu biti psihičke i fizičke
 - ☐ najčešće se radi o nanošenju fizičkih bolova koji se nanose žrtvi prigodom usmrćenja
 - ☐ o ubojstvu na okrutan način radit će se i kad se žrtvi nanose psihički bolovi, a to je slučaj kada je žrtva izložena intenzivnom osjećaju straha za vlastiti život
 - npr. počinitelj priprema ubojstvo žrtve u njezinoj nazočnosti
 - ☐ muke, bolovi i patnje moraju ne samo po intenzitetu već i po trajanju nadilaziti one koje inače prate usmrćenje, a nakon što je taj uvjet zadovoljen vremensko razdoblje kojem je žrtva bila izložena okrutnom postupanju počinitelja nije od utjecaja na pravnu kvalifikaciju djela pa će već i kratkotrajna izloženost takvom postupanju koja nadilazi obično ubojstvo značiti da je ubojstvo počinjeno na okrutan način
 - a. **KD UBOJSTVA NA PODMUKAO NAČIN**

- ☐ počinitelj postupao potajno, prikriveno i himbeno (prijetvorno)
- ☐ PODMUKLOST U OBJEKTIVNOM SMISLU- olakšava u znatnoj mjeri počinjenje i prikrivanje djela
- ☐ PODMUKLOST U SUBJEKTIVNOM SMISLU- ukazuje na negativna obilježja počinitelja
- ☐ dodatno obilježje ovog kvalifikatornog oblika je i ISKORIŠTAVANJE BESPOMOĆNOSTI ŽRTVE
- ☐ ZLOUPORABA POVJERENJA ŽRTVE- konstitutivni element od kojeg ovisi kvalifikacije podmuklost
- Povjerenje se može namjerno stvarati radi ubojstva ili se u istu svrhu zloupotrebljava već postojeće povjerenje
- Odnos povjerenja u pravilu postoji među članovima obitelji, bračnih drugova, prijatelja...
- moguće je i da eez obzira na koji od tih odnosa između žrtve i počinitelja ne postoji odnos povjerenja
- o npr. neće se raditi o ubojstvu počinjenom na podmukao način u primjeru optuženice koja je svog bivšeg supruga s kojim se silom prilike živjela u istoj kući ubila sjekirom dok je spavao
- ☐ Pitanje kvalifikacije podmuklosti najčešće se javlja kod ubojstva žrtve na spavanju, ubojstva iz zasjede i tzv. iznenadnog ubojstva
- kod sva 3 pojavna oblika treba utvrditi da je počinitelj zloupotrijebio povjerenje žrtve
- ☐ UBOJSTVO NA SPAVANJU- ograničava kvalifikaciju podmuklosti na bliske osobe, članove obitelji i bračne drugove, no nije isključeno niti kod ostalih osoba ako između počinitelja i žrtve postoji odnos povjerenja
- a contrario, ubojstvo beskućnika koji spava na ulici neće biti ubojstvo na podmukao način, jer između počinitelja i žrtve ne postoji odnos povjerenja
- ☐ UBOJSTVO IZ ZASJEDE- potrebno je utvrditi da je počinitelj prethodnim radnjama zloupotrijebio povjerenje žrtve kako ei ju usmrtio, osim toga prethodno poduzete radnje moraju ukazivati na subjektivnu sastavnicu odnosno himbenost počinitelja
- ☐ Iznenadno ubojstvo pucanjem u leđa oštećenika samo po sebi nije dovoljno da bude označeno kao ubojstvo na podmukao način, pojam podmuklost valja tumačiti restriktivno i uzeti da postoji samo ako uz sve ostalo počinitelj je i zlorabio povjerenje žrtve
- ☐ Podmuklost u postupanju često je u stjecaju s drugim kvalifikatornim okolnostima
- 2. UBOJSTVO OSOBE KOJA JE POSEBNO RANJIVA ZBOG NJEZINE DOBI, TEŽE TJELESNE ILI DUŠEVNE SMETNJE ILI TRUDNOĆE
- o Ono što osobe čini posebno ranjivima u smislu ove odredbe jest njihova ovisnost o drugima.
- o Posebno ranjive osobe često su meta različitih napada s kriminalnim obilježjima s obzirom da je njihova sposobnost obraniti se značajno manja, a upravo to je razlog zbog kojih je zakonodavac, inkriminiranjem ove kvalifikatorne okolnosti, nastojao smanjiti rizik njihove viktimizacije
- a. DOB
- ☐ DJECA
- odnosi se na malu djecu koja su zbog svoje nemoći i ovisnosti o drugima, uvijek posebno ranjiva
- ako se ne radi o malom djetetu, o posebnim će okolnostima ovisiti jeli ono u konkretnom slučaju posebno ranjivo
- ☐ STARIJE OSOBE, premda će njihovu ranjivost sud morati utvrditi u svakom konkretnom slučaju
- e. TEŽE TJELESNE I DUŠEVNE SMETNJE
- ☐ pod težim tjelesnim smetnjama može se smatrati npr. invalidnost

- ☐ kod duševnih radi se o biopsihološkim temeljima neubrojivosti
- duševna bolest, privremena duševna poremećenost, nedovoljni duševni razvitak ili neka druga teža duševna smetnja

c. TRUDNOĆA

- ☐ neće svako ubojstvo trudne žene biti kvalificirani oblik ubojstva, već samo ako je žrtva ženska osoba koja je posebno ranjiva zbog svoje trudnoće
- posebno ranjiva je ona koja je npr. pod jakim duševnim opterećenjem zbog trudnoće
- ☐ počinitelj mora biti svjestan da je žrtva trudna jer će se u suprotnom raditi o zabludi o biću pa će postojati odgovornost za obično, a ne teško ubojstvo

3. UBOJSTVO BLISKE OSOBE KOJU JE POČINITELJ VEĆ RANIJE ZLOSTAVLJAO

- o bliske osobe uz članove obitelji obuhvaćaju i bivšeg bračnog ili izvanbračnog druga ili istospolnog partnera i osobe koje žive u istom kućanstvu
- o dodatni uvjet je da je počinitelj te osobe ranije zlostavljao, ali se ne traži da je za ranije zlostavljanje proveden postupak za kazneno djelo ili prekršaj kao niti da je za to počinitelj osuđen.
- o zlostavljanje može biti fizičko ili psihičko, a sastoji se u hotimičnom izazivanju drugome tjelesne ili duševne boli većeg intenziteta
- o ratio legis strožeg kažnjavanja ubojstva ranije zlostavljane osobe je u ostvarivanju generalne prevencije
- o RAZGRANIČENJE UBOJSTVA BLISKE OSOBE OD UBOJSTVA OSOBE POSEBNO RANJIVE
- ☐ ubojstvo bliske osobe je lex specialis u odnosu na ubojstvo posebno ranjivih osoba jer su gotovo bez iznimke zlostavljane osobe ujedno i posebno ranjive, a ranije zlostavljanje nije uvjet da ei neka osoba bila smatrana posebno ranjivom

4. UBOJSTVO IZ KORISTOLJUBLJA, BEZOBZIRNE OSVETE, MRŽNJE ILI IZ DRUGIH NISKIH POBUDA

- o NISKE POBUDE- koristoljublje, bezobzirna osveta i mržnja
- o pobude su pokretači ljudskog ponašanja, a u kaznenom pravu su relevantne i kao jedna od okolnosti koje sud uzima u obzir prilikom odmjeraivanja kazne
- o pobude mogu biti altruističke (pozitivne), ali i negativne

a. KORISTOLJUBLJE

- ☐ pobuda zbog koje počinitelj usmrćuje drugoga i time izražava njegovo nastojanje da pod svaku cijenu udovolji svojoj želji da ostvari neku korist
- ☐ uvijek se mora raditi o IMOVINSKOJ KORISTI
- ☐ počinitelj ignorira sve zahtjeve morala i obzira prema drugima, on ide za tim da pod svaku cijenu i bez ikakve osnove ostvari za sebe imovinsku korist, za njega cilj opravdava sredstvo, a to sredstvo za ostvarivanje imovinske koristi je ubojstvo druge osobe
- ☐ imovinska korist ne mora nužno biti neprikladna odnosno protupravna, a o koristoljublju će se raditi i kada počinitelj postupa s ciljem da spriječi umanjivanje imovine
- ☐ ako počinitelj u vrijeme ostvarivanja obilježja bića kaznenog djela ubojstva nije postupao iz koristoljublja već je namjera za ostvarivanje koristi formirana nakon što je ono počinjeno, neće se raditi o ubojstvu iz koristoljublja
- ☐ strogo osobna okolnost zbog koje zakon propisuje teže kažnjavanje
- može se uzeti u obzir samo onom supočinitelju ili sudioniku kod kojeg je utvrđena

e. BEZOBZIRNA OSVETA

- ☐ osveta je reakcija kojom se zlo uzvraća za zlo, a dva zla nisu u razmjeru
- ☐ o bezobzirnosti se radi ukoliko je osveta usmjerena prema nevinim osobama, ako je u velikom nerazmjeru s povodom zbog kojeg se poduzima i ako je realizirana nakon nekog vremena od nastupanja povoda za osvetu

c. MRŽNJA

- ☐ ZLOČIN IZ MRŽNJE- kazneno djelo počinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe
- ☐ ako mržnja nije uzeta odnosno nije obilježje bića KD, onda se uzima kao otegotna okolnost
- ☐ mržnja je posljedica predrasuda i stereotipa o ljudima koji su po nekoj od navedenih osnova drugačiji/različiti

o NISKE POBUDE- predstavljaju bezobzirno zadovoljavanje vlastitih poriva pa zbog toga djelo trpi opću moralnu osudu i prijezir

- ☐ U oštroj su suprotnosti s zahtjevima morala u društvu i to kad su u pitanju osobito važna socijalno etička vrednovanja i vrijednosti

o LJUBOMORA- neugodno čuvstvo strepnje prouzrokovano sumnjom u postojanje neke treće osobe koja nam oduzima sklonost voljene osobe ili zavist prema nekoj osobi, za koju smatramo da privlači veću sklonost okoline nego što imamo mi

- ☐ Ljubomora nije niska pobuda ako dovodi do ubojstva zbog iznenadnog afekta, osobito ako je on izazvan teškim poniženjem

- ☐ Može biti ako je dovela do planiranog i promišljenog ubojstva, tj. ako počinitelj ne pruža nikakav otpor svojim strastima i nagonima, nego dopušta da ga oni vode

o ubojstvu iz niskih pobuda radi se i ukoliko počinitelj usmrti osobu koja mu smeta u ostvarivanju nekih ciljeva npr. ubojstvo kolege na poslu radi lakšeg napredovanja

5. UBOJSTVO RADI POČINJENJA ILI PRIKRIVANJA DRUGOG KAZNENOG DJELA

o oduzimanje života drugome kod ovog kvalificiranog oblika ubojstva u funkciji je počinjenja ili prikrivanja drugog KD

o nije od utjecaja tko je počinitelj drugog KD niti o kojem se KD radi

o kod ovog ubojstva, oduzimanje života drugome ima instrumentalni karakter jer se njime stvaraju pretpostavke za počinjenje kaznenog djela koje je počiniteljev krajnji cilj, ubojstvom drugoga on uklanja prepreke odnosno smetnje koje mu stoje na putu do realizacije njegove kriminalne namjere

o u slučaju da to drugo djelo radi kojeg je počinio ubojstvo, bude realizirano, raditi će se o stjecaju, međutim ne traži se da je KD zbog kojeg je počinjeno ubojstvo utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom

o počinitelj postupa s niskom pobudom koja je zbog specifičnosti izdvojena u zasebnu kvalifikatornu okolnost, međutim, ta je okolnost lex generalis u odnosu na neku drugu nisku pobudu

- ☐ npr. koristoljublje, pa će tako onaj tko ubije drugoga radi počinjenja KD krađe uvijek odgovarati za ubojstvo iz koristoljublja, a ne za ubojstvo radi počinjenja ili prikrivanja drugog KD

o kod ovog ubojstva najčešće se radi o tome da se počinitelj rješava oštećenika ili svjedoka kako ne bi bio otkriven ili uhićen

o okolnost da je počinitelj teškog ubojstva radi prikrivanja drugog KD počinio kazneno djelo koje je prikrivao, ne može se smatrati otegotnom

o počiniteljeva namjera može biti izravna ili neizravna, što znači da počinitelj tog KD mora htjeti ili barem pristati drugoga lišiti života, a pored toga kod takvog počinitelja mora biti ostvarena posebna pobuda/motiv

6. UBOJSTVO SLUŽBENE OSOBE U VEZI S NJEZINIM OBAVLJANJEM SLUŽBENE DUŽNOSTI

o povređuju se dva zaštitna objekta -ljudski život i nesmetano obavljanje službene dužnosti od strane službene osobe

1. OBJEKT RADNJE ODNOSNO ŽRTVA MORA IMATI SVOJSTVO SLUŽBENE OSOBE

☐ SLUŽBENA OSOBA- državni dužnosnik ili službenik, dužnosnik ili službenik u jedinici lokalne i područne samouprave, nositelj pravosudne dužnosti, sudac porotnik, član Državnog sudbenog vijeća ili Državnog odvjetničkog vijeća, arbitar i javni bilježnik. Osoba koja u EU, stranoj državi, međunarodnoj organizaciji koje je RH član, međunarodnom sudu ili arbitraži čiju sudbenost RH prihvaća, obavlja dužnosti povjerene osobama koje se smatraju službenim osobama po hrvatskom unutarnjem pravu.

2. SLUŽBENA OSOBA MORA BITI UBIJENA U OBAVLJANJU NJEZINE SLUŽBENE DUŽNOSTI

☐ Ako počinitelj usmrti službenu osobu izvan radnog vremena odnosno izvan obavljanja službene

dužnosti, neće se raditi o ovom KD, već o temeljnom obliku iz čl. 110.

o Namjera mora obuhvatiti i kvalifikatorna obilježja, tj. svijest i htijenje ili barem pristajanje da se ubije službena osoba u obavljanju dužnosti

o počinitelj mora biti svjestan da se radi o službenoj osobi i da poduzima radnju počinjenja tijekom obavljanja njezine službene dužnosti, međutim počinitelj ne mora postupati s pobudom da usmrti službenu osobu

USMRĆENJE

- ČLANAK 112.

1. Tko usmrti drugoga doveden bez svoje krivnje njegovim napadom, teškim vrijeđanjem ili zlostavljanjem u stanje dugotrajne patnje, jake razdraženosti ili prepasti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

2. Majka koja usmrti svoje dijete pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

3. Tko usmrti drugoga na njegov izričit i ozbiljan zahtjev iz suosjećanja zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

- radi se o privilegiranim ubojstvima kod kojih je zakonodavac nekim okolnostima priznao status privilegirajućih zbog kojih je propisana blaža kazna

- KOD USMRĆENJA NA MAH- aktivna žrtva koja napadom, zlostavljanjem i teškim vrijeđanjem provocira počinitelja i doprinosi vlastitoj viktimizaciji

- KOD ČEDOMORSTVA- majka tijekom trudnoće i poroda pod utjecajem jakog duševnog opterećenja koje umanjuje njezinu krivnju

- KOD USMRĆENJA NA ZAHTJEV- počinitelj drugoga koji je u teškom zdravstvenom stanju, na njegov zahtjev, lišava života iz samilosti

- Zajedničko svim oblicima usmrćenja je da je krivnja počinitelja smanjena zbog određenih okolnosti pa je u skladu s tim reducirana i kazna, međutim namjera sa svim obilježjima mora postojati, ukoliko nema namjere ne postoji ni KD

1. USMRĆENJE NA MAH

o najteže od svih usmrćenja

- o POČINITELJ- tko usmrti drugoga doveden eez svoje krivnje njegovim napadom, teškim vrijeđanjem ili zlostavljanjem u stanje dugotrajne patnje, jake razdraženosti ili prepasti
- o KAZNA- 1 do 10 godina
- o osnova za privilegiranje je provokacija žrtve koja se može sastojati u napadu, zlostavljanju ili teškom vrijeđanju
- o potrebno je utvrditi AKTIVNU ULOGU ŽRTVE jer je ona ta koja napada, teško vrijeđa ili zlostavlja
- ☐ Između provokacije žrtve i postupka počinitelja mora postojati uzročna veza
- 1. NAPAD- svako povređivanje ili ugrožavanje pravno zaštićenog dobra počinitelja koje potječe od žrtve
- ☐ ne mora se raditi o napadu na život ili tijelo, već i na druga dobra počinitelja ili njemu bliske osobe
- 2. ZLOSTAVLJANJE- hotimično izazivanje drugome tjelesne ili duševne boli većeg intenziteta
- ☐ Ima svojstvo trajnosti, a može poprimiti različite oblike (tjelesno, psihičko, seksualno)
- 3. TEŠKO VRIJEĐANJE- iznošenje negativnog vrijednosnog suda o drugoj osobi koje je počinjeno pod okolnostima koje vrijeđanje čine teškim
- ☐ Radi se o povređivanju časti, dostojanstva, osjetljivosti, odnosno zadavanje teže duševne boli počinitelju koje u njemu izaziva opravdan revolt
- ☐ Vrijeđanje po svom intenzitetu mora biti teško, a može biti verbalno, simbolički i realno
- o posljedica aktivnog djelovanja žrtve mora biti dovođenje počinitelja u stanje jake razdraženosti ili prepasti, odnosno dugotrajne patnje
- o Jaka razdraženost i prepast su afekti. Radi se o emocijama snažnog intenziteta i kratkog trajanja, a karakterizira ih burna i intenzivna reakcija, praćena promjenama u radu srca, krvnom tlaku, disanju, radu probavnih i eliminatornih organa te endokrinih žlijezda, a često se javljaju i vanjske manifestacije poput nesuzdržanog plaća ili smijeha.
- o Jaka razdraženost je izvanredno duševno stanje koje intenzivira agresivnost. Jaka prepast nije u tolikoj mjeri forenzički relevantna s obzirom da dovodi do slabljenja psihomotornih funkcija, povlačenja, straha itd.
- o navedena afektivna stanja moraju biti jakog intenziteta, a razdraženost i prepast koje nisu jakog intenziteta mogu biti uzete kao olakotne okolnosti pri odmjeravanju kazne
- o utvrđivanje afektivnog stanja, predmet je psihijatrijskog vještačenja
- o Stanje jake razdraženosti ili prepasti samo po sebi ne mora dovesti i do SMANJENE UBROJIVOSTI POČINITELJ
- o Za ocjenu o razmjeru između provokacije i djela, potrebno je uzeti u obzir kako ei u toj situaciji reagirao prosječan čovjek
- o Počinitelj u stanje jake razdraženosti ili prepasti mora biti doveden BEZ svoje krivnje
- o napad, zlostavljanje i teško vrijeđanje žrtve mogu dovesti ne samo do afektivnih stanja već i do dugotrajne patnje, a riječ je o novosti kojom zakonodavac privilegira počinitelje koji su bili izloženi dugotrajnom zlostavljanju od strane žrtve pa su pod takvim okolnostima jake duševne opterećenosti, a zbog uvjerenja da ne mogu na drugi način zlostavljanju stati na kraj, odlučili usmrtiti zlostavljača iako se i ovdje traži neposredni povod u obliku napada, zlostavljanja ili teškog vrijeđanja, ali taj povod ne mora biti izražen u tolikoj mjeri
- o NAMJERA- specifična jer počinitelj donosi odluku za počinjenje djela eez duljeg razmišljanja
- ☐ Namjera na mah se manifestira kao neposredna reakcija na provokaciju žrtve, a radi se o situaciji tzv. kratkog spoja koju karakterizira impulzivno reagiranje počinitelja

- S obzirom da stanje afekta traje prilično kratko da bi usmrćenje bilo kvalificirano po ovoj odredbi, radnja počinjenja u pravilu mora uslijediti ubrzo nakon napada, zlostavljanja ili teškog vrijeđanja od strane žrtve

- Između provokacije i počiniteljeve radnje mora postojati kontinuitet, a samo iznimno može proći nešto više vremena pod uvjetom da je počinitelj još uvijek pod utjecajem izazvanog afekta

- ☐ Namjera kod usmrćenja može biti izravna i neizravna

- Počinitelj ne postupa uvijek s ciljem da drugome oduzme život, on poduzima radnju radi afektivnog rasterećenja pri čemu je dovoljno da pristaje na to da drugoga usmrti.

- o **RAZGRANIČENJE UBOJSTVA NA MAH I UBOJSTVA U PREKORAČENJU GRANICE NUŽNE OBRANE**

- ☐ kod obje postoji napad i stanje jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom

- ☐ kod ubojstva u prekoračenju, uvijek se mora raditi o napadu, a provokacija se kod ubojstva na mah može sastojati i u zlostavljanju odnosno teškom vrijeđanju

- ☐ kod ubojstva na mah se ne traži istodobnost između napada i reakcije, već je samo bitno da je do te reakcije došlo zbog napada od strane žrtve

- ☐ kod nužne obrane počinitelj postupa s obrambenom voljom, koja ne postoji kod usmrćenja na mah

- ☐ kod usmrćenja na mah aktivnost počinitelja nije u neposrednoj funkciji obrane i to joj nije izvorni smisao, već je to samo neposredna reakcija na napad i smisao joj je u rasterećenju počinitelja od takvih afektivnih stanja

- ☐ u situacijama u kojima činjenični opis sadržava elemente ubojstva u prekoračenju granica nužne obrane i elemente usmrćenja na mah, djelo se kvalificira kao usmrćenje na mah u prekoračenju granica nužne obrane

2. ČEDOMORSTVO

- o privilegirano usmrćenje koje čini majka koja usmrti svoje dijete pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda

- o posebno KD (delictum proprium) koje može počiniti samo majka prema svome djetetu i to samo ono koje je majka počinila pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda

- o KAZNA: od 6 mjeseci do 3 godine

- o Pokušaj je kažnjiv

- o Obilježja bića KD mogu se razvrstati u 3 skupine: počinitelj, psihičko stanje i vrijeme počinjenja KD.

1. POČINITELJ

- ☐ MAJKA zbog čega je ono vlastoručno KD

- ☐ jako duševno opterećenje je strogo osobna okolnost koja je neprenosiva na ostale sudionike

- ☐ sve ostale osobe koje djeluju kao supočinitelji, poticatelji ili pomagatelji neće odgovarati za čedomorstvo već za teško ubojstvo posebno ranjive osobe s obzirom na doe, a djelo je privilegirano u odnosu na majku i kada ona postupa u svojstvu supočinitelja

2. PSIHIČKO STANJE

- ☐ djelo mora biti počinjeno pod utjecajem JAKO DUŠEVNOG OPTEREĆENJA ZBOG TRUDNOĆE ILI PORODA

- ☐ jako duševno opterećenje se ne presumira niti je a priori isključeno već je njegovo postojanje potrebno utvrditi u svakom konkretnom slučaju

- ☐ potrebno je utvrditi u postupku znatnu psihopatološku ili socijalnu uvjetovanost kao dominantne faktore zbog kojih je majka usmrtila svoje dijete

☐ jako duševno opterećenje mora biti izazvano trudnoćom ili porodom, što ne znači nužno da je počiniteljica tempore criminis bila smanjeno ubrojiva, već ovisi o konkretnom slučaju i predmet je vještačenja, isto tako ukoliko se utvrdi da je opterećenje dovelo do smanjene ubrojivosti to se neće uzeti kao olakotna okolnost jer je nju zakonodavac već anticipirao privilegirajući ovo KD

☐ jako duševno opterećenje može se manifestirati i kao postpartalna psihoza koja opet može dovesti i do stanja neubrojivosti u kojem slučaju počiniteljica neće odgovarati za ovo KD jer nema njezine krivnje

3. VRIJEME POČINJENJA

☐ vrlo restriktivno se tumači odredba o tome do kojeg se vremena može raditi o čedomorstvu, a nakon kojeg se radi o teškom ubojstvu

☐ 24 h od poroda je gornja granica nakon koje se više ne radi o čedomorstvu već o teškom ubojstvu

☐ s obzirom da jako duševno opterećenje može biti izazvano ne samo porodom već i trudnoćom, proizlazi da se o čedomorstvu kao privilegiranom usmrćenju radi i ako je majka odluku da ubije dijete donijela za vrijeme trudnoće

3. USMRĆENJE NA ZAHOTJEV

o zakonodavac privilegira usmrćenje osobe koja je zbog teškog zdravstvenog stanja izričito i ozbiljno zatražila od drugoga da ju usmrti pod uvjetom da je počinitelj tom zahtjevu udovoljio suosjećajući s njezinim teškim zdravstvenim stanjem

o počinitelj djeluje protupravno i skrivljeno, no stupanj krivnje je reduciran kako zbog objektivnih okolnosti- zahtjev žrtve tako i zbog subjektivnih- suosjećanje

o KAZNA: do 3 godine

o ZAHOTJEV

☐ osoba koju se usmrćuje mora dati izričito i ozbiljan zahtjev da ju se usmrti, a oba uvjeta moraju biti ispunjena kumulativno

☐ mora biti UPUĆEN TOČNO ODREĐENOJ OSOBI

☐ mora biti IZRIČITO, znači da se ne smije raditi o nekom općenitom očitovanju žrtve da ju se usmrti ako nastupe određene okolnosti (npr. ako se teško razboli)

☐ NE MORA BITI PISAN, no ta okolnost može biti relevantna za dokazivanje izričitosti

☐ OPOZIV eez obzira na formu, kontekst i vrijeme isključuje postojanje zahtjeva za usmrćenje

☐ mora biti OZBILJAN što znači da će se raditi o ubojstvu, a ne o usmrćenju na zahtjev ako je dan u šali ili pretjerivanju

☐ osoba koja daje zahtjev mora biti SPOSOBNA ZA RASUĐIVANJE,

☐ zahtjev neubrojive osobe neće smatrati ozbiljnim

☐ ako je duševno bolesna osoba dala zahtjev u stanju u kojem je bila sposobna za rasuđivanje onda to može biti usmrćenje na zahtjev, a ne ubojstvo, a isto vrijedi i za osobu ovisnu o opojnim sredstvima s poremećajem osobenosti koja je tempore criminis bila ubrojiva s obzirom da se nalazila u stanju remisije

☐ obilježje ozbiljnosti zahtjeva ne dostaje i kod djeteta i to osobito ako se radi o maloj djeci

o RADNJA POČINJENJA

☐ način na koji je počinitelj ostvario obilježje bića ovog KD nije relevantan za postojanje privilegirajuće pravne kvalifikacije

o ZDRAVSTVENO STANJE OSOBE KOJU SE USMRĆUJE

☐ počinitelj usmrćuje osobu koja se nalazi u teškom zdravstvenom stanju

- ☐ počinitelj mora biti svjestan da se osoba koja od njega zahtjeva da ju usmrti nalazi u teškom zdravstvenom stanju
- ☐ u slučaju kada nedostaje svijest o toj okolnosti, ne može postojati niti empatijska pobuda na strani počinitelja
- ☐ postojanje teškog zdravstvenog stanja prosuđuje se od slučaja do slučaja, no kao svojevrsni orijentir može poslužiti sudska praksa i to u segmentu koji se odnosi na utvrđivanje olakotnih okolnosti i okolnosti relevantnih za odlučivanje povodom zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne
- ☐ kao pomoćni kriterij za utvrđivanje teškog zdravstvenog stanja može poslužiti tumačenje kvalifikatornog obilježja teškog narušenja zdravlja kod osobito teške tjelesne ozljede, u tom slučaju će se o teškom zdravstvenom stanju raditi ako je ono trajno, pa će biti isključena neka akutna stanja
- o NAMJERA
 - ☐ namjera mora obuhvatiti sva obilježja KD
 - svijest o postojanju ozbiljnog i izričitog zahtjeva žrtve
 - svijest o njezinom teškom zdravstvenom stanju
 - svijest da se drugoga usmrćuje
 - ☐ konstitutivno obilježje bića ovog KD je i pobuda radi koje počinitelj ostvaruje ovo KD
 - radi se o altruističkom motivu koji ide za pomaganjem osobi koja je u teškom zdravstvenom stanju
 - s obzirom da je zakonodavac tu pozitivnu empatijsku pobudu ugradio u biće KD, sud ju ne može uzeti u obzir prilikom odmjerenja kazne jer ei to bilo u suprotnosti sa zabranom dvostrukog vrednovanja okolnosti relevantnih za odmjerenje
 - ☐ ako u konkretnom slučaju počinitelj ne postupa s tom pobudom, neće se raditi o KD usmrćenja na zahtjev već o ubojstvu, a isto vrijedi i u situaciji kada žrtva nije u teškom zdravstvenom stanju, no u tom slučaju ei se izričit i ozbiljan zahtjev žrtve trebalo uzeti kao olakotnu okolnost prilikom odmjerenja kazne

PROUZROČENJE SMRTI IZNEHAJA

- ČLANAK 113.
- 1. Tko prouzroči smrt drugoga iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
- SUPSIDIJARNO KD - postojati samo ako se u konkretnom slučaju ne radi o nekom drugom, težem KD
- Prouzročenje smrti iz nehaja razlikuje se od ubojstva, teškog ubojstva i usmrćenja na zahtjev po obliku krivnje
- Počinitelj ovog KD postupa iz nehaja u odnosu na radnju i posljedicu
- Kao i kod ubojstva i usmrćenja i ovdje je potrebno utvrditi uzročnu vezu između radnje i posljedice koja se sastoji u smrti druge osobe
- TIPIČNI SLUČAJEVI: nestručno rukovanje vatrenim oružjem, posljedica napada u kojem nisu ispunjena obilježja tjelesne ozljede, otklonjiva zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost, otklonjiva zabluda o biću KD
- moguće je i nečinjenjem, tj. nepoduzimanjem dužne radnje
- o npr. dvije učiteljice koje su propustile nadzor nad učenicima za vrijeme kupanja u bazenu zbog kojih se učenik utopio
- RAZGRANIČENJE IZMEĐU NAMJERNE TEŠKE TJELESNE OZLJEDE S POSLJEDICOM SMRTI I PROUZROČENJE SMRTI IZ NEHAJA

- o razgraničenje se provodi na subjektivnom planu
- o kod tjelesne ozljede, u odnosu na nanošenje teške tjelesne ozljede postupa s namjerom, dok u odnosu na smrt postupa s nehajem, s druge strane kod prouzročenja čitav je kriminalni događaj obuhvaćen nehajem koji može biti svjesni i nesvjesni

SUDJELOVANJE U SAMOUBOJSTVU

- ČLANAK 114.

1. Tko navede drugoga na samoubojstvo ili mu iz niskih pobuda pomogne u samoubojstvu pa ono bude počinjeno ili pokušano, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

2. Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počinu u odnosu na dijete koje je navršilo četrnaest godina ili osobu čija je sposobnost shvaćanja svog postupanja bitno smanjena, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina

- TEŽI OBLIK- samoubojstvo djeteta koje je navršilo 14g ili osobe čija je sposobnost shvaćanja svog postupanja bitno smanjenja

- ako je objekt radnje dijete mlađe od 14g ili neubrojiva osoba, počinitelj će odgovarati za ubojstvo u svojstvu posrednog počinitelja

- Smisao propisivanja posebnog KD sudjelovanja u samoubojstvu je potreba za zaštitom ljudskog života pa i u onim situacijama u kojima je osoba donijela odluku da sama sebi oduzme život

- RADNJA POČINJENJA- sastoji se u navođenju drugoga ili pomaganju iz niskih pobuda u samoubojstvu

o NAVOĐENJE- valja tumačiti u smislu poticanja, stvaranje volje kod druge osobe da si oduzme život

☐ gestama, riječima, konkludentnim radnjama

☐ potrebno je utvrditi uzročnu vezu između navođenja i pokušnog ili počinjenog samoubojstva

o POMAGANJE- sastoji se u olakšavanju realizacije suicidalne namjere

☐ za razliku od poticanja, pomagatelj poduzima određene radnje kojima osobi koja je odlučila sebi oduzeti život olakšava realizaciju tog nauma

☐ može biti psihičko ili fizički

☐ kažnjivo je samo ono koje je poduzeto iz niskih pobuda

- NAMJERA- mora obuhvatiti svijest počinitelja o tome da se druga osoba potiče na samoubojstvo ili joj se u tome pomaže

o Može biti izravna i neizravna, a nehaj je isključen

- RAZGRANIČENJE SUDJELOVANJA U SAMOUBOJSTVU S KD USMRĆENJA NA ZAHTEJEV

o usmrćenje na zahtjev nije ništa drugo nego aktivno sudjelovanje u samoubojstvu druge osobe

o kod tog KD počinitelj ima vlast nad djelom, dok kod sudjelovanja u samoubojstvu nema

PROTUPRAVNI PREKID TRUDNOĆE

- ČLANAK 115.

1. Tko protivno propisima o prekidu trudnoće, trudnoj osobi izvrši, potakne je ili joj pomogne izvršiti prekid trudnoće s njezinim pristankom, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

2. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena smrt trudne osobe ili joj je zdravlje teško narušeno, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

3. Tko trudnoj osobi eez njezinog pristanka izvrši prekid trudnoće, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
4. Ako je kaznenim djelom iz stavka 3. ovoga članka prouzročena smrt trudne osobe ili joj je zdravlje teško narušeno, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
5. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.
 - PREKID TRUDNOĆE- svako izbacivanje ili odvajanje čovječjeg ploda iz utrobe žene prije otpočinjanja prirodnog procesa rađanja
 - POBAČAJ U UŽEM SMISLU- izbacivanje ili odvajanje oplođenog jajašca do 28-og tjedna trudnoće
 - Da ei se radilo o KD prekid trudnoće mora biti PROTUPRAVAN, dakle izvršen protivno propisima o prekidu trudnoće
 - o zakonodavac je htio naglasiti da nije svaki prekid trudnoće protupravan već samo onaj koji je izvršen protivno propisima o prekidu trudnoće
 - o Propis koji to regulira je Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece
 - Prekid trudnoće je medicinski zahvat koji se može izvršiti do isteka 10 tjedana od začeca.
 - o zakonodavac prihvaća tzv. sustav roka koji definira vrijeme unutar kojeg je prekid dopušten
 - o iznimno i nakon isteka se može izvršiti samo ako su ispunjeni zakonom propisani uvjeti odnosno ako za to postoje određene indikacije, stoga se taj sustav naziva i sustav indikacija, a to je :
 - ☐ kad se na temelju medicinskih indikacija utvrdi da se na drugi način ne može spasiti život ili otkloniti narušeno zdravlje žene za vrijeme trudnoće, porođaja ili poslije porođaja
 - ☐ kad se na temelju medicinskih indikacija i saznanja medicinske znanosti može očekivati da će se dijete roditi s teškim prirođenim tjelesnim ili duševnim manama
 - ☐ društvene indikacije- kad je do začeca došlo u vezi s izvršenjem krivičnog djela silovanja, obljube nad nemoćnom osobom, obljube zloupotrebom položaja, obljube s djetetom ili rodoskvrnuća
 - o može se izvršiti samo po odobrenju komisije, a uz pristanak ili na zahtjev žene, a ne smije se izvršiti kad se utvrdi da ei morao teže narušiti zdravlje žene.
 - OBJEKT- trudna žena ne odgovara za počinjenje ovog KD iz čega proizlazi da je primarni zaštitni objekt- njezino zdravlje, a tek posredno dobro ploda
 - RADNJA POČINJENJA- sastoji se u izvršenju prekida trudnoće, poticanju ili pomaganju izvršenja prekida trudnoće, s pristankom trudne žene, a protivno propisima prekidu trudnoće
 - odgovornost za ovo KD postoji i eez obzira na neprikladnost objekta radnje (npr. da je u vrijeme započetog prekida dijete već bilo mrtvo), no u tom će se slučaju raditi o NEPRIKLADNOM POKUŠAJU
 - ako usred radnje upravljene na prekid trudnoće, dođe do rođenja djeteta koje nije sposobno za život, KD je dovršeno u trenutku kada dijete umre
 - pomaganje mora biti neposredno i to tako da se trudnoj ženi daju sredstva ili joj se neposredno pomaže pri izvršenju samopobačaja, a odvođenje trudne žene osobi koja će izvršiti nad njom prekid nije pomaganje već nekažnjiva pripremna radnja
 - KVALIFICIRANI OBLIK protupravnog prekida teži je oblik djela ako zbog prekida je prouzročena smrt ili je zdravlje teško narušeno, a radi se o odgovornosti za težu posljedicu
 - o kombinacija namjera + nehaj= preterintencionalitet.
 - Još teži oblik je ako je prekid izvršen eez odobrenja žene, a najteži ako je uz to i prouzročena smrt ili narušeno zdravlje.

SAKAĆENJE ŽENSKIH SPOLNIH ORGANA

- Članak 116.

1. Tko ženskoj osobi potpuno ili djelomično ukloni ili trajno promijeni vanjski spolni organ, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
2. Tko žensku osobu potakne ili joj pomogne da se podvrgne radnjama iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
3. Tko djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini iz mržnje, prema djetetu ili bliskoj osobi, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

- OBJEKT RADNJE- vanjski spolni organi žene i to velike usmine i male i klitoris

- RADNJA POČINJENJA- može se sastojati u eksciziji, infibulacija ili bilo kojim drugim postupku kojim se djelomično uklanja ili trajno mijenja vanjski spolni organ

- KVALIFICIRANI OBLIK KD- počinjeno iz mržnje, prema djetetu ili bliskoj osobi

TJELESNE OZLJEDE

- Kazneni zakon propisuje kažnjivost ozljeđivanja druge osobe što znači da samoozljeđivanje nije kažnjivo već samo iznimno ako je počinjeno s posebnim ciljem.

- U utvrđivanju težine tjelesnih ozljeda sudu svojim nalazima i mišljenjima pomažu vještaci medicinske struke, a njihova je uloga vrlo značajna s obzirom da se npr. sudske utvrđivanje trajne nesposobnosti za rad temelji na nalazu i mišljenju vještaka medicinske struke donesenom na osnovi saznanja i spoznaja suvremene medicinske znanosti

- Posebnost tjelesnih ozljeda je što se kazneni postupak NE POKREĆE uvijek po službenoj dužnosti nadležnog državnog odvjetnika, tako se za temeljni oblik tjelesne ozljede, kazneni postupak POKREĆE PRIVATNOM TUŽBOM

- 5 KD TJELESNIH OZLJEDA:

1. TJELESNA OZLJEDA
2. TEŠKA TJELESNA OZLJEDA
3. OSOBITO TEŠKA TJELESNA OZLJEDA
4. TJELESNA OZLJEDA S POSLJEDICOM SMRTI
5. TJELESNA OZLJEDA IZ NEHAJA

- RAZGRANIČENJE IZMEĐU KD TJELESNIH OZLJEDA- provedeno je s obzirom na težinu posljedice odnosno intenzitet zadiranja u tjelesni integritet druge osobe i oblik krivnje

o npr. tjelesna ozljeda s posljedicom smrti primjer je preterintencionaliteta

- ČLANAK 117.

1. Tko drugoga tjelesno ozlijedi ili mu naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
2. Tko djelo iz stavka 1. počini iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivij zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju služene ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
3. Kazneno djelo iz stavka 1. progoni se po privatnoj tužbi.

- RADNJA- sastoji se u tjelesnom ozljeđivanju odnosno narušenju zdravlja drugoga
- OZLJEDA- niz poremećaja koji mogu izazvati i prouzrokovati razni mehanički, kemijski, fizikalni i termički agensi čije je ranjavajuće djelovanje jače od otpora pojedinih tkiva organizma s kojim se ti agensi s određenim silama nago i nepredviđeno sukobljavaju
- zakon ne definira u čemu se sastoji tjelesno ozljeđivanje pa je sudovima ostavljeno određivanje pod kojim uvjetima će se neko ponašanje smatrati KD tjelesne ozljede, a zakon te uvjete određuje negativno pa će se o tjelesnoj ozljedi raditi ako nisu ispunjeni uvjeti za postojanje teške odnosno osobito teške tjelesne ozljede
- u praksi sudova tjelesnom ozljedom označene su ogrebotine, udarac u ramena, leđa i stražnjicu, modrice po prsima, rukama, leđima
- Neće svaki tjelesni kontakt ujedno biti i tjelesno ozljeđivanje jer postoje i takvi kontakti koji nisu tjelesne ozljede ali mogu ispunjavati bića nekih drugih KD.
- Kazneni zakon pojam zdravlja tumači restriktivno kao odsustvo bolesti, pa će se u tom smislu narušenjem

zdravlja smatrati prouzročenje bolesti ili pogoršavanje bolesnog stanja, a pritom se ne traži da su na tijelu žrtve stvoreni neki vidljivi tragovi.

- KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI- niske pobude, objekt radnje i posebno svojstvo počinitelja
- S obzirom da hrvatski zakonodavac nije izriječno propisao pod kojim uvjetima pristanak oštećenika isključuje protupravnost i kod tjelesne ozljede biti će relevantni kriteriji koji i inače vrijede kod utvrđivanja ovog razloga za isključenje protupravnosti, a glavni uvjet je da se radi o pravnom dobru kod kojeg autonomija pojedinca nadilazi društveni interes za zaštitom tog dobra.

TEŠKA TJELESNA OZLJEDA

- ČLANAK 118.
- 1. Tko drugoga teško tjelesno ozlijedi ili mu teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
- 2. Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju služene ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
- KD teška tjelesna ozljeda po svojoj težini nalazi se između tjelesne ozljede i osobito teške tjelesne ozljede.
- od tjelesne ozljede se razlikuje po većem intenzitetu zadiranja u tjelesni integritet oštećenika i po težini posljedice
- od osobito teške tjelesne ozljede se razlikuje što njome nije prouzročena konkretna opasnost za život ozlijeđenog niti je trajno oštećen ili uništen neki važan organ, nije prouzročena trajna iznakaženost i sl.
- Definicija teške tjelesne ozljede je negativna jer će se o ovom KD raditi samo ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za kvalifikaciju osobito teške tjelesne ozljede
- KVALIFICIRAN OBLIK- niske pobude, objekt radnje i posebno svojstvo počinitelja
- pokušaj je KAŽNJIV
- S obzirom da se za ovo KD kazneni postupak POKREĆE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, važno je utvrditi da li je u slučaju kad je prouzročena obična tjelesna ozljeda počinitelj postupao s namjerom nanošenja tjelesne ozljede ili teške tjelesne ozljede

- Kod tjelesnih ozljeda vrlo je teško utvrditi namjeru počinitelja, odnosno je li on namjeravao oštećeniku nanijeti običnu, tešku ili najtežu tjelesnu ozljedu, ali će se iz načina postupanja, smjera napada, stvarno ostvarene ozljede i drugih okolnosti biti moguće i potrebno zaključiti i o subjektivnoj strani
- Sredstvo počinjenja KD jedan je od uvjeta da se obična tjelesna ozljeda kvalificira kao pokušaj teške tjelesne ozljede (npr. blago i plitko ubosti čovjeka nožem)

OSOBITO TEŠKA TJELESNA OZLJEDA

- ČLANAK 119.
 1. Ako je kaznenim djelom iz članka 116. stavka 1. i 2. i članka 118. stavka 1. ovoga Zakona doveden u opasnost život ozlijeđenog, ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegova tijela ili koji važan organ, ili je prouzročena trajna nesposobnost za rad ozlijeđenog, ili trajno i teško narušenje njegova zdravlja, trajna iznakaženost ili trajna nesposobnost za reprodukciju, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 2. Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju služene ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 3. Tko neku od posljedica navedenih u stavku 1. ovoga članka prouzroči namjerno, kaznit će se kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.
- Kod osobito teške tjelesne ozljede radi se o težim posljedicama koje su u vrijeme počinjenja kaznenog djela (sakaćenje spolnih organa ili teške tjelesne ozljede) bile obuhvaćene nehajem ili namjerom počinitelja
- TEŽE POSLJEDICE:
 - o dovođenje u opasnost život ozlijeđenog
 - o uništenje ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljenje kojeg važnog dijela tijela ili kojeg važnog organa ozlijeđene osobe
 - o prouzročenje trajne nesposobnosti za rad
 - o trajno i teško narušenje zdravlja ozlijeđenog
 - o trajna iznakaženost
 - o trajna nesposobnost za reprodukciju
- Ono po čemu se razlikuje ovo KD od tjelesne ozljede i teške tjelesne ozljede je to da su ove ozljede opasne po život, da su njima uništene ili trajno ili u znatnoj mjeri oslabljene funkcije važnih organa ili dijelova tijela oštećenika ili su po svojim obilježjima trajne
- u slučaju STJECAJA VIŠE TEŽIH POSLJEDICA, raditi će se o 1 KD, ali će stjecaj predstavljati otegotnu okolnost prilikom odmjerkavanja kazne
- KVALIFICIRANI OBLIK- niske pobude, objekt radnje i posebno svojstvo počinitelja
- Kod tjelesnog ozljeđivanja s dovođenjem u opasnost života ozlijeđenog mora se raditi o nastupanju konkretne opasnosti za život tj. izgledne vjerojatnosti nastupanja smrtne posljedice, a za kvalifikaciju nije odlučno je li ova opasnost kasnije otklonjena
- RAZGRANIČENJE OSOBITO TEŠKE TJELESNE OZLJEDE S POSLJEDICOM DOVOĐENJA U OPASNOST ŽIVOTA OZLIJEĐENE OSOBE OD POKUŠAJA UBOJSTVA
 - o radi se na subjektivnom planu odnosno s obzirom na oblik krivnje počinitelja
 - o kad je teža posljedica obuhvaćena namjerom počinitelja ona mora obuhvatiti svijest o tome da se ugrožava život drugoga kao i pristajanje na to ugrožavanje, ali NE i pristajanje na smrt druge osobe jer se tada radi o pokušaju ubojstva s neizravnom namjerom

- o s obzirom da u odnosu na smrt nije nastupao s namjerom, u slučaju da je uslijed tjelesnog ozljeđivanja žrtva ipak umrla, počinitelj ne bi odgovarao za ubojstvo već za tešku tjelesnu ozljedu s posljedicom smrti
- osobito teškoj tjelesnoj ozljedi radi se i ako je ozlijeđenoj osobi uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen važan dio tijela ili važni organ.
- ORGAN- diferencirani dio ljudskog tijela, sastavljen od različitih tkiva, koji zadržava svoju strukturu, vaskularizaciju i sposobnost razvoja fizioloških funkcija uz značajnu razinu autonomnosti
- dijelovi tijela ili organi se smatraju važnim ako o njima ovisi nesmetano funkcioniranje ljudskog organizma kao cjeline, a od parnih organa važno je oko ili uho, a najmanji još uvijek važan dio tijela jest palac na ruci dok su svi drugi prsti manje važni dijelovi tijela
- važan dio tijela ili organ mora biti uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen
- o uništenju će se raditi npr. u slučaju njegova odvajanja od tijela (amputacija) ili prouzročenja njegove trajne disfunkcije (npr. zatajenje bubrega)
- organ ili dio tijela koji je u znatnoj mjeri i trajno oslabljen je ako je oslabljena njegova funkcija
- PROUZROČENJE TRAJNE NESPOSOBNOSTI ZA RAD- postoji ako ozlijeđena osoba više nije u mogućnosti obavljati rad odnosno zanimanje koje je obavljala prije ozljeđivanja, to znači nemogućnost unaprijed utvrditi vrijeme kada će i da li će uopće ozlijeđeni biti opet sposoban za rad
- TEŠKO I TRAJNO NARUŠENJE ZDRAVLJA- postoji u situacijama u kojima žrtvi nije uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen važan dio tijela ili važan organ
- o Npr. nagnječenje mozga koji dovodi do pojave epileptiformnih napada i posttraumatskih poremećaja govora
- TRAJNA IZNAKAŽENOST- kao teža posljedica sastoji se u izobličenjima vanjskog izgleda čovjeka koja već na prvi pogled pobuđuju gađenje i sažaljenje kod drugih osoba, a to se definira kao trajno i vidljivo mijenjanje estetskih i izražajnih crta koje utječu na to da se stvore nepovoljne promjene izgleda nekog vidljivog dijela tijela ožiljcima, naborima i sl.
- o Mora se raditi o trajnoj iznakaženosti što znači da su isključene situacije u kojima je plastičnom operacijom ili na neki drugi način moguće otkloniti iznakaženost ozlijeđene osobe, a da to ne predstavlja poseban rizik za njezin život i zdravlje odnosno da ne postoje neke posebne zapreke za poduzimanje takvog zahvata
- TRAJNA NESPOSOBNOST ZA REPRODUKCIJU- kao kvalifikatorna okolnost postojati će kod svakog prouzročenja trajne nesposobnosti za reprodukciju bez obzira na spol osobe kod koje je ta nesposobnost prouzročena iako je ova kvalifikatorna okolnost u suštini nepotrebna jer se reproduktivni organi imaju smatrati važnim organima koji uživaju kaznenopravnu zaštitu i po osnovi te kvalifikatorne okolnosti

TEŠKA TJELESNA OZLJEDA S POSLJEDICOM SMRTI

- ČLANAK 120.
- 1. Ako je počinjenjem kaznenog djela iz članka 116., članka 118. i članka 119. ovoga Zakona prouzročena smrt, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
- Kod teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti radi se o odgovornosti za težu posljedicu koja tempore criminis mora biti obuhvaćena nehajem počinitelja (namjera + nehaj = preterintencionalitet)
- Teška tjelesna ozljeda mora biti uzrok nastupanja smrti ozlijeđene osobe, to ne znači da smrt mora biti izravna posljedica pa je moguće da će postojati i drugi uzroci nastupanja smrti (multikauzalitet)

TEŠKA TJELESNA OZLJEDA IZ NEHAJA

ČLANAK 121.

1. Tko djelo iz članka 118. počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Tko djelo iz članka 119. ovoga Zakona počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
- Kažnjivost samo za tešku tjelesnu ozljedu iz nehaja i osobito tešku tjelesnu ozljedu iz nehaja
 - Nehajna teška i osobito teška tjelesna ozljeda propisana je i kod niza kaznenih djela kao teža posljedica. Tako će se npr. raditi o teškom KD protiv spolne slobode ako je KD spolnog odnosa eez pristanka ili KD silovanja imalo za posljedicu tešku tjelesnu ozljedu silovane osobe, a u tom će slučaju KD kvalificirano težom posljedicom isključiti kvalifikaciju temeljnog KD počinjenog s namjerom i nehajne teške tjelesne ozljede (prividni stjecaj)

SUDJELOVANJE U TUČNJAVI

- ČLANAK 122.

1. Tko sudjeluje u tučnjavi ili u napadu više osoba, ako su tučnjava ili napad imali za posljedicu smrt ili tešku tjelesnu ozljedu jedne ili više osoba, za samo takvo sudjelovanje, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Tko organizira ili vodi grupu od tri ili više osoba koje sudjeluju u tučnjavi ili napadu iz stavka 1. ovoga članka ili organizira takvu tučnjavu ili napad, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
 3. Nema kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka ako je osoba u tučnjavu uvučena eez svoje krivnje ili se samo branila ili je razdvajala druge sudionike u tučnjavi.
- sudjelovanje u tučnjavi eez posljedica je prekršaj kažnjiv po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira
 - teži oblik sudjelovanja u tučnjavi ili napadu više osoba koji su imali za posljedicu smrt ili tešku tjelesnu ozljedu jedne ili više osoba je kazneno djelo
 - SUPSIDIJARNO KD za koje će počinitelj odgovarati samo ako nisu ispunjena obilježja težeg KD
 - SPECIFIČNOST KD sudjelovanja u tučnjavi- namjera koja obuhvaća samo ugrožavanje
 - OBJEKTIVNI UVJET KAŽNJIVOSTI- smrt ili teška tjelesna ozljeda jedne ili više osoba
 - o ne mora biti obuhvaćen počiniteljevom krivnjom
 - o ako je sudionik u tučnjavi ili napadu postupao skrivljeno u odnosu na posljedicu, bilo da je ona bila namjeravana ili obuhvaćena njegovim nehajem, neće odgovarati za sudjelovanje u tučnjavi već za KD povređivanja
 - Osoba koja je teško tjelesno ozlijeđena ili usmrćena ne mora ujedno biti i sudionik, može se raditi o promatračima, slučajnim prolaznicima itd.
 - za KD ne odgovara osoba koja je sudjelovala u tučnjavi i koja je jedina teško tjelesno ozlijeđena
 - TUČNJAVA- fizički obračun između barem 3 osobe u kojem se sudionici međusobno napadaju
 - o Za razliku od napadnutog koji ima pravo na nužnu obranu, sudionici ne postupaju s obrambenom voljom pa se s toga ne mogu opravdati da su postupali u nužnoj obrani i to eez obzira tko je tučnjavu započeo
 - Napadač mora postupati s namjerom ugrožavanja jer će ako postupa s namjerom povređivanja, ovisno o posljedicu, odgovarati za KD koje je stvarno prouzročio (ubojstvo, teška tjelesna ozljeda i sl.)

- napad mora potjecati od strane više osoba, što znači dvije ili više osoba
- tučnjava mora predstavljati jednu cjelinu, tj. mora se raditi o jednom događaju stoga će biti irelevantno je li netko sudjelovao u tučnjavi prije ili upravo u trenutku kada je prouzročena posljedica
- TEŽI OBLIK KD postoji u odnosu na osobu koja organizira ili vodi grupu ljudi od 3 ili više osoba koje sudjeluju u tučnjavi ili napadu ili tko organizira takvu tučnjavu ili napad
 - o organizator se kažnjava i kad sam ne sudjeluje u tučnjavi ili napadu, on ima vlast nad djelom i bitno doprinosi počinjenju KD
 - o ako uz organizaciju organizator i sudjeluje u tučnjavi ili napadu, to će biti otegotna okolnost kod odmjeraivanja kazne
 - o potrebno je da je došlo do tučnjave ili napada, što znači da je samo organiziranje pripremna radnja s obzirom da je dogovor za počinjenje kažnjiv samo ako se radi o KD za koje je propisana kazna zatvora teža od 3 god što kod sudjelovanja u tučnjavi nije slučaj
- BIĆE KD je isključeno ako je osoba u tučnjavu uvučena eez svoje krivnje ili se samo branila ili je razdvajala druge sudionike u tučnjavi
 - o ne može se smatrati pravim sudionikom jer na njezinoj strani ne postoji namjera ugrožavanja s kojom postupaju sudionici u tučnjavi
- IZAZIVANJE NEREDA I SUDJELOVANJE U TUČNJAVI
 - o Radi se o participativnim KD kod kojih je suština neprava u sudjelovanju počinitelja u izazivanju opasnosti koje može dovesti do povređivanja pravnog dobra
 - o Kod izazivanja nereda počinitelj je osoba koja sudjeluje u mnoštvu koje nasiljem prema drugim osobama ili starima ili prijateljima da će počiniti nasilje ugrožava javni red ili potiče mnoštvo na nasilje
 - o razlika je u namjeri
 - o kod sudjelovanja u tučnjavi počinitelj postupa s namjerom ugrožavanja
 - o kod izazivanja nereda radi se o sudjelovanju u nasilju koje može biti usmjereno

NEPRUŽANJE POMOĆI

- ČLANAK 123.
 1. Tko ne pruži pomoć osobi u životnoj opasnosti, iako je to mogao učiniti eez veće opasnosti za sebe ili drugoga, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 2. Tko ne pruži pomoć osobi u opasnosti koju je sam prouzročio, iako je to mogao učiniti eez veće opasnosti za sebe ili drugoga, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
- Kazneno djelo ne pružanja pomoći ima 2 oblika:
 1. Nepružanje pomoći osobi u životnoj opasnosti
 2. Nepružanje pomoći osobi u opasnosti koju je počinitelj sam prouzročio
- KD ODBACIVANJA odnosno PROTIV SOLIDARNOSTI jer je obaveza pružanja pomoći drugome utkana u osnove zajedničkog života u društvenoj zajednici, a nepružanjem pomoći manifestira se ravnodušnost i nedostatak solidarnosti prema drugima što je ponašanje koje zaslužuje prijekor
- PRAVO KD NEČINJENJEM- može počiniti svatko (delictum communium)

- o iscrpljuje u radnji što znači da nastupanje posljedice koja je izvan bića KD (npr. smrt osobe kojoj nije pružena pomoć) neće biti od utjecaja na postojanje ovog KD već eventualno okolnost relevantna kod odmjerenja kazne kao otegotna
- ako osoba ima svojstvo garanta tada odgovara za nepravu KD nečinjenjem
- Počinitelj mora nastupati s NAMJEROM i biti svjestan okolnosti da se druga osoba nalazi u opasnosti (životnoj ili opasnosti koju je počinitelj sam prouzrokovao) i okolnosti da je toj osobi potrebna pomoć koju je počinitelj bio u mogućnosti pružiti
- TEMELJNI OBLIK KD- sastoji se u nepružanju pomoći osobi u životnoj opasnosti premda je počinitelj mogao pružiti pomoć
- o Osoba kojoj je potrebna pomoć mora biti u životnoj opasnosti, a radi se o situacijama u kojima je netko neposredno ugrožen i u kojima toj osobi neposredno predstoji smrt.
- O nepružanju pomoći raditi će se samo ako je počinitelj mogao pružiti pomoć eez veće opasnosti za sebe ili drugoga, zato za ovo KD ne odgovara osoba npr. koja ne pruži pomoć utopljeniku ako je i sama neplivač, ali će biti odgovorna ako je mogla pomoći na drugi način.
- TEŽI OBLIK- radi se ako je osoba sama prouzročila opasnost pa nije pružila pomoć osobi koja se našla u toj opasnosti iako je to mogla učiniti eez veće opasnosti za sebe ili drugoga.
- o ne traži da stanje bude opasno po život druge osobe, počinitelj je dužan otkloniti opasnost eez obzira kakva ta opasnost bila
- SPECIJALNO KD NEPRUŽANJA MEDICINSKE POMOĆI U HITNIM STANJIMA propisano je čl. 183.
- o Za to KD odgovara doktor medicine, doktor dentalne medicine ili drugi zdravstveni radnik koji eez odgađanja ne pruži medicinsku pomoć osobi kojoj je takva pomoć potrebna zbog opasnosti od nastupanja trajne štetne posljedice po njezino zdravlje ili za njezin život

NAPUŠTANJE NEMOĆNE OSOBE

- ČLANAK 124.
- 1. Tko nemoćnu osobu koja mu je povjerena ostavi eez pomoći u prilikama koje su opasne za njezin život ili zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
- SUPSIDIJARNO KD
- PRAVO KD NEČINJENJEM
- NEMOĆNA OSOBA- ona koja je ostavljena eez pomoći, što znači da nije u stanju vlastitom snagom ili dozivanjem u pomoć trećih osoba otkloniti opasnost po život ili zdravlje
- o osoba mora biti nemoćna prije nego što ju je počinitelj napustio ili ostavio
- uvijek je u pitanju konkretna situacija
- ako je počinitelj skrivio opasnost, raditi će se o KD nepružanju pomoći.
- opasnost mora biti konkretna i odnositi se na život ili zdravlje
- Ako je bez pomoći ostavljen član obitelji raditi će se o KD ostavljanja u teškom položaju bliske osobe.

PITANJA 18-20 POSEBNI DIO/ZAKON STR 40-55 IZ SKRIPTE

KAZNENA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE

- Objekt zaštite je spolna sloboda
- SPOLNA SLOBODA- sloboda osobe birati mjesto, vrijeme, način, osobu s kojom će stupiti u spolni odnos
- Zaštita spolne slobode odnosi se na zaštitu spolnog integriteta i spolnog samoodređenja, ona obuhvaća zaštitu od nedobrovoljnih spolnih radnji koja se ostvaruje kroz inkriminiranje spolnog odnosa bez pristanka, silovanja i bludnih radnji
- SPOLNI ODNOŠAJ- uvlačenje muškog spolnog organa u ženski
- o sjedinjenje spolnih organa osoba različitog spola
- o jednostavan dodir nije dostatan već se traži spajanje vanjskih spolnih organa tj. početak prodiranja, uvlačenja muškog spolovila u žensko pri čemu nije potrebno izbacivanje niti unošenje sjemena
- SPOLNE RADNJE IZJEDNAČENE SA SPOLNIM ODNOŠAJEM- sve radnje koje su po svom učinku i popratnim pojavama usporedive sa spolnim odnošajem
- o prema stajalištu naše sudske prakse u taj pojam ulazi prije svega prodiranje dijelovima tijela u tjelesne otvore žrtve, ako nije došlo do prodiranja radi se samo o bludnoj radnji
- o S time se izjednačava i prodiranje predmeta te radnje bez penetracije
- Ocjenu o tome hoće li se neka spolna radnja smatrati izjednačenom sa spolnim odnošajem valja učiniti ovisnim o njezinom intenzitetu

SPOLNI ODNOŠAJ BEZ PRISTANKA

- ČLANAK 152.
- 1. Tko s drugom osobom bez njezinog pristanka izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju ili navede drugu osobu da bez svog pristanka s trećom osobom izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju ili da bez svog pristanka nad samom sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
- 2. Počinitelj koji je bio u otklonjivoj zabludi glede postojanja pristanka iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
- 3. Pristanak iz stavka 1. ovoga članka postoji ako je osoba svojom voljom odlučila stupiti u spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju i bila je sposobna donijeti i izraziti takvu odluku. Smatra se da takvog pristanka nema osobito ako je spolni odnošaj ili s njime izjednačena spolna radnja izvršena uz uporabu prijetnje, prijevare, zlouporabom položaja prema osobi koja se prema počinitelju nalazi u odnosu zavisnosti, iskorištavanjem stanja osobe zbog kojeg ona nije bila sposobna izraziti svoje odbijanje, ili nad osobom kojoj je protupravno oduzeta sloboda.
- POČINITELJ- tko navodi žrtvu na nedobrovoljni spolni odnošaj ili s njime izjednačenu radnju (npr. iskorištavajući zavisnost žrtve), a da pritom sama ne obavlja spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju
- o Odgovoran je i tko drugu osobu navede da bez svog pristanka nad samom sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju
- o Sukladno teoriji o vlasti nad djelom i takva osoba ostvaruje bitan doprinos djelu pa se kažnjava kao (su)počinitelj

- Uvedena je i mogućnost KAŽNJAVANJA OTKLONJIVE ZABLUDE GLEDE POSTOJANJA PRISTANKA

o Budući da je KD spolnog odnošaja bez pristanka NAMJERNI DELIKT ,u takvim situacijama prema općim pravilima o zabludi počinitelj ne bi bio kazneno odgovoran. Ovom odredbom uvodi se mogućnost kažnjavanja za otklonjivu zabludu unatoč tome što je djelo predviđeno samo kao namjerni delikt (u situacijama kada počinitelj nije znao da pristanka nema, ali je prema objektivnim okolnostima i svojim osobnim sposobnostima i to morao i mogao znati. Za ovaj oblik propisana je i lakša kazna.

- PREBACIVANJE TERETA DOKAZIVANJA NA OKRIVLJENOG- optužba će morati dokazati samo spolni odnošaj i jednu od navedenih okolnosti

o okrivljenik će zatim morati dokazati da pristanak postoji

- Iskorištavanjem stanja osobe zbog kojeg žrtva nije bila sposobna izraziti svoje odbijanje smatra se npr. iskorištavanjem njezinog tjelesnog stanja. Nesposobna za odbijanje smatra se i osoba koja spava ili je iz drugog razloga u besvjesnom stanju, osoba koja ima tešku duševnu smetnju i nije sposobna dati pristanak, osoba koja je pod utjecajem omamljujućih sredstva itd.

- KOD KVALIFICIRANIH OBLIKA SPOLNOG ODNOŠAJA BEZ PRISTANKA (1-10G) RADI SE O SITUACIJAMA U KOJIMA JE OVO KD POČINJENO:

o prema bliskoj osobi

o prema žrtvi posebno ranjivoj zbog dobi, bolesti, ovisnosti, trudnoće, invaliditeta, teške tjelesne ili duševne smetnje

o na osobito okrutan ili ponižavajući način

o iz mržnje

o zajedno s jednim ili više počinitelja, pri čemu je prema istoj osobi izvršeno više spolnih odnošaja ili s njim izjednačenih spolnih radnji

o uz uporabu oružja ili opasnog oruđa

o na način da je silovana osoba teško tjelesno ozlijeđena ili je ostala trudna

- Najteži kvalificirani oblik propisan je u članku 154. st3.-kad je temeljnim KD prouzročena smrt žrtve (kazna zatvora najmanje 5god)

SILOVANJE

- ČLANAK 153.

1. Tko djelo iz članka 152. stavka 1. ovoga Zakona počini uporabom sile ili prijetnje da će izravno napasti na život ili tijelo silovane ili druge osobe, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

2. Počinitelj koji je bio u otklonjivoj zabludi glede postojanja pristanka iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

- FORMALNO KD

- Kažnjivost otklonjive zablude o postojanju pristanka (nehajno postupanje)- 6mj.-5 god.

- POČINITELJ I ŽRTVA- mogu biti muška i ženska osoba (maloljetna i punoljetna)

- SILA- može biti neodoljiva ili odoljiva

o mora biti SREDSTVO ZA PREVLADAVANJE OTPORA ŽRTVE

o silu predstavlja već čvrsto držanje žrtve za ruke u predjelu zglobova kako ova ne bi mogla pružiti otpor ili odguravanje ruku kojima se žrtva brani, zaključavanje žrtve u sobu ili blokiranje vrata, odvođenje žrtve na udaljeno i osamljeno mjesto, davanje sredstva žrtvi koja onemogućuju ili smanjuju otpor itd.

- o Sila koja se odnosi na druge osobe, a ne samu žrtvu, ima karakter psihičke sile prema žrtvi
- o Upotreba sile mora imati za cilj navođenje na spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju
- o Ukoliko postoji duži vremenski razmak između primjene sile i spolnog odnošaja odnosno s njim izjednačene spolne radnje, mora se dokazati uzročna veza između tih radnji
- PRIJETNJA- označava svaku radnju kojom se žrtvi nagoviješta napad na njezin život ili tijelo odnosno na život ili tijelo druge osobe
- o Prijetnja nekim drugim zlom npr. oduzimanjem slobode nije dostatna za postojanje KD silovanja, u tim slučajevima raditi će se o KD spolnog odnošaja eez pristanka
- o Kod silovanja se radi o KVALIFICIRANOJ PRIJETNJI jer se žrtvi prijeti određenim zlom radi ostvarenja točno određenog cilja
- o Počinitelj mora prijetiti da će IZRAVNO NAPASTI NA ŽIVOT ILI TIJELO ŽRTVE ILI DRUGE OSOBE
- o Izravnost pretpostavlja istodobnost napada ili napad koji predstoji u vrlo bliskoj budućnosti, odmah nakon izražene prijetnje
- o mora biti OZBILJNA- takva da je svojim sadržajem i okolnostima pod kojima je izražena objektivno pogodna kod žrtve izazvati strah za njezin život ili tjelesni integritet odnosno za život ili tjelesni integritet njoj bliske osobe
- NAMJERA -KD se može počinuti samo s namjerom koja mora obuhvatiti svijest o primjeni sile ili kvalificirane prijetnje te izostanak pristanka žrtve na spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju
- o Dovoljna je i neizravna namjera kad u vrijeme primjene nasilja ili prijetnje počinitelj ozbiljnost otpora žrtve smatra mogućim, pa pristaje na poduzimanje spolne radnje i pod cijenu da je otpor ozbiljan
- DOVRŠENO- kad počinitelj započne izvršavati spolni odnošaj ili s njim izjednačenu radnju, dok se ne traži da spolni odnošaj bude dovršen, nastupom penetracije
- o Nije dovoljno samo dodirivanje spolnih organa, već je potrebno da dođe do barem djelomičnog prodiranja muškog spolnog organa u ženski odnosno mora doći do djelomičnog prodiranja spolovilom u anus ili djelomičnog prodiranja prstima, šakom ili nekim predmetom u vaginu
- o Silovanje će biti dovršeno i kad počinitelj ne uspije izvršiti spolni odnošaj za kojim je išao, ali izvrši neku sponu radnju izjednačenu sa spolnim odnošajem
- POKUŠAJ- Kažnjiv pokušaj postoji kad je započela primjena sile ili kvalificirane prijetnje s namjerom prisile na spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju
- DOBROVOLJNI ODUSTANAK- moguć samo od nedovršenog pokušaja i to kada počinitelj dobrovoljno prekine započeto silovanje iako je svjestan da prema svim okolnostima radnju može dovršiti jer je silovanje formalno KD pa odustanak sprečavanjem nastupa posljedice nije moguć
- o Mora se temeljiti na autonomnoj odluci
- o dobrovoljnost postoji ako počinitelj na zamolbu, nagovor žrtve ili zato što se sažalio nad stanjem i položajem žrtve odustane spolnog odnošaja ili izjednačene radnje
- Kvalificiran oblik jednak je kao i kod spolnog odnošaja eez pristanka
- SUPOČINITELJSTVO- moguće i kad drugi supočinitelj sam ne čini spolni odnošaj, ali primjenjuje silu

BLUDNE RADNJE

- ČLANAK 155.

1. Tko pod uvjetima iz članka 152. ovoga Zakona kad nije počinjen ni pokušaj tog kaznenog djela, počini bludnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

2. Tko pod uvjetima iz članka 153. ili članka 154. ovoga Zakona kad nije počinjen ni pokušaj tih kaznenih djela, počini bludnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

- SUPSIDIJARNO KD- najprije se mora ispitati radi li se o silovanju ili spolnom odnošaju bez pristanka uključujući i njihov pokušaj, i tek ako se na to pitanje odgovori niječno, dolazi u obzir osuda zbog bludnih radnji

- Za razgraničenje između bludnih radnji i pokušaja silovanja i spolnog odnošaja bez pristanka odlučna je USMJERENOST VOLJE, tj. je li počinitelj radnju koja nije spolni odnošaj niti je s njime izjednačena zamislio samo kao etapu u počinjenju tih KD ili se mislio zadovoljiti samo s njom

- NEGATIVNA DEFINICIJA- sve spolne radnje koje ne predstavljaju spolni odnošaj niti su izjednačene s njime

- POZITIVNA DEFINICIJA- radnje poduzete na tijelu ili dodiranjem tijela druge osobe radi zadovoljenja ili pobuđivanja vlastite ili tuđe pohote koje prema usvojenim društvenim gledanjima, predstavljaju grubo zadiranje u seksualnost

- Budući da se bludna radnja mora vršiti na tijelu ili dodiranjem tijela druge osobe, samo promatranje žrtve s libidinoznom namjerom, obavljanje neke spolne radnje na vlastitom tijelu u prisutnosti druge ili drugih osoba, obavljanje spolnog odnošaja pred trećim osobama, šetanje gole osobe po vlastitom stanu i sl. ne predstavljaju bludnu radnju već se eventualno može raditi o prekršajima

KAZNENA DJELA PROTIV IMOVINE

- Zajednički zaštitni objekt odnosno pravno dobro primarno je IMOVINA kao materijalni supstrat kategorije vlasništva odnosno imovinskih prava

- IMOVINA U PRAVNOM SMISLU- skup subjektivnih prava predstavljenih jednim nositeljem, pravnom ili fizičkom osobom

- IMOVINA U EKONOMSKOM SMISLU- skup dobara koja pripadaju određenom subjektu.

o Dijeli se na materijalnu, nematerijalnu i financijsku imovinu.

o Obuhvaća nekretnine i pokretnine, vlasnička i druga imovinska prava uključujući i intelektualno vlasništvo, tražbine, novac, vrijednosne papire...

- Puki skup stvari i činidaba koje pripadaju jednom subjektu naziva se imovinskom masom te nije sinonim za imovinu

- Sva ta dobra imaju vrijednost koju je moguće izraziti u novcu, s bitnom značajkom postojanja određenog stupnja izvjesnosti da je njezinom uporabom moguće ostvariti buduću ekonomsku korist.

- Pod određenim uvjetima imovinom se mogu smatrati i ekonomski odnosno poslovni interesi tvrtke, međutim zaštićena je samo imovina koja postoji, a ne i samo pravo na stjecanje imovine u budućnosti

- IMOVINA U KAZNENOPRAVNOM SMISLU- predstavlja stvari i prava koja je stekao počinitelj KD i prekršaja ili povezana osoba

o obuhvaća sve stvari i prava koja mogu biti predmet ovrhe te posebno nekretnine i pokretnine, tražbine, poslovne udjele, dionice, novac, plemenite metale i drago kamenje u vlasništvu, posjedu ili pod kontrolom počinitelja KD

- IMOVINSKA KORIST- neposredna imovinska korist od KD koja se sastoji od svakog uvećanja ili sprječavanja umanjenja imovine do kojeg je došlo počinjenjem KD, imovina u koju je promijenjena ili pretvorena neposredna imovinska korist od KD kao i svaka druga korist koja je dobivena od neposredne imovinske koristi od KD bez obzira nalazi li se na području RH ili izvan njega

- Kaznena djela protiv imovine mogu se podijeliti u dvije skupine:
- 1. KAZNENA DJELA PROTIV VLASNIŠTVA-krađa, teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa, neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari
- 2. KAZNENA DJELA PROTIV IMOVINSKIH PRAVA-prijevara, zlorporaba osiguranja, zlorporaba čeka i platne kartice, zlorporaba povjerenja, povreda tuđih prava, lihvarski ugovor, iznuda i prikrivanje
- KAZNENI PROGON za imovinska KD započinje načelno PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, izuzetno kod nekih od njih, u pravilu zbog male težine djela, progon započinje privatnom tužbom osim ako su počinjeni na štetu državne imovine
- Kz zadržava generalnu klauzulu kojom se kazneni progon za određena kaznen djela inicira privatnom tužbom i onda kada su počinjena na štetu bračnog ili izvanbračnog druga, istospolnog partnera, rođaka po krvi u ravnoj lozi, brata ili sestre ili na štetu osobe s kojom počinitelj živi u istom kućanstvu

KRAĐA

- ČLANAK 228.
- 1. Tko tuđu pokretnu stvar oduzme drugome s ciljem da je protupravno prisvoji, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
- 2. Ako je vrijednost ukradene stvari mala, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
- 3. Ako je vrijednost ukradene stvari velika, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
- 4. Vрати li počinitelj ukradenu stvar oštećeniku prije nego što je saznao da je otkriven, može se osloboditi kazne.
- 5. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.
- Središnje KD glave KD protiv imovine
- Neizravno se zaštićuje pravo vlasništva kao stvarno pravo na određenoj stvari
- krađom vlasnik stvari ne gubi pravo vlasništva na stvari, već faktički je onemogućen koristiti je odnosno raspolagati s njome
- inkriminacijom se načelno zaštićuje detencija nad stvari, a kazneno pravo priklanja se subjektivističkoj konstrukciji pojma posjeda pandektnog prava, prema kojoj detencija u objektivnom smislu podrazumijeva vlast nad stvari, njezino držanje, dok u subjektivnom pretpostavlja volju detentora da odnosnu stvar drži no ne nužno kao svoju
- primat zaštite vlasništva proizlazi iz činjenice da će uvijek kada se kazneni POSTUPAK POKREĆE PRIVATNOM TUŽBOM, ovlaštenik na podizanje privatne tužbe biti vlasnik, a ne detentor
- kod krađe je jedino i isključivo bitno oduzimanje faktične vlasti odnosno ovlasti slobodnog raspolaganja stvari
- OBJEKT- stvar
- STVARI- tjelesni dijelovi prirode, različiti od ljudi koji služe ljudima za uporabu
- o stvarima se smatra i sve drugo što je zakonom s njima izjednačeno
- o Sposobne su biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih prava sve stvari, osim onih kojima njihove naravne osobine ili zakonske odredbe priječe da pripadaju pojedincu
- o Životinje se također u pravnom smislu smatraju stvarima, stvari su i isprave u kojima je utjelovljeno neko pravo, gotov novac

- o Stvar je svaka proizvedena ili skupljena energija za davanje svjetlosti, topline ili kretanja kao i telefonski impulsi
- o Stvarima se smatraju i prirodne sile ako su podložne ljudskoj vlasti
- o Ne smatraju se stvarima imovinska prava i tražbine
- o Ljudsko tijelo također nije stvar, ali to mogu biti njegovi dijelovi odnosno dijelovi namijenjeni transplantaciji te umjetni implantati
- o Stvar mora biti POKRETNNA, odnosno po svojoj biti zahvatljiv
- ☐ POKRETNINE- stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit
- ☐ Stvari koje su po svojoj naravi pokretne smatraju se u pravnom smislu nepokretnima ako su pripadak nepokretne stvari ili ih zakon izjednačuje s nekretninama.
- ☐ Pripadnost stvari je svaki njezin dio, sve što se s njom razmjerno trajno spoji i svaki njezin plod sve dok se od nje ne odvoji
- o Stvar mora biti TUĐA- u vlasništvu, makar i samo suvlasništvu druge osobe.
- ☐ Niti jedan vlasnik načelno ne može raspolagati stvari u suvlasništvu bez znanja i pristanka drugoga ili drugih suvlasnika
- ☐ Ne smatra se tuđom stvar bez vlasnika
- ☐ Radi se o stvarima nesposobnim biti objektom prava vlasništva, a to su oni dijelovi prirode koji po svojim osobinama ne mogu biti u vlasti niti jedne fizičke ili pravne osobe pojedinačno nego su na uporabu svih ,kao što su to atmosferski zrak, voda u rijekama, jezerima i moru te morska obala
- ☐ Napuštene stvari ne smatraju se tuđima, no potrebno je nedvojbeno utvrditi da se radi upravo o takvim stvarima. U tom smislu valja razlikovati izgubljene, zaboravljene ili sakrivene stvari. Ukoliko se radi o otvorenim prostorima takve se stvari načelno neće smatrati tuđima, jer je na njima izgubljena detencija u objektivnom i subjektivnom smislu, a izuzetak predstavljaju slučajevi odlutalih odnosno izgubljenih životinja. Ako se radi o zatvorenim prostorima, javnim ili privatnim, pod uvjetom da vlasnik barem otprilike zna gdje je stvar zabravio te pokazuje volju da do nje i dođe, smatra se da detencija postoji u subjektivnom smislu te se ne radi o napuštenoj stvari
- DETENCIJA- držanje, odnosno vlast nad stvarima
- o Smatra se da takvu vlast imaju i osobe koje su usnule, u stanju pijanstva ili sličnom, osobe bez svijesti ili u akutnom medicinskom stanju. I u ovim situacijama presumpcija je da na njihovoj strani cijelo to vrijeme neupitno egzistira subjektivna komponenta, naime volja navedenih osoba da stvar drže, no ne traži se držanje stvari u doslovnom smislu
- o Faktična vlast nije isključena samo zato što je detentor prostorno odvojen od stvari, ako ima objektivnu mogućnost realizacije svoje vlasti i spomenutu volju
- o Krađu je moguće počiniti i samo u odnosu na detentor odnosno tzv. sudetentora (situacija kada više osoba istodobno ostvaruje detenciju), koji mogu biti ravnopravni ili u odnosu zavisnosti, a u takvoj situaciji tj. sudetentor u odnosu zavisnosti može počiniti krađu na štetu drugoga no ne i obrnuto
- ODUZIMANJE- prekid dotadašnje detencije na strani oštećenika te zasnivanje nove na strani počinitelja
- KADA JE KRAĐA DOVRŠENA:
- o TEORIJA APERHENZIJE- krađa je dovršena u trenutku kada je stvar izdvojena te se nalazi u vlasti počinitelja
- o TEORIJA ABLACIJE- traži se da stvar bude odnijeta odnosno iznesena s mjesta na kojem je oduzeta

- o TEROIJA ILACIJE- za dovršenje je mjerodavan trenutak pohranjivanja stvari na sigurno mjesto
- o TEORIJA KONTREKTACIJE- krađa je dovršena već samim dodirivanjem stvari koju se namjerava ukrasti
 - Bitna odrednica momenta dovršenja krađe je činjenica da raniji detentor više nema nikakvu vlast nad stvari i ne može njome raspolagati osim ako je ponovno oduzme od počinitelja, a to će se različito prosuđivati u različitim situacijama, napose glede fizičkih značajka oduzete stvari odnosno prostora u kojem se stvar nalazi
 - Nalazi li se stvar u prostoru u kojem prijašnji detentor ima vlast, za dovršenje krađe može biti relevantno tek iznošenje odnosno barem realna mogućnost iznošenja stvari iz prostora koji kontrolira raniji detentor
 - Radili se o sitnim stvarima, krađa je dovršena kada su oni izdvojeni i stavljeni npr. u džep, odjeću ili torbu
 - Kod velikih i teških predmeta, koji zahtijevaju transport, za dovršenje će biti potrebno da ih je počinitelj iznio ili ih barem iz tog prostora može iznijeti da ne bude otkriven. Dakle nije dovoljno da je počinitelj samo stvar zgrabio ili zahvatio, već se traži da ju je iznio ili bez rizika može iznijeti iz odgovarajućeg prostora
 - NAMJERA
 - o Počinitelj krađe mora postupati s namjerom, koja sadržajno mora obuhvatiti sva obilježja djela, napose ono da se radi o tuđoj stvari, pritom hipotetički dolazi u obzir i neizravna namjera, kada počinitelj iako nije siguran je li stvar njegova ili primjerice napuštena, stvar bezuvjetno oduzima dopuštajući da može bitno stvar i nije njegova odnosno nije napuštena
 - Osebjunost je KD krađe POSTUPANJE POČINITELJ S CILJEM PRISVAJANJA STVARI tzv. subjektivni element bića KD ili subjektivni element protupravnosti
 - Za postojanje KD krađe valja dokazati samo da je počinitelj išao za tim da ostvari faktičnu vlast nad stvari, na štetu ranijeg detentor, kojemu takva vlast u budućnosti onemogućuje
 - Počinitelj mora postupati da stvar protupravno prisvoji
 - o Postupa li počinitelj s mandatom vlasnika tj. oduzme li detentor stvar po nalogu vlasnik, ne čini krađu što je u skladu s općim načelom da za postojanje krađe nije odlučno da li je onaj kome je stvar oduzeta vlasnik ili ne, odnosno drži li stvar po nekoj pravnoj osnovi ili je čak drži protupravno.
 - o neće se raditi o protupravnom prisvajanju u situacijama kada počinitelj ima pravno utemeljeno pravo na predaju točno individualizirane odnosno nezamjenjive stvari od vlasnika
 - POKUŠAJ- kažnjiv
 - o Za postojanje pokušaja potrebno je da je počinitelj započeo s radnjom koja prostorno i vremenski neposredno prethodi radnji kojom prekida tuđu detenciju
 - Moment dovršenja djela značajan je i s aspekta zasnivanja represivne vlasti kaznenog pravosuđa sukladno teritorijalnom načelu.
 - Kako se s obzirom na svoje zakonsko biće, krađa ubraja u tzv. trenutačna kaznena djela, u posljedicu se ne ubraja stanje koje je izazvano KD npr. ako su okrivljenici ukrali automobil na području strane države, a onda se njime odvezli u Hrvatsku, gdje su uhićeni, smatra se da je djelo počinjeno isključivo na području te strane države. Taj moment je relevantan i za razmatranje problematike dobrovoljnog odustanka, sudioništva, međusobnog odnosa KD itd.
 - SITNO DJELO KRAĐE- privilegirani oblik djela pretpostavlja kumulaciju objektivnog i subjektivnog elementa na strani počinitelja
 - o traži sa da je vrijednost ukradene stvari mala te da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja stvari upravo takve, male vrijednosti

- o Prema shvaćanju VSRH vrijednost stvari je mala ako ne prelazi iznos od 1.000 kn (vrijedi za krađu, utaju i prijevaru)
- o Vrijednost stvari se bezuvjetno određuje prema njezinoj tržišnoj cijeni, a ne prema cijeni koju je počinitelj ostvario njezinom možebitnom prodajom
- FAKULTATIVNO OSLOBOĐENJE OD KAZNE
- o Počinitelj koji vrati ukradenu stvar oštećeniku prije nego li je saznao da je otkriven može se osloboditi od kazne
- o Pitanje može li se ovo standardno ovlaštenje suda primijeniti i u situaciji kad je umjesto stvari ponuđena neka druga stvar ili novčana protuvrijednost ukradene je *questio facti*: ovisi o uzroku nemogućnosti vraćanja, zašto se stvar ne može vratiti, je li počinitelj ostvario dodatnu korist i sl.

TEŠKA KRAĐA

- ČLANAK 229.

1. Kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina kaznit će se tko počini krađu iz članka 228. stavka. 1. ovoga Zakona:
 1. obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem većih prepreka da dođe do stvari iz zatvorenih zgrada, soba, blagajna, ormara ili drugih zatvorenih prostorija ili prostora,
 2. na osobito opasan ili osobito drzak način,
 3. iskorištavanjem stanja prouzročenog požarom, poplavom, potresom ili drugom nesrećom,
 4. iskorištavanjem bespomoćnosti ili drugog osobito teškog stanja druge osobe,
 5. ako je ukradeno oružje, streljivo, rakete, minskoeksplozivna sredstva, borbeno ili dio borbenog sredstva koje služi potrebama obrane,
 6. ako ukradena stvar služi u vjerske svrhe ili je ukradena iz crkve ili druge zgrade ili prostorije koja služi za vjerske obrede,
 7. ako je ukradeno kulturno dobro ili stvar od znanstvenog, umjetničkog, povijesnog ili tehničkog značenja ili se nalazi u javnoj zbirci, zaštićenoj privatnoj zbirci ili je izložena za javnost,
 8. ako je počinitelj pri sebi imao kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili obrane,
 9. kao službena osoba u obavljanju služene ili javne ovlasti.
2. Ako su ostvarena obilježja teške krađe iz stavka 1., a vrijednost ukradene stvari je velika, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
3. Ako su ostvarena obilježja teške krađe iz stavka 1. točke 1. do 6., ovoga članka, ali je vrijednost ukradene stvari mala, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti, kaznit će se za krađu iz članka 228. stavka 1. ovoga Zakona.
- Atribut teške odnosno kvalificirane krađe označava KD krađe počinjene pod određenim kvalifikatornim okolnostima, bilo zbog načina počinjenja, vrijednosti ukradene stvari ili svrhe kojoj služi odnosna stvar ili pak činjenice da je tempore criminis počinitelj krađe pri sebi imao kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili obrane
- KZ više ne kvalificira oblik krađe u sastavu grupe jer je ta situacija pokrivena inkriminacijom počinjenja KD u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 329.
- PREMA NAČINU POČINJENJA- pojavni oblici teške krađe tradicionalno podrazumijevaju krađu počinjenu obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem većih prepreka da se dođe do stvari iz zatvorenih zgrada,

soba, ormara ili drugih zatvorenih prostora, na opasan ili drzak način, iskorištavanjem stanja prouzročenog požarom, poplavom, potresom ili drugom nesrećom, iskorištavanjem bespomoćnosti ili drugog osobito teškog stanja druge osobe :

a. OBIJANJE- nasilno uklanjanje prepreka kako ei se ušlo u neki zatvoreni prostor

☐ Zatvorene prostore zakonodavac egzemplarno nabraja apostrofirajući generalnu klauzulu

„svladavanjem većih prepreka“. Zatvorenim prostorom u tom smislu smatrati će se i svaki odgovarajuće ograđeni prostor (za ulazak u koji je nužno obijanje ili provaljivanje)

e. PROVALJIVANJE- svako ulaženje u neki zatvoreni prostor protivno volji stranaka

☐ Za provaljivanje za razliku od obijanja, nije potrebna uporaba sile, odnosno potpuno ili djelomično uništenje zaštitnih mehanizama.

☐ Provaljivanjem se smatra i uporaba lažnog ključa, ali i pravog ključa do kojeg je počinitelj došao neovlašteno

c. OSOBITO OPASAN NAČIN- situacije kad je prilikom počinjenja krađe ostvaren visok stupanj opasnosti za život ljudi, tijelo ili imovinu.

☐ Osobito opasan način je onaj po kojem je mogućnost nastupanja štetne posljedice vrlo velika odnosno veća od prosječne

d. OSOBITO DRZAK NAČIN- nesumnjivo nadilazi stupanj drskosti koji se inače traži da ei se svladala prepreka odnosno onaj kod koje je počinitelj pokazao natprosječnu odlučnost i bezobzirnost što upućuje na izraženu zločinačku volju

☐ Tipični primjeri: otimanje predmeta iz ruke žrtve, pri čemu valja upozoriti da se pritom uporabljena sila odnosi na odvajanje predmeta od njezina tijela, nikako ne za svladavanje njezina otpora, jer ei se tada radilo o KD razbojništva

e. ISKORIŠTAVANJE STANJA PROUZROČENOG POŽAROM, POPLAVOM, POTRESOM ILI KAKVOM DRUGOM

NESREĆOM- zlouporabu situacije od strane počinitelja koji dakako, mora znati odnosno biti svjestan navedenih okolnosti

☐ npr. počinitelj koji je u zaseoku ispred kuće razrušene u ratnim operacijama oduzeo i prisvojio različite predmete iznesene pred kuću

f. STANJE BESPOMOĆNOSTI- podrazumijeva ozbiljno stanje bolesti, sljepoće, invalidnosti, usnulosti, bunovnosti, omamljenosti ili alkoholiziranosti napose starije osobe, nesvijesti, akutnog pijanstva žrtve nad kojom je istodobno u stjecaju počinjeno i silovanje.

☐ može biti tjelesne ili duševne naravi, neovisno o tome da li je žrtva u tom stanju zatečena od strane počinitelja ili u takvo stanje dovedena njegovom ili tuđom prethodnom radnjom

- OBLICI TEŠKE KRAĐE s obzirom na vrijednost stvari, posebnog svojstva ili svrhe kojoj služi odnosa stvar ili na okolnost da je tempore criminis počinitelj krađe pri sebi imao kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili obrane:

a. STVAR VELIKE VRIJEDNOSTI- stvar čija novčana vrijednost prelazi 60.000,00 kn.

☐ postojat će i u slučaju produljenog KD tzv. potkradanja, a namjera počinitelja obuhvaća znanje počinitelja da se radi o stvari velike vrijednosti kao i sam cilj prisvajanja upravo naznačene vrijednosti

e. POSEBNA SVRHA KOJOJ STVAR SLUŽI, MJESTO POČINJENJA KRAĐE ILI NEKO SVOJSTVO STVARI- to su

kvalifikatorne okolnosti ako ukradena stvar služi u vjerske svrhe ili je stvar ukradene iz crkve, tj. ako ukradena stvar ima status kulturnog dobra ili je od znanstvenog, umjetničkog, povijesnog ili tehničkog značenja ili se nalazi u javnoj zbirci, zaštićenoj privatnoj zbirci ili je izložena javnosti

- Kazneni progon za KD teške krađe počinjeno na štetu bračnog ili izvanbračnog druga, istospolnog partnera, rođaka po krvi u ravnoj lozi, brata ili sestre ili na štetu osobe s kojom počinitelj živi u zajedničkom kućanstvu, **POKREĆE SE PRIVATNOM TUŽBOM**

RAZBOJNIŠTVO

- ČLANAK 230.

1. Tko uporabom sile protiv neke osobe ili prijetnjom da će izravno napasti na njezin život ili tijelo oduzme tuđu pokretnu stvar s ciljem da je protupravno prisvoji, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

2. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je uporabljeno kakvo oružje ili opasno oruđe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.

3. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. i 2. ovoga članka prouzročena smrt osobe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina.

- razbojništvo se danas smatra standardnim deliktom protiv imovine

- PRAVO SLOŽENO KD- sastoji iz primjene sile ili prijetnje izravnim napadom na život i tijelo i krađe, a atribut pravog složenog KD je stoga jer oca njegova konstitutivna elementa predstavljaju zasebna KD koja na taj način gube pravnu samostalnost te stjecaj između njih više nije moguć

- SILA I PRIJETNJA

o Uporaba sile ili prijetnje uvijek prethodi krađi, u protivnom ako je riječ o naknadnoj primjeni sile ili prijetnje u svrhu zadržavanja stvari radi se o razbojničkoj krađi

o SILA- najčešće podrazumijeva uporabu fizičke snage prema drugoj osobi kako ei se oduzela tuđa pokretna stvar

o PRIJETNJA- podrazumijeva najavljivanje nekog zla drugoj osobi za slučaj da se ona ne ponaša na željen način

☐ zlo je reducirano isključivo na ugrožavanje života ili tjelesne cjelovitosti

☐ može biti upućena verbalno, znacima ili na drugi način, a u funkciji je sprečavanja mogućeg otpora žrtve ili njegova svladavanja

o Moguće je da sila ili prijetnja budu primijenjene i prema osobi koja tempore criminis stvar ne drži u detenciji, već prema nekoj drugoj osobi npr. osobi u pratnji.

o nije presudno oduzima li stvar osoba koja je primijenila silu ili prijetnju ili neka druga osoba koja je s njom, te da li je stvar oduzeta ili ju je žrtva samo predala

o ODUZIMANJE MORA USLIJEDITI NAKON PRIMJENE SILE ILI PRIJETNJE jer se u protivnom radi o iznudi

- Nije odlučno dali je osoba kojoj je stvar oduzeta vlasnik stvari odnosno drži li stvar po nekoj pravnoj osnovi ili protupravno, a irelevantno je i vrijednost oduzete stvari

- Ako je prilikom primjene sile žrtvi nanesena teška tjelesna ozljeda, počinitelj će odgovarati za stjecaj

- DOVRŠENJE KD- dovršeno oduzimanjem tuđe pokretne stvari, poput krađe, budući da prisila prethodi krađi

- POKUŠAJ- postoji kad je počinitelj uporabio silu ili prijetnju, ali nije još ostvario krađu

- o npr. počinitelj koji uperi pištolj tražeći novac, a žrtva ga svlada počinio je pokušaj djela
- **SUPOČINITELJSTVO/SUDIONIŠTVO**
- o U formalnom smislu, uvijek sudjelovanjem u radnji počinjenja djela je moguće supočiniteljstvo ili sudioništvo
 - ☐ Moguće je da jedna ili više osoba ostvaruje obilježja prisile, a druge krađe.
- o u materijalnom smislu supočiniteljskom radnjom smatrati će se i svaka radnja izvan zakonskog bića KD kojom se bitno pridonese počinjenju npr. čuvanje straže, čekanje u automobilu s upaljenim motorom...
- **KVALIFIKATORNA OKOLNOST**- ako je razbojništvom pribavljena znatna imovinska korist
- o počinjeno uz uporabu kakvog oružja ili opasnog oruđa, a u kaznenopravnom smislu bitno je da se radi samo o takvom oružju/oruđu koje je objektivno prikladno da se njime stvarno ugrozi život ili tijelo žrtve
 - ☐ Za kvalifikaciju pritom nije relevantno subjektivno mjerilo odnosno predodžba žrtve o opasnosti koja joj prijeti ili njezin može bitni osjećaj straha
 - ☐ Oružjem se između ostaloga ne smatra oružje koje je namijenjeno za usmrćivanje životinja, podvodne puške i drugi predmeti koji snagom opruge, napete gume ili stlačenog plina izbacuju
- osti ili harpun
- ☐ Uobičajena raščlamba oružja s obzirom na vrstu je hladno i vatreno.
- ☐ Hladnim oružjem smatraju se bodeži, kame, mačevi, sablje, bajunete, bokseri te druga potajna oružja sa skrivenim oštricama
- ☐ U situacijama supočiniteljstva dovoljno je da je i samo jedan od supočinitelja upotrijebio oružje ili opasno oruđe

RAZBOJNIČKA KRAĐA

- **ČLANAK 231.**
- 1. Tko je zatečen pri počinjenju krađe, pa s ciljem da ukradenu stvar zadrži, uporabi silu protiv neke osobe ili prijetnju da će izravno napasti na njezin život ili tijelo, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
- 2. Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je uporabljeno kakvo oružje ili opasno oruđe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.
- 3. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. i 2. ovoga članka prouzročena smrt osobe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina.
- Tzv. **PRAVO SLOŽENO KD**- krađa prethodi primjeni sile ili prijetnje, sila ili prijetnja u funkciji su zadržavanja ukradene stvari, a inicijalno počinitelj ne planira njihovu primjenu ,već do nje dolazi tek pošto je otkriven odnosno zatečen u krađi odnosno udaljavanju ili bijegu s mjesta krađe
- **ZATEČENI**- počinitelj s ukradenom stvari na mjestu počinjenja djela ili neposredno nakon počinjenja djela ili prilikom sustizanja u bijegu
- Glede sile vrijedi isto što je istaknuto za razbojništvo, imajući u vidu kontekst razbojničke krađe.
- Djelo je **DOVRŠENO** uporabom sile ili prijetnje s ciljem da se ukradena stvar zadrži, neovisno o tome da li je počinitelj u potonjem i uspio
- **KVALIFICIRANI OBLIK**- uporabljeno oružje ili opasno oruđe

o Kod supočiniteljstva je dovoljno da je i samo jedan od supočinitelja ponio oružje ili opasno oruđe te ga uporabio s ciljem da ukradenu stvar zadrži

UTAJA

- ČLANAK 232.

1. Tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koji su mu povjereni, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

2. Tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koje je našao ili do kojih je slučajno došao, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.

3. Ako je vrijednost utajene stvari ili imovinskog prava velika, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

4. Ako je vrijednost utajene stvari ili imovinskog prava mala, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

- Temeljni oblik utaje podrazumijeva da je stvar počinitelju povjerena odnosno da se nalazi u detenciji počinitelja temeljem nekog pravnog posla

o npr. optuženik je prisvojio novac koji mu je oštećenik povjerio da ga uloži u njegovu štednu knjižicu

- Počinitelj mora povjerenu stvar prisvojiti, što znači konzumirati vlasničko ovlaštenje raspolaganja stvari, a djelo utaje DOVRŠENO je upravo u momentu kad počinitelj počne raspolagati njome kao da je stvar njegova

- Osoba koja je ovlaštena raspolagati sa stvari ne samo da je onemogućeno raspolaganje, već i stjecanje ponovne detencije

- Prisvajanje se mora očitovati u nekoj radnji pravne ili faktične naravi, pravne- npr. prodaja, a faktične- npr.

trošenje stvari

- Utaja se može počinuti samo s NAMJEROM, pri čemu počinitelj mora biti svjestan da je riječ o tuđoj stvari i da se ta stvar prisvaja, makar i privremeno

- POSEBAN, BLAŽI OBLIK- postoji kada je utajenu stvar odnosno imovinsko pravo počinitelj našao ili je do nje/njega slučajno došao

o U tom slučaju stvar nije prethodno ni u čijoj detenciji ,iako jest u nečijem vlasništvu

o Počinitelj stvar nema u svojoj detenciji, no kako ista nije u ničijoj detenciji, ne radi se o krađi

o Nađenom stvari smatra se ona koju je počinitelj našao, vlasnik izgubio ili se ne zna tko je njezin vlasnik.

o Uzimanje takve stvari je dopušteno, ali ne i njezino zadržavanje jer nađenu stvar nalaznik je dužan prijaviti i predati nadležnom adresatu

- KVALIFICIRANI OBLIK- vrijednost utajene stvari ili imovinskog prava velika, a to je kada prelazi 60.000,00 kn no u subjektivnom smislu, ne traži se da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja takve stvari

- BLAŽEM PRIVILEGIRANOM OBLIKU- Ako je vrijednost utajene stvari mala, uz uvjet da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja upravo takve vrijednosti

- Kazneni progon iz stavka 2. i 4. pokreće se PRIVATNOM TUŽBOM osim ako su počinjena na štetu državne imovine

PRONEVJERA

- ČLANAK 233.

1. Tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koji su mu povjereni na radu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
2. Ako je vrijednost pronevjerene stvari ili imovinskog prava velika, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
3. Ako je vrijednost pronevjerene stvari ili imovinskog prava mala, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.

- Primarni objekt zaštite je imovina, a sekundarni savjesnost poslovanja
- Radi se općenito o obliku utaje na radu odnosno u službi
- Predmeti pronevjere najčešće će biti novac, vrijednosni papiri ili kakva druga pokretna stvar
- POČINITELJ KD- svaka osoba kojoj su stvar ili imovinsko pravo povjereni na radu u najširem smislu riječi
 - o Radi se o funkcionalnom svojstvu koje se ni u kojem slučaju ne vezuje uz formalni status službene ili odgovorne osobe u smislu čl. 87 t.3. i 6. (iako će to najčešće biti slučaj), već se radi o neodređenom krugu osoba koje su faktički i funkcionalno u situaciji raspolagati tuđom imovinom, ovisno o naravi posla koji obavljaju
 - o Pritom nije odlučan formalnopravni temelj već je dovoljno da postoji faktični odnos u kontekstu obavljanja rada
- Ključno obilježje odnosno razlika pronevjere u odnosu na krađu je to što su određene stvari ili imovinsko pravo nekome povjereni, a ne i samo dostupni po naravi posla
- U odnosu na utaju traži se da je to UČINJENO ISKLJUČIVO NA RADU
- U svezi radnje protupravnog prisvajanja vrijedi napomenuti da ono podrazumijeva ne samo detenciju već i konzumaciju odgovarajućih vlasničkih ovlaštenja, napose prava raspolaganja, bilo ono pravne ili faktične naravi
- Poput utaje pronevjera je DOVRŠENA U MOMENTU TAKVOG RASPOLAGANJA
- Protupravnost prisvajanja podrazumijeva nepostojanja pravnog ovlaštenja za prisvajanje, a u subjektivnom smislu mora postojati namjera prisvajanja makar radi privremene uporabe
- KVALIFICIRANI OBLIK- vrijednost pronevjerene stvari ili imovinskog prava velika, a to je kada prelazi 60.000,00 kn
 - o u subjektivnom smislu, ne traži se da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja takve stvari
- BLAŽEM PRIVILEGIRANOM OBLIKU- Ako je vrijednost pronevjerene stvari mala, uz uvjet da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja upravo takve vrijednosti
- Produljeno KD pronevjere implicira između ostaloga postupanje počinitelja u određenom vremenskom periodu, prema istom oštećeniku, na isti ili istovrstan način
- Kazneni progon za st.3. POKREĆE SE PRIVATNOM TUŽBOM, osim ako je počinjeno na štetu državne imovine

NEOVLAŠTENA UPORABA TUĐE POKRETNE STVARI

- ČLANAK 234.

1. Tko drugome protupravno oduzme tuđu pokretnu stvar radi privremene uporabe, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
2. Tko neovlašteno oduzme tuđe motorno vozilo radi privremene uporabe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
3. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 2. ovoga članka počinitelj će se kazniti.
 - U svakom pojedinom slučaju sud mora pomno ispitati s kojim je ciljem počinitelj postupao oduzevši tuđu pokretnu stvar- protupravnog prisvajanja ili privremene uporabe
 - KVALIFICIRANI OBLIK- podrazumijeva neovlašteno oduzimanje tuđeg motornog vozila radi privremene uporabe
 - o izričito je propisano kažnjavanje za pokušaj ovog oblika djela
 - o Pokušaj će obuhvaćati sve radnje na motornom vozilu kojim počinitelj ide za tim da ga pokrene, a u čemu ne uspijeva zbog nailaska vlasnika
 - Kazneni progon za KD iz st.1. POKREĆE SE PO PRIJEDLOGU, a ako su djela iz st.1. ili 2. počinjena na štetu bračnog ili izvanbračnog druga, istospolnog partnera, rođaka po krvi u ravnoj lozi, brata, sestra ili na štetu osobe s kojom počinitelj živi u zajedničkom kućanstvu, PROGONE SE PO PRIVATNOJ TUŽBI.

OŠTEĆENJE TUĐE STVARI

ČLANAK 235.

1. Tko oštetiti, uništiti, izobličiti ili učini neuporabljivom tuđu stvar, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.
2. Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko crtežima ili natpisima neovlašteno mijenja izgled zidova, motornih vozila ili drugih površina.
3. Ako je počinitelj kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka počinio iz niskih pobuda ili je njime prouzročio znatnu štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 - UNIŠTENJE STVARI- podrazumijeva razaranje njezine biti odnosno strukture
 - o potpuno gubi vrijednost ili postaje posve neupotrebljiva
 - OŠTEĆENJE STVARI- djelomično uništenje pri kojem se smanjuje ili gubi vrijednost stvari ili stvar postaje ograničeno uporabljiva ili potpuno neuporabljiva
 - Učiniti stvar NEUPORABLJIVOM znači dovesti je u stanje u kojem se više ne može uporabiti u svrhu koju je namijenjena
 - Izobličenjem stvari znatno se narušava njezin prvotni oblik ili struktura
 - Počinitelj djela može biti i suvlasnik stvari, jer se na taj način povrjeđuje pravo vlasništvo drugog suvlasnika
 - KVALIFICIRANI OBLIK- ako je počinitelj djelo iz st.1. ili 2. počinio iz niskih pobuda ili je njime prouzročio znatnu štetu
 - o zakonsko obilježje znatne štete postoji kad vrijednost štete prelazi 60.000,00 kn
 - o pokušaj je kažnjiv
 - Počinitelj mora postupati S NAMJEROM, makar i neizravnom, u protivnom radi se o građanskopravnoj odgovornosti za štetu.

o Ukoliko je namjera počinitelja bila usmjerena na ostvarenje bića djela iz st.1 moguće je da odnosna radnja djela nužno obuhvati prethodno oduzimanje stvari, no neće se raditi o stjecaju

- Kazneni progon za djelo iz st.1. pokreće se po PRIJEDLOGU. Prijedlog može podnijeti samo vlasnik oštećene stvari (srodnici oštećenog, pa i njegov bračni drug, to pravo mogu steći isključivo njegovom smrću)

PRIJEVARA

- ČLANAK 236.

1. Tko s ciljem da sebi ili drugome prijavi protupravnu imovinsku korist dovede nekoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

2. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.

3. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena mala imovinska korist, a počinitelj je išao za pribavljanjem takve koristi, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

- PRIJEVARA- dovođenje nekoga u zabludu ili održavanje u zabludi lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica

o Apstrahirajući opće logičke i epistemološke sadržaje, kaznenopravni pojam činjenice podrazumijeva pojave u stvarnosti odnosno zbivanja i stanja u sadašnjosti i prošlosti koja se mogu dokazivati

o VANJSKE ČINJENICE- one koje se mogu utvrditi osjetilima ili empirijski provjeriti

o UNUTARNJE ČINJENICE- sve psihičke okolnosti koje postoje u sadašnjosti ili su postojale u prošlosti

- KLJUČNO OBILJEŽJE ZAKONSKOG BIĆA PRIJEVARE- lažno prikazivanje ili prikrivanje činjenica.

o Modus lažnog prikazivanja implicira aktivnu radnju počinitelja kojom utječe na predodžbu druge osobe o postojanju odnosno sadržaju neke činjenice

o Prikrivanje činjenica ostvaruje se nečinjenjem, pri čemu vrijede opći uvjeti vezani uz institut nečinjenja, posebno postojanje zakonske ili ugovorne upoznavanja druge strane s nekom činjenicom

□ Npr. osoba koja ne izvijesti nadležno tijelo o promjeni statusa temeljem kojeg ostvaruje pravo na neki oblik socijalne pomoći čini prijevaru prikrivanjem činjenica

o ne radi se o prijeari, bilo da se radi o lažnom prikazivanju ili prikrivanju činjenica, ako je oštećenik imao mogućnost i ničim nije bio spriječen provjeriti navode počinitelja, a to nije učinio

o Lažno prikazivanje ili prikrivanje činjenica u funkciji je dovođenja ili održavanja u zabludi osobe koja raspolaže svojom ili tuđom imovinom

□ Zabluda se može definirati kao pogrešna predodžba o bitnim činjenicama.

□ Tradicionalno mora biti podnošljiva, bitna te se u kvalitativnom smislu mora odnositi na nepoznavanje onih činjenica koje na odlučujući način definiraju buduće postupanje osobe u zabludi. Ukoliko može se raditi o zabludi o činjenicama (error facti) ili zabludi o pravu (error iuris)

o Između lažnog prikazivanja i prikrivanja činjenica i zablude mora postojati posljedična veza, a ne samo korelacija

- S dovođenjem u zabludu izjednačeno je održavanje u zabludi, čime valja razumjeti svako učvršćivanje drugoga u ranije nastaloj zabludi

- KONSTITUTIVNO OBILJEŽJE PRIJEVARE- implicira da osoba koja je dovedena u zabludu stvarno i osobno raspolaže svojom ili tuđom imovinom te posljedično učini nešto na njezinu štetu

- o Nije nužno raspolaganje striktno u smislu vlasničkog ovlaštenja, dovoljno je i faktično raspolaganje, a u ovom slučaju ono se može sastojati osim u činjenju i u nečinjenju odnosno propuštanju
- o Raspolaganje će najčešće biti svjesno, iako može biti i nesvjesno
- Između zablude i raspolaganja također mora postojati UZROČNA VEZA, no ne i ekskluzivna, tj. takva neće biti isključena postupa li osoba u zabludi pod djelovanjem i nekih drugih uzroka koji su rezultirali raspolaganjem
- ŠTETA
- o Posljedica raspolaganja svojom ili tuđom imovinom i važno obilježje zakonskog bića prijevare jest prouzročena šteta.
- o Prijevarena se ubraja u kategoriju materijalnih kaznenih djela, drugim riječima za dovršenje djela nije dovoljno nastupanje i samo opasnost kao mogućnost nastupanja štete.
- o svako pogoršanje ili uništenje oštećenikovih pravno zaštićenih imovinskih ili neimovinskih dobara
- o Imovinska šteta nastala kao posljedica navedene radnje ili radnji raspolaganja je šteta na subjektivnim imovinskim pravima ili općenito umanjeње ukupne gospodarske vrijednosti imovine te ju je moguće izraziti u novčanoj protuvrijednosti. Podrazumijeva smanjenje aktive ili pak povećanje pasive.
- o Imovinska šteta u konačnici predstavlja takav odnos ili razmjer pretrpjenog gubitka i ostvarene koristi raspolaganjem, gdje gubitak u konkretnom slučaju nadmašuje korist
- U obračunu se neće uzeti tražbine oštećenog koje proizlaze iz same prijevare: šteta nije isključena ako oštećenik ima mogućnost namiriti se iz imovine počinitelja redovnim sudskim putem
- Ukoliko je ugovoren neki drugi instrument osiguranja, tada je moguća kompenzacija, jer ista omogućuje neometano namirenje u vrijeme dospelosti
- U određenim slučajevima šteta može sadržavati i subjektivnu sastavnicu, kad je oštećenik za svoju činidbu dobio odgovarajuću protučinidbu, no nesukladnu njegovim potrebama i imovinskim prilikama: lažnim prikazivanjem oštećenik je doveden u zabludu i naveden raspolagati svojom imovinom na način koji izričito nije želio
- NAMJERA- svijest o svim obilježjima djela
- o Najčešće počinitelj postupa s izravnom namjerom, no dolazi u obzir i dolus eventualis odnosno neizravna namjera
- o Kao subjektivno obilježje biće prijevare traži se i posebna namjera odnosno postupanje počinitelja s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi sebi ili drugome. Izričaj drugome uključuje i pravnu osobu. Navedena namjera mora postojati u trenutku dovođenja drugoga u zabludu, no to ne mora nužno biti moment zaključenja pravnog posla, već i neki naknadni
- KVALIFICIRANI OBLIK- postoji kad je KD pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta
- o Ova pravna oznaka određuje se prema novčanoj svoti pribavljene imovinske koristi odnosno prouzročene štete bez iznosa pripadajućih kamata na tu svotu
- PRIVILEGIRANI OBLIK- postoji kad je pribavljena mala imovinska korist, uz subjektivni uvjet da je počinitelj išao za pribavljanjem upravo takve koristi
- POKUŠAJ KD prijevare je mogući i kažnjiv.
- Kazneni progon za prijevaru iz st. 1. i 2. počinjen na štetu bračnog ili izvanbračnog druga, istospolnog partnera, rođaka po krvi u ravnoj lozi, brata ili sestre ili na štetu osobe s kojom počinitelj živi u zajedničkom kućanstvu, POKREĆE SE PO PRIVATNOJ TUŽBI, a također i za st.4 pod uvjetom da nije počinjeno na štetu državne imovine

IZNUDA

- ČLANAK 243.

1. Tko s ciljem da sebi ili drugome prijavi protupravnu imovinsku korist silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili drugoga da što učini, ne učini ili trpi na štetu svoje ili tuđe imovine, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
2. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
3. Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj uporabio silu protiv osobe ili je zaprijetio da će izravno napasti na život ili tijelo osobe, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
4. Ako je kaznenim djelom iz stavka 3. ovoga članka uporabljeno kakvo oružje ili opasno oruđe, pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.
5. Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz stavka 1. i 3. ovoga članka počinitelj zaprijetio da će izravno napasti na život ili tijelo većeg broja osoba ili da će teško oštetiti objekte velikog društvenog značenja, kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
6. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ili 3. ovoga članka prouzročena smrt osobe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

- KD iznude poseban je oblik prisile

- U odnosu na prisilu razlikuje se po posebnoj namjeri, odnosno cilju postupanja počinitelja- pribavljanje protupravne imovinske koristi. Druga razlika u odnosu na prisilu postupanje je oštećenika na štetu svoje ili tuđe imovine

- PRISILOM odnosno PRIJETNJOM navodi se nekoga da djeluje na štetu vlastite ili tuđe imovine čime je ovo djelo dovršeno bez obzira da li je takva šteta i nastupila

o žrtva mora nešto učiniti ili ne učiniti ili pak trpjeti

o Između primijenjenog sredstva i posljedice mora postojati uzročna veza, ako nema uzročne veze nema ni KD

o Prijetnja u temeljnom obliku djela općenito je definirana kao stavljanje u izgled, nagovještavanje nekog zla za onoga kome je upućena ,a koje zlo može biti sadržajno različito

o Prijetnja u objektivnom i u subjektivnom smislu mora biti ozbiljna.

- Iznuda se razlikuje od razbojništva, kod potonjeg žrtva neposredno predaje stvar nakon uporabe sile odnosno prijetnje, a kod iznude je takvo činjenje vremenski udaljeno. Prijetnja kod razbojništva izravno je usmjerena na život ili tijelo žrtve, a to nije slučaj kod temeljnih djela iznude već kod njezinih kvalificiranih oblika. Subjektivni element zakonskog bića djela odnosno posebna namjera počinitelja različito je koncipirana kod razbojništva gdje je cilj protupravno prisvajanje i kod iznude gdje je cilj pribavljanje protupravne imovinske koristi sebi ili drugome.

- POKUŠAJ je moguć i kažnjiv za sve oblike djela

o stadij pokušaja obuhvaća zonu od početka primjene sile ili ozbiljne prijetnje, pa sve do poduzimanja radnje na strani žrtve na štetu svoje ili tuđe imovine

- iznuda DOVRŠENA poduzimanjem radnje na strani žrtve na štetu svoje ili tuđe imovine

PRIKRIVANJE

ČLANAK 244.

1. Tko stvar za koju zna ili je morao znati da je drugi pribavio kaznenim djelom protiv imovine, kupuje, prima u zalog ili na drugi način pribavlja, preprodaje ili skriva ili pomaže preprodati ili sakriti, ako time nije počinjeno neko drugo kazneno djelo za koje je propisana teža kazna, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
2. Tko se bavi prikrivanjem stvari iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
3. Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka neće se kazniti kaznom strožom od one koja je propisana za kazneno djelo kojim je prikrivena stvar pribavljena.
 - PRIKRIVANJE- oblik pomaganja počinitelju nakon počinjenog djela
 - o bitje otežavanje ili uopće sprječavanje povrata kaznenim djelom otuđene stvari pa se stoga i svrstava u glavu KD protiv imovine
 - Uvjet je da prikrivanje NIJE UNAPRIJED OBEĆANO jer ako je onda se radi o sudioničkoj formi pomaganja
 - Počinitelj prikrivanja uvijek je osoba koja nije sudjelovala u prethodnom KD
 - Radi se o KD AKCESORNE NARAVI- mora se utvrditi da je stvar koja se prikriva pribavljena KD i to isključivo nekim od imovinskih KD, ali pod pojmom KD protiv imovine u smislu obilježja ovog KD valja razumjeti sva KD kojima je ear jedan od ciljeva zaštita imovinskog interesa
 - Ne traži se ni tzv. procesna akcesornost tj. da se osuda za prikrivanje temelji na pravomoćnoj osudi osobe koja je stvar pribavila prethodnim KD, moguće je protiv takve osobe da postupak uopće ne bude pokrenuti, da optužba protiv nje bude odbijena iz procesnih razloga pa i da bude oslobođena optužbe jer nije dokazano da je baš ona počinila KD
 - Ključni je tzv. SUBJEKTIVNI ELEMENT zakonskog bića prikrivanja- počinitelj zna ili je morao znati da je stvar koju prikriva pribavljena kaznenim djelom
 - Za pojam stvari načelno su relevantni odgovarajući sadržaji u kontekstu KD krađe
 - Prikrivati se može i novac pod ucjenom da radi o pukom fizičkom prikrivanju
 - KVALIFICIRANI OBLIK- tko se bavi prikrivanjem, pa je u tom smislu propisana teža kazna od one za temeljno djelo
 - o KAZNA: od 6 mj. do 5 godina
 - Počinitelj temeljnog KD ne može biti kažnjen strože od počinitelja prethodnog odnosno KD od kojeg potječe stvar